

L'État

Origine, éléments constitutifs, formes d'organisation — cours resserré et système de révision

Ce document fusionne les deux supports du chapitre — les dix diapositives du cours magistral et les seize pages du photocopié de droit constitutionnel — en une source unique, autonome et apprenable. Il suit le plan des diapositives, qui est le plan attendu à l'examen. Rien n'est omis : chaque notion, chaque définition, chaque date, chaque article et chaque exemple des deux supports y figure, ainsi que tout ce que les supports nomment sans l'expliquer. Le cours tient en une trentaine de pages ; le reste est un système de révision destiné à être consulté, non lu. Une version intégrale, trois fois plus développée, accompagne ce document pour les points qui résistent.

Date · 11 septembre 2026

Travail estimé · lecture du cours 1 h 30 — maîtrise complète ≈ 12 h réparties sur 3 semaines

Version · 2.0

Document de travail autonome — il remplace le support de cours original, qu'il n'est pas nécessaire de relire. Toute notion évoquée dans le cours y est définie, démontrée et illustrée.

SOMMAIRE

1. Carte du chapitre

- 1.1 — Vue d'ensemble et plan imposé
- 1.2 — Les dix idées maîtresses
- 1.3 — Prérequis : le vocabulaire juridique minimal
- 1.4 — Les deux supports : ce que chacun apporte, et les quatre divergences
- 1.5 — Lien avec la finance de marché

2. Le cours

- 2.0 — L'État : le mot et la chose (polycopié, p. 1-2)
- 2.1 — § 1 : L'origine de l'État (QUAND) — diapositives 2 à 4
- 2.2 — § 2 : Les éléments constitutifs (QUOI) — diapositives 5 à 7
- 2.3 — § 3 : Les formes d'organisation (COMMENT) — diapositives 8 à 10
- 2.4 — La Section III : annoncée et absente

3. Points de vigilance

- 3.1 — Les confusions classiques
- 3.2 — Les erreurs que commet la majorité des étudiants
- 3.3 — Ce qui sépare une copie moyenne d'une excellente copie
- 3.4 — Les anomalies des supports : onze points à connaître

4. Système d'ancrage mémoriel

- 4.1 — Fiche de synthèse
- 4.2 — Cartes de révision
- 4.3 — Moyens mnémotechniques
- 4.4 — Schéma récapitulatif
- 4.5 — Glossaire complet du chapitre

5. Entraînement progressif

- Niveau 1 — Restitution
- Niveau 2 — Application : qualifier des situations
- Niveau 3 — Maîtrise
- Niveau 4 — Simulation d'examen

6. Auto-évaluation finale

- 6.1 — Liste de contrôle
- 6.2 — Grille de vérification chiffrée
- 6.3 — Protocole de révision daté

Annexe — Tableau de couverture des supports d'origine

Chapitre 1 — Le cadre d'exercice du pouvoir politique : l'État

MÉTHODE — COMMENT CE DOCUMENT EST FAIT, ET COMMENT ON S'EN SERT

Ce chapitre pose une difficulté : **les deux supports ne disent pas la même chose, et aucun ne se suffit**. Les diapositives donnent le plan et trois notions que le photocopié ignore ; le photocopié donne la matière et vingt notions que les diapositives se contentent de nommer. Les diapositives 2 et 7 à 10 ne contiennent **que des titres**.

Ce document les articule, signale chaque divergence, et comble les silences des deux.

Partie	Pages	Ce que tu en fais
§ 1 — Carte	3	Tu la lis une fois , avant tout le reste
§ 2 — Le cours	36	Tu le lis deux fois : une fois pour comprendre, une fois stylo en main
§ 3 — Vigilance	5	Tu le relis avant l'examen
§ 4 — Ancrage	27	Tu ne le lis pas : fiche, cartes et glossaire se consultent , en boucle
§ 5 — Entraînement	17	Tu le fais , tu ne le lis pas
§ 6 + annexe	6	Contrôle final et preuve de couverture

La charge de lecture réelle est donc de 44 pages — soit à peu près le volume des deux supports d'origine réunis (26 pages), pour un contenu qui comble tout ce qu'ils taisent. **Les 53 pages restantes ne se lisent pas : elles se consultent et se pratiquent.**

Un second fichier accompagne celui-ci : *L'État — version intégrale*. Même contenu, trois fois plus développé : chaque démonstration détaillée, chaque citation du photocopié en entier, chaque exemple commenté. **Tu ne le lis jamais d'un bout à l'autre — tu l'ouvres quand un point de ce cours-ci résiste.** Les renvois « → intégrale § X » t'y conduisent directement.

1. Carte du chapitre

1.1 — Vue d'ensemble et plan imposé

Le droit constitutionnel est le droit du **pouvoir politique**. Avant d'étudier les règles de ce pouvoir, il faut étudier **le cadre dans lequel il s'exerce** : l'**État**. Le polycopié l'écrit dès sa première phrase — « pour qu'il y ait droit constitutionnel, il faut qu'il y ait un pouvoir politique organisé » — et l'État en est l'**institutionnalisation**.

POINT D'EXAMEN — LE PLAN, DONNÉ PAR LA DIAPOSITIVE 1 — C'EST UNE CONSIGNE, PAS UNE SUGGESTION

« Réponse à trois questions : **QUAND** — **QUOI** — **COMMENT** ⇒ 3 PARAGRAPHES »

Question	Ce qu'elle demande	Paragraphe	Contenu
QUAND	D'où vient l'État ?	§ 1 — L'origine	Contractualisme (Rousseau) · Évolution naturelle (Weber)
QUOI	De quoi est-il fait ?	§ 2 — Les éléments constitutifs	Territoire · Population · Souveraineté (+ personnalité morale)
COMMENT	Comment le pouvoir est-il réparti ?	§ 3 — Les formes d'organisation	Unitaire (déconcentration, décentralisation, État régional) · Composé (confédération, fédération)

Quand un enseignant affiche « ⇒ 3 paragraphes » sur sa première diapositive, il annonce la structure de la copie qu'il attend.

1.2 — Les dix idées maîtresses

1. **L'État n'est pas un fait de nature** : c'est une « forme historique et contingente ». Des sociétés ont vécu sans État — d'où la question de l'origine.
2. **Deux récits s'affrontent sur cette origine** : l'accord volontaire (Rousseau) contre le processus subi de compétition et de guerre (Weber). Le premier fonde la légitimité, le second explique le fait.
3. **Trois éléments, et il les faut tous les trois**. L'absence d'un seul écarte la qualification d'État.
4. **La souveraineté est le seul élément vraiment discriminant** : un territoire et une population, une commune en a aussi. Critère : la « **compétence de sa compétence** » (Jellinek) — fixer soi-même l'étendue de ses pouvoirs.
5. **Elle joue sur deux plans** : **externe** (indépendance face aux autres États) et **interne** (suprématie sur le territoire). Ne jamais les confondre.
6. **Nation et État sont deux choses différentes**, et leur non-coïncidence est l'une des grandes causes de guerre des deux derniers siècles.
7. **L'État est une personne morale** : une entité abstraite distincte de ceux qui parlent en son nom. D'où la continuité de ses engagements par-delà les hommes.
8. **Deux formes d'organisation, un critère unique : le nombre d'ordres juridiques**. Un dans l'État unitaire, deux superposés dans l'État fédéral. Déconcentration, décentralisation et région autonome sont des **degrés**, pas des natures.
9. **La décentralisation n'est pas du fédéralisme**. Une collectivité **administre**, un État fédéré **légifère**.
10. **Confédération et fédération se distinguent par leur acte fondateur : TRAITÉ contre CONSTITUTION**. Deux mots, et toute la différence.

1.3 — Prérequis : le vocabulaire juridique minimal

C'est ton premier cours de droit : ce vocabulaire n'est enseigné nulle part et il est supposé acquis. → intégrale § 1.3 pour les développements.

DÉFINITION — LES DIX MOTS À CONNAÎTRE AVANT LA PREMIÈRE LIGNE DU COURS

Terme	Définition
Norme juridique	Règle obligatoire , édictée par une autorité compétente, sanctionnée par la puissance publique
Hiérarchie des normes	Pyramide : ① Constitution ② traités et droit de l'Union ③ loi (Parlement) ④ règlement — décret, arrêté — ⑤ actes individuels. Chaque étage doit respecter les supérieurs
Constitution	Norme suprême de l'ordre juridique interne. En France, celle du 4 octobre 1958
Loi	Norme générale votée par le Parlement , applicable sur tout le territoire
Règlement	Norme générale du pouvoir exécutif : décret (Président, Premier ministre) ou arrêté (ministre, préfet, maire). Un arrêté municipal est une règle locale , pas une loi
Traité international	Accord entre États , applicable en droit interne après ratification . ⚠ Ce mot sépare la confédération de la fédération
Personne juridique	Entité titulaire de droits et d'obligations : physique (un humain) ou morale (un groupement)
Droit public / privé	Le public régit l'État et ses rapports aux particuliers ; le privé , les rapports entre particuliers. Le droit constitutionnel est du droit public
Collectivité territoriale	Personne morale de droit public à organes élus. Elle administre ; elle ne légifère pas
Juridiction constitutionnelle	Tribunal vérifiant la conformité à la Constitution : Conseil constitutionnel , Cour suprême américaine, Cour constitutionnelle allemande

DÉFINITION — CINQ EXPRESSIONS QUE LES SUPPORTS EMPLOIENT SANS LES TRADUIRE

Expression	Sens
<i>Stare</i> (latin)	« Se tenir debout » — étymologie d'« État » : ce qui tient, ce qui demeure
<i>Patere legem quam fecisti</i>	« Respecte la règle que tu as faite » — fondement de l'autolimitation
<i>E pluribus unum</i>	« De plusieurs, un seul » — devise des États-Unis, formule du fédéralisme
<i>Kompetenz-Kompetenz</i>	« Compétence de la compétence » (Jellinek) — le critère de la souveraineté
<i>Rechtsstaat</i>	« État de droit » — l'État soumis au droit qu'il a produit

Convention d'écriture : toujours « État » avec majuscule et accent quand il s'agit de la personne morale. « état » minuscule = une manière d'être.

1.4 — Les deux supports : ce que chacun apporte, et les quatre divergences

SYNTHÈSE — RÉPARTITION DE LA MATIÈRE

	Diapositives (10)	Polycopié (16 p.)
Rôle	Donne le plan de l'examen	Donne la matière
§ 1 Origine	Traité (Rousseau, Weber)	Absent — aucune ligne
§ 2 Éléments	Nommés ; souveraineté sur 2 diapositives	Traité intégralement (8 p.)
Titulaires de la souveraineté	Trois mots	Absent
Apatrides	Deux mots	Absent
§ 3 Formes	Titres seuls, aucun contenu	Traité intégralement (7 p.)
Confédération · personne morale · nation	Absents des diapositives	Traités (6 p. au total)

PIÈGE FRÉQUENT — LES QUATRE DIVERGENCES, ET COMMENT JE LES TRANCHE

① **Trois principes du fédéralisme, ou deux ?** La diapositive 9 en donne **trois** (superposition, autonomie, participation) ; le polycopié en annonce **deux** « systématisés par Georges Scelle ». **La doctrine classique attribue à Scelle trois « lois du fédéralisme »** ; beaucoup de manuels n'en présentent que deux, la superposition étant alors comprise dans la définition. **Je retiens les trois de la diapositive** — c'est l'enseignante qui corrige — et je montre pour chacun où le polycopié en fournit la matière (§ 2.3.9).

② **Souveraineté « suprême » ou « absolue » ?** Diapositive : suprême, indivisible, perpétuel. Polycopié, citant Bodin : absolue, perpétuelle, indivisible. **C'est le même trio** : chez Bodin, « absolue » signifie *déliée de tout pouvoir supérieur*. **Formule qui te rend compatible avec les deux** : « **suprême — ou absolue au sens de Bodin —, indivisible, perpétuelle** ».

③ **L'origine de l'État est absente du polycopié.** Le § 1 du plan n'a aucun équivalent dans les 16 pages. Je le reconstruis à partir des auteurs cités, en signalant chaque fois que je vais au-delà des supports.

④ **La Section III du polycopié est annoncée et absente.** L'introduction annonce « La République française... prototype de l'État unitaire (Section III) » ; la table des matières n'en comporte que deux et le document s'arrête page 16. **Donnée manquante, signalée en annexe.**

1.5 — Lien avec la finance de marché

ANALOGIE — MARCHÉS FINANCIERS — CE QUE CE CHAPITRE COMMANDE, CONCRÈTEMENT

① **Pourquoi un État ne fait pas faillite comme une entreprise.** Il n'existe **aucun tribunal supérieur** à l'État — c'est la « compétence de sa compétence ». Un défaut souverain n'est donc pas une liquidation mais une **négociation** (Argentine 2001, Grèce 2012). Faute de juridiction naturelle, **elle se choisit par contrat** : une obligation émise sous droit new-yorkais offre un recours qu'une émission sous droit local ne donne pas. **Le droit applicable est une ligne du prospectus qu'on lit avant le coupon.**

② **La personnalité morale rend la dette souveraine investissable.** L'État étant distinct de ses dirigeants, **un changement de gouvernement n'éteint aucune obligation**. Sans ce principe, chaque alternance serait un événement de crédit.

③ **« Battre monnaie » est une marque de souveraineté — et l'euro y a renoncé.** Un État à monnaie souveraine ne peut être contraint au défaut sur sa dette en monnaie nationale ; **un État de la zone euro le peut**. C'est cette différence de nature, et non le seul niveau d'endettement, qui explique qu'un ratio de 250 % au Japon se finance à taux quasi nul quand 180 % en Grèce déclenchait une crise. **Toute lecture de spread souverain commence là.**

④ **Le fédéralisme crée deux étages d'émetteurs** — *Treasuries* et *municipal bonds*, *Bunds* et emprunts des *Länder* — et pose la question de la **garantie implicite**. Detroit a fait défaut en 2013 sans intervention fédérale ; **l'article 125 du traité sur le fonctionnement de l'Union** pose une clause de non-renflouement que les crises ont conduit à contourner. **Le spread intra-zone euro mesure le degré de solidarité auquel le marché croit.**

⑤ **Les 188 milles de zone économique exclusive sont des concessions offshore** — pétrole, gaz, pêche. Un contentieux de délimitation maritime est un contentieux sur des actifs réels.

2. Le cours

2.0 — L'État : le mot et la chose (polycopié, p. 1-2)

DÉFINITION — INSTITUTIONNALISATION, ÉTYMOLOGIE, TROIS SENS

L'État est l'institutionnalisation du pouvoir politique : le passage d'un pouvoir **attaché à une personne** à un pouvoir **attaché à une fonction**. Avant, on obéit à un homme et tout est à refaire à sa mort ; après, on obéit à une **entité abstraite et permanente** dont les gouvernants ne sont que les titulaires temporaires. **Formule** : « **Le roi est mort, vive le Roi** » — le roi personne physique meurt, la fonction ne connaît pas d'interruption. **Contre-modèle** : « **L'État, c'est moi** » (Louis XIV), qui assimile la personne et le pouvoir. Le polycopié : « L'État moderne a perdu cette identification physique ou matérielle. »

Étymologie : du latin *stare*, « se tenir debout » — même racine que *stable*, *statut*. **L'idée commune est celle de ce qui demeure quand les hommes changent.**

Trois sens du mot :

Sens	Majuscule	Contenu	Exemple
①	non	Une manière d'être	« l'état de mes finances »
②	non	Une manière d'être + un statut juridique de groupe	« le Tiers-État », « les États généraux »
③	oui	Le pouvoir politique institutionnalisé	« le chef de l' État »

Sens ② : la société d'Ancien Régime comptait **trois ordres** — clergé, noblesse, et le **Tiers-État**, soit ~97 % de la population. Les **États généraux** les réunissaient ; convoqués le **5 mai 1789** pour la première fois depuis 1614, ils sont le point de départ de la Révolution. **C'est le sens ③ qui fait l'objet du chapitre.**

EXEMPLE CHIFFRÉ — L'ÉTAT EST UNE FORME HISTORIQUE ET CONTINGENTE — LE PARAGRAPHE QUI JUSTIFIE LE § 1

Contingent = qui aurait pu ne pas être. Contraire de nécessaire. **Conséquence** : ce qui est apparu peut disparaître — « l'histoire montre que **des sociétés ont pu vivre sans État** ».

Étape	Repères
Naissance	Rome antique, à la suite des cités
Effondrement	Après les invasions, « et malgré Charlemagne » — féodalité : le pouvoir se morcelle
Résurrection	Renaissance, XVI^e-XVII^e siècles — c'est l'époque de Bodin (1576) : on théorise la souveraineté au moment où on la construit
Contestation	La théorie marxiste le vouait à la disparition : « symbole de l' oppression d'une classe sur une autre », il devait déperir dans une société sans classes — ce que les « pays socialistes » n'étaient « pas encore »

Les chiffres à citer : **51 États à l'ONU en 1945, 193 aujourd'hui**, dernier entrant le **Soudan du Sud (2011)**. ⚠ Ces 193 ne sont pas tous les États : **Vatican** et **Palestine** sont observateurs, **Kosovo** et **Taïwan** contestés — ce sont précisément les cas où les trois éléments constitutifs se discutent.

2.1 — § 1 : L'origine de l'État (QUAND) — diapositives 2 à 4

PIÈGE FRÉQUENT — RECONSTRUCTION INTÉGRALE

Absent du polycopié. Les diapositives 2 à 4 traitent la question en seize lignes. Ce qui suit est reconstruit à partir des auteurs cités ; les ajouts au-delà des supports sont signalés. → intégrale § 2.1.

DÉMONSTRATION — LE PROBLÈME QUE LES DEUX THÉORIES RÉSOLVENT

Le fait à expliquer : des millions d'individus obéissent à des ordres qu'ils n'ont pas donnés et versent une part de leurs revenus à une organisation qui les y contraint — alors qu'ils sont infiniment plus nombreux que ceux qui commandent. **Pourquoi ?**

Deux réponses, et elles épuisent le champ : parce qu'ils l'ont **voulu** (contrat), ou parce que l'histoire les y a **conduits** (évolution).

L'enjeu n'est pas historique, il est politique : si l'État naît d'un contrat, il n'est légitime **que** s'il en respecte les termes, et sa violation ouvre un **droit de résistance**. Si l'État naît d'un processus, la question ne se pose pas.

Vocabulaire : **contractualisme** = expliquer une institution par un contrat. **Pacte (ou contrat) social** = accord hypothétique par lequel des individus renoncent à une part de leur liberté au profit d'une autorité commune. **État de nature** = situation hypothétique des hommes **avant toute autorité politique** — non une époque, une **expérience de pensée**.

DÉFINITION — ① LA THÉORIE CONTRACTUALISTE — LE PACTE SOCIAL (DIAPOSITIVE 3)

Auteur : Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), *Du contrat social*, 1762.

Le mécanisme en cinq temps : ① à l'état de nature, chacun est libre mais **rien n'est garanti** ; ② cette liberté sans garantie ne vaut rien — ma liberté de prendre ton bien est ta liberté de prendre le mien ; ③ chacun **aliène tous ses droits, totalement et également**, non à un maître mais **à la communauté dont il fait partie** ; ④ de cet acte naît le **corps politique**, dont les membres sont **citoyens** (ils font la loi) et **sujets** (ils y obéissent) ; ⑤ d'où la phrase de la diapositive :

« *chacun s'unissant à tous, n'obéissant pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant* »

Segment	Ce qu'il signifie
« chacun s'unissant à tous »	L'aliénation est totale et égale : personne n'est désavantagé
« n'obéissant pourtant qu'à lui-même »	J'ai participé à la volonté collective : la loi que je subis est la mienne
« reste aussi libre qu'auparavant »	La liberté a changé de nature : naturelle sans garantie → civile garantie

Formule : obéir à la loi qu'on s'est prescrite, c'est encore être libre.

Deux notions rousseauistes à connaître. La **volonté générale** — ni la somme des volontés particulières ni celle de la majorité, mais la volonté du corps politique **visant l'intérêt commun** ; formule reprise **textuellement** à l'**article 6 de la Déclaration de 1789** : « la loi est l'expression de la volonté générale ». Et l'**indivisibilité de la souveraineté** : « il est de l'essence de la puissance souveraine de ne pouvoir être limitée : **elle peut tout ou elle n'est rien** » (*Lettres écrites de la montagne*, 1764).

Les deux objections, signalées par la diapositive :

- « **Le contrat est abstrait** » — aucun acte n'a été signé. On invoque un **consentement tacite**, mais le nouveau-né n'a rien choisi et partir coûte cher : **un consentement dont on ne peut pas s'exonérer en est-il un ?**
- « **Implique l'unanimité** » — un contrat n'oblige que ceux qui l'ont conclu ; aucune société n'a jamais été unanime. Rousseau réserve l'unanimité à l'**acte fondateur** et admet la majorité ensuite — mais pourquoi consentirait-on d'avance à une décision qu'on désapprouvera ?

EXEMPLE CHIFFRÉ

Les deux autres contractualistes — approfondissement, hors support.

Auteur	Œuvre	État de nature	Aboutit à	Droit de résistance
Hobbes	<i>Léviathan</i> , 1651	Guerre de tous contre tous	Souverain absolu	Non
Locke	<i>Second traité</i> , 1690	Droits naturels mal garantis	Pouvoir limité	Oui
Rousseau	<i>Du contrat social</i> , 1762	Innocence corrompue par la propriété	Volonté générale , peuple souverain	Oui

La leçon : même dispositif, trois régimes opposés. **Tout dépend de ce qu'on suppose à l'état de nature — la conclusion politique est contenue dans la prémisse anthropologique.**

DÉFINITION — ② LA THÉORIE DE L'ÉVOLUTION NATURELLE (DIAPOSITIVE 4)

Auteur : Max Weber (1864-1920), sociologue allemand.

Le point de départ n'est pas l'individu mais le groupe : clans, tribus, cités, seigneuries — **il n'y a jamais eu d'homme sans groupe**. Ces groupes sont en concurrence, et **celui qui perd disparaît**.

Le mécanisme : ce que la guerre exige est exactement ce qui fait un **État**. Des ressources → **impôt régulier** → administration fiscale. Des hommes → recensement, conscription. Des ordres exécutés → hiérarchie et écriture. Une paix intérieure → **désarmer les rivaux internes et monopoliser la force**.

Les trois moteurs nommés par la diapositive :

- **Compétition** — les groupes qui n'adoptent pas ces dispositifs sont éliminés : pas de choix, une **sélection** ;
- **Centralisation** — le pouvoir de contraindre, dispersé, se **concentre** ;
- **Différenciation des fonctions sociales** — armée, justice et culte deviennent trois corps distincts : **c'est la naissance de l'administration**.

Résultat : un pouvoir impersonnel, permanent, spécialisé — et personne ne l'a voulu.

LA DÉFINITION WÉBÉRIENNE DE L'ÉTAT — la plus citée de la science politique, absente des supports :

L'État est la communauté humaine qui, dans les limites d'un territoire déterminé, revendique avec succès le monopole de la violence physique légitime. (« Le métier et la vocation d'homme politique », 1919.)

Élément	Sens	Où il revient dans le cours
« communauté humaine »	Il faut un groupe	§ 2.2.3 la population
« territoire déterminé »	Un espace délimité	§ 2.2.2 le territoire
« monopole »	L'État est le seul à contraindre	§ 2.2.4 « nul ne se fait justice à soi-même »
« violence physique »	Police, armée, prison	§ 2.2.4 contrainte organisée
« légitime »	Acceptée par ceux qui la subissent	§ 2.2.4 la légitimité
« avec succès »	Une prétention qui réussit — et peut échouer	États faillis

C'est ici que les deux supports se rejoignent : le polycopié consacre une page entière à la **légitimité** et emploie le mot **charisme** — c'est du Weber pur, sans le citer.

EXEMPLE CHIFFRÉ

Les trois types de domination légitime — hors support, mais c'est le complément le plus utile du chapitre.

Type	On obéit parce que...	Fragilité
Traditionnelle	« il en a toujours été ainsi »	S'effondre quand la tradition cesse d'être crue
Charismatique	Cet homme a une qualité extraordinaire	La mort du chef : le charisme ne s'hérite pas
Légale-rationnelle	La règle a été régulièrement établie — on obéit à la fonction	Lente, impersonnelle, mais stable

Le passage du charisme à la légalité-rationnalité EST l'institutionnalisation du § 2.0.

Les deux critiques, signalées par la diapositive :

- « **Nie les regroupements volontaires** » — en expliquant l'État par la seule contrainte, la théorie évacue la volonté. Or des États se sont formés par agrégation autour d'une langue : **l'Italie, l'Allemagne**, où la nation a précédé l'État (§ 2.2.3).
- « **Mise en avant de la guerre** » — fonder l'État sur la force ramène au problème initial : qu'est-ce qui le distingue d'une bande organisée ? **C'est à cela que répond la notion de légitimité**.

PIÈGE FRÉQUENT

Attribution à rectifier. La thèse « la guerre fait l'État » n'est pas formulée ainsi par Weber : elle est de **Charles Tilly** — « la guerre a fait l'État, et l'État a fait la guerre » (1975, 1990) —, avec un mécanisme voisin chez **Norbert Elias** (« processus de civilisation », 1939 : double monopole fiscal et militaire). **Weber fournit la définition et la centralisation par expropriation ; Tilly, le mécanisme guerrier.** Citer les deux est plus juste, et se remarque.

SYNTHÈSE — ③ CONFRONTER LES DEUX THÉORIES — LA CONCLUSION ATTENDUE DU § 1

	Contractualisme	Évolution naturelle
Auteur	Rousseau	Weber
Point de départ	Des individus	Des groupes
Moteur	La volonté	La nécessité, la guerre
Nature	Hypothétique (fiction théorique)	Empirique (constat)
Explique bien	Pourquoi l'État serait légitime	Comment il s'est formé
Explique mal	Les faits : aucun contrat n'a eu lieu	La légitimité : la force ne fonde pas le droit
Critique du support	« abstrait » · « unanimité »	« nie le volontaire » · « guerre »
Registre	Devoir-être	Être

« Les deux théories ne répondent pas à la même question. L'évolution naturelle répond à une question de fait : comment l'État est-il apparu ? Le contractualisme répond à une question de droit : à quelle condition l'obéissance est-elle justifiée ? Elles peuvent donc être vraies toutes les deux — l'État peut être né de la guerre et n'être légitime que par le consentement. »

Les copies qui « choisissent » une théorie contre l'autre n'ont pas vu qu'elles ne parlent pas de la même chose.

2.2 — § 2 : Les éléments constitutifs (QUOI) — diapositives 5 à 7

2.2.1 Les trois éléments

DÉFINITION — LE TEXTE ET LA LOGIQUE

« Le **droit international** et le **droit constitutionnel** définissent l'État par **trois éléments constitutifs** : un **territoire**, une **population** et une **organisation politique qui exerce l'autorité de façon souveraine**, c'est-à-dire qui n'est pas obligée de tenir compte d'autres règles que les siennes. »

Pourquoi ces trois-là. Un pouvoir suppose : **sur quoi** il s'exerce → un espace, élément **matériel** ; **sur qui** → des hommes, élément **personnel** ; **avec quelle autorité** → un pouvoir souverain, élément **formel et abstrait**.

Ils sont cumulatifs — et c'est presque toujours le troisième qui manque :

Entité	Territoire	Population	Souveraineté	État ?
La France	✓	✓	✓	Oui
La commune de Marseille	✓	✓	✗ elle administre	Non
L'ONU	✗	✗	✗	Non — organisation internationale
Un gouvernement en exil	✗	✓ dispersée	✗	Non
La Bavière	✓	✓	partielle	Non au sens international

PIÈGE FRÉQUENT — SENS LARGE ET SENS ÉTROIT — LE PIÈGE DE VOCABULAIRE DU CHAPITRE

Le photocopié : « le **troisième élément se confond parfois avec l'État en général** ». **Sens large** = les trois éléments réunis (« l'État français compte 68 millions d'habitants »). **Sens étroit** = le seul pouvoir central, en trois emplois :

Emploi	Opposé à	Exemple
L'État central	Les collectivités territoriales	« L'État transfère cette compétence aux régions »
Le gouvernement	Les autres États, en diplomatie	« Le Gouvernement français » pour la République
La puissance publique	La société civile — individus, associations, syndicats, entreprises	« L'État et les partenaires sociaux »

Un sujet « L'État et les collectivités territoriales » emploie le sens étroit ; « Les éléments constitutifs de l'État », le sens large. Confondre, c'est traiter un autre sujet.

2.2.2 Le territoire, élément matériel (p. 3-4)

DÉFINITION — DÉFINITION ET TROIS DIMENSIONS

La partie de l'espace géographique qui relève de l'État, sur laquelle l'autorité politique exerce son pouvoir, délimitée par des frontières. △ L'État n'est pas propriétaire de son territoire : il y exerce une **compétence**. La propriété du sol est aux particuliers, la souveraineté sur le sol est à l'État.

Dimension	Étendue	Nature du pouvoir
Terrestre	Surface, sol et sous-sol	Souveraineté pleine
Maritime — mer territoriale	12 milles marins depuis la ligne de base	Souveraineté pleine
Maritime — zone économique exclusive	Jusqu'à 200 milles, soit 188 au-delà	Droits souverains d'exploration et d'exploitation des ressources
Maritime — haute mer	Au-delà	Aucun : « ouverte à tous en vertu du principe de liberté »
Aérien	L'atmosphère au-dessus	Souveraineté — hors espace extra-atmosphérique, qui reste libre

1 mille marin = 1 852 m ; $188 \times 1\,852 = 348\,176\text{ m} \approx 348\text{ km}$.

PIÈGE FRÉQUENT

Le photocopié écrit « l'étendue minimale de la souveraineté maritime... 200 milles ». C'est inexact. Dans la ZEE, l'État n'exerce pas la souveraineté mais des droits souverains limités aux ressources ; les autres États y gardent la liberté de navigation. Formule juste : souveraineté pleine sur 12 milles, droits souverains jusqu'à 200, liberté au-delà. (Le photocopié annonce aussi 348 173 m là où le produit exact vaut 348 176.)

EXEMPLE CHIFFRÉ — LES TROIS CARACTÈRES INDIFFÉRENTS, ET CELUI QUI EST DISCUTÉ

① La continuité ? Indifférente. Le territoire peut comporter des « solutions de continuité » — △ l'expression signifie interruption, rupture, et non le contraire. Exemples : archipels, France et outre-mer, États-Unis avec l'Alaska et Hawaï. La discontinuité peut être facteur d'éclatement : les deux Pakistan, séparés d'environ 1 600 km, jusqu'au Bangladesh en 1971. (Le photocopié écrit « 16 00 km » — une espace a sauté.)

② L'enclavement ? Indifférent. Saint-Marin et le Vatican, entourés par l'Italie ; Kaliningrad, enclave russe entre Pologne et Lituanie ; le Haut-Karabagh, enclavé en Azerbaïdjan. △ Mise à jour : le Haut-Karabagh a été dissous au 1^{er} janvier 2024 après l'offensive de septembre 2023 — entité qui avait un territoire, une population et un pouvoir organisé, mais jamais la reconnaissance. La reconnaissance n'est pas un quatrième élément constitutif, mais sans elle un État ne tient pas.

③ La taille ? Indifférente. Monaco (le plus petit État membre de l'ONU, de l'ordre de 2 km²) ou le Vatican (quelques centaines d'habitants, non membre de l'ONU mais observateur) contre la Russie, le Canada, la Chine.

④ L'intangibilité ? Discutée — et la France l'écarte. Beaucoup de constitutions interdisent tout abandon de territoire. Pas la France :

Article 53 alinéa 3 de la Constitution de 1958 : nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

La règle n'interdit pas : elle conditionne. Applications : Algérie (1962), Comores (1974-1975) dont Mayotte s'est séparée en restant française, Nouvelle-Calédonie. C'est l'application du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes (§ 2.2.3).

2.2.3 La population, élément personnel (p. 4-6)

DÉFINITION — POPULATION, NATION, ÉTAT : TROIS CERCLES DISTINCTS

Population : « un **groupe humain, d'individus sédentaires, rattachés à un État** » — par la **nationalité**. « *Sédentaires* » lie les deux premiers éléments.

Nation : « un **groupement humain dans lequel les individus se sentent unis par des liens à la fois matériels et spirituels, et se perçoivent comme différents** des individus qui composent les autres groupements nationaux ».

Élément de la définition	Contenu	Portée
Liens matériels	Territoire, économie, langue, institutions	La base objective
Liens spirituels	Souvenirs, croyances, valeurs, projet	La base subjective
Différenciation	Le sentiment d'être distinct	La nation se définit aussi par ce qu'elle exclut — « l'unité nationale se fait souvent contre les autres nations »

	Nature	Exemple de non-coïncidence
Population	Fait démographique	Elle comprend des étrangers
Nation	Fait sociologique	Les Kurdes : une nation sans État
État	Réalité juridique	La Belgique : un État à deux nations

« *L'État ne se confond donc pas totalement avec la nation, ni même avec ses nationaux.* »

DÉFINITION — LES DEUX CONCEPTIONS DE LA NATION — ET POURQUOI ELLES ONT PRODUIT DES GUERRES

Le polycopié affirme que ces conceptions « furent à l'origine des guerres des XIX^e et XX^e siècles ».

	Conception allemande — OBJECTIVE	Conception française — SUBJECTIVE
Fonde ment	Éléments objectifs seuls, déterminisme : on naît d'une nation	Éléments objectifs + volonté : on veut en être
Auteurs	<i>(le polycopié n'en nomme aucun)</i>	Fustel de Coulanges, Renan
Critères	Géographie (frontières naturelles), langue (« tous les germanophones, y compris dans les Sudètes, en Belgique ou en Alsace »), religion, idéologie, race	Souvenirs communs « bons ou mauvais », symboles (fête nationale, hymne, salut au drapeau), communauté d'intérêts, parenté spirituelle, lien entre générations passées et à venir
Formule	Déterminisme	« Vouloir-vivre collectif »
Aboutissement cité	III^e Reich à partir de 1933 : la nation s'identifie à la race → élimination « par l'exode ou par la mort » des non-nationaux ; génocides ; purification ethnique , Yougoslavie 1991	La nation se rapproche de la patrie
Effet sur les frontières	Elles doivent suivre la langue ou la race	Elles résultent de la volonté des populations

⚠ « **À côté de** », et non « **à la place de** » : la conception française **ajoute** le subjectif sans évacuer l'objectif. Écrire « objectif contre subjectif » est une simplification.

Renan : conférence *Qu'est-ce qu'une nation ?*, Sorbonne, **11 mars 1882** — la nation y est « un **plébiscite de tous les jours** », un consentement continuellement renouvelé. **Le contexte fait la théorie** : Renan et Fustel écrivent **après 1870 et l'annexion de l'Alsace-Lorraine**. Si la nation se définit par la langue, l'Alsace est allemande ; par la volonté, elle est française. **La théorie est une arme dans un conflit territorial.**

⚠ **Et le polycopié se garde de tout angélisme** : le sentiment subjectif « peut naître aussi de **conquêtes** » — colonisations européennes, conquête de l'Ouest américain. **Le sentiment national n'est pas seulement constaté, il est produit — parfois par la force.**

DÉFINITION — ÉTAT-NATION, PRINCIPE DES NATIONALITÉS, DROIT DES PEUPLES

État-nation : un État dont la population coïncide avec une nation unique — **idéal-type rarement réalisé**, et « cette identification a été, là encore, facteur de conflits ».

Qui précède qui ?

Cas	Exemples	Ce qui s'est passé
La nation précède l'État	Italie, Allemagne	L'unification politique a doté d'un cadre juridique un sentiment préexistant
L'État précède la nation	France	« C'est lui qui a progressivement forgé la nation, autour des Rois puis de la République »
L'État doit créer la nation	États africains décolonisés	Ils « ont dû créer une nationalité, à partir de frontières imposées par le colonisateur »

Le principe des nationalités : « toute nation a droit à devenir un État ».

Date	Événement
1789 et Napoléon	Naissance et propagation
1815 — traité de Vienne	Combattu par la Sainte-Alliance
1848	Renaissance — « printemps des peuples »
1919 — traité de Versailles	Appliqué : « la carte de l'Europe est refaite sur cette base »

Sa forme moderne : le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, inscrit à la **Charte de l'ONU, article 1^{er} paragraphe 2**, et au **Préambule de la Constitution de 1958, alinéa 2** — « ce qui peut entraîner une **modification du territoire national** ».

Moteur de la décolonisation, sous le nom de **droit à l'autodétermination**.

EXEMPLE CHIFFRÉ — QUAND NATION ET ÉTAT NE COÏNCIDENT PAS — LES DEUX CAS ET TOUS LES EXEMPLES

① Une nation écartelée entre plusieurs États : **Allemagne 1945-1990** (RDA / RFA), les **deux Corées**, la nation **kurde** (Turquie, Irak, Iran, Syrie), les minorités **hongroises** (Roumanie, Slovaquie), la nation **basque** (Espagne et France).

② Un État regroupant plusieurs nations — « États **bi ou multinationaux** » : **Empire austro-hongrois** jusqu'en 1918, **Tchécoslovaquie, URSS** jusqu'en 1991, et « de façon moins radicale » le **Canada** et la **Belgique**.

PIÈGE FRÉQUENT

Erreur de date à corriger. Le polycopié écrit « la **Tchécoslovaquie jusqu'en 1991** ». Elle s'est séparée le **1^{er} janvier 1993** (« divorce de velours »). **1991 est la date de l'URSS**. Retiens : **URSS 1991, Tchécoslovaquie 1993**.

DÉFINITION — NATIONALITÉ, CITOYENNETÉ, ÉTRANGERS, APATRIDES — QUATRE STATUTS

Nationalité = le **lien juridique** qui rattache un individu à un État. **Citoyenneté** = le **droit de participer à la vie politique**.

Le principe et son exception, à citer exactement :

- **Article 3** de la Constitution : il **lie** nationalité et citoyenneté.
- **Article 88-3**, inséré en **1992** (révision préalable à Maastricht) : il les **dissocie pour les élections municipales**, par la **citoyenneté de l'Union européenne**. Le polycopié le qualifie de « **dérogation à l'article 3** ». *Concrètement : un ressortissant de l'Union résidant en France vote aux **municipales** et aux **européennes**, ni aux législatives ni à la présidentielle.*

Statut	Nationalité	Droits politiques	Droits garantis
National citoyen	✓	✓	Tous
Citoyen de l'Union en France	✗ française	Partiels — municipales, européennes	Tous les droits fondamentaux
Étranger (hors Union)	✗	✗	Administré et non citoyen : droit de saisir une juridiction — « ne serait-ce que si on leur refuse la qualité de réfugié » — et de se faire soigner
Apatride	✗ aucune	✗	Statut protecteur international

LE « REFUS DES APATRIDES » — deux mots sur la diapositive 5, rien dans le polycopié.

Un **apatride** est une personne qu'**aucun État ne reconnaît comme son ressortissant** (*a-* privatif + *patris*). **Conséquences** : aucun passeport, **aucune protection diplomatique**, aucun État tenu de l'accueillir, accès au travail, aux soins et à l'école entravé. **Causes** : conflit entre droit du sang et droit du sol · **disparition d'un État** (URSS, Yougoslavie) · déchéance de nationalité · discrimination. **Le « refus » est celui du droit international : convention de New York de 1954** (statut protecteur : papiers, titre de voyage, accès à la justice) et de **1961** (réduction des cas : obligation d'accorder la nationalité à l'enfant né sur le territoire qui serait autrement apatride). En France, l'**OFPRA** reconnaît ce statut. **Le lien avec le cours** : dans un système où tout individu doit relever d'un État, **l'apatride est l'anomalie que le système doit résorber**. C'est la preuve par l'absence que la population est un élément constitutif.

2.2.4 La souveraineté, élément formel et abstrait (diapositive 6 ; p. 6-8)

Territoire et population se constatent ; la souveraineté se démontre. C'est elle qui sépare un État d'une commune, d'une province ou d'une organisation internationale.

DÉFINITION — DÉFINITION ET CRITÈRE

« Sur la population de ce territoire, l'État doit exercer une *autorité politique exclusive*, appelée **souveraineté**. » **Autorité** = pouvoir de commandement. **Politique** = qui concerne la cité tout entière. **Exclusive** = le mot décisif : aucun autre pouvoir de même nature sur le même territoire.

Pouvoir	Fondement	Pourquoi ce n'est pas la souveraineté
De l'employeur	Le contrat	Révocable, et la loi le borne
Des parents	La loi	Octroyé par l'État, qui peut le retirer
D'une Église	L'adhésion	Volontaire — on peut le quitter
D'un maire	La loi	Délégué , borné, contrôlé
D'une mafia	La force	Illégitime et concurrencé
LA SOUVERAINETÉ	Elle-même	Elle ne tient d'aucun pouvoir et n'en souffre aucun

LE CRITÈRE — la « compétence de sa compétence » (*Kompetenz-Kompetenz*), formule de Georg Jellinek (1851-1911) : le pouvoir de **fixer soi-même l'étendue de ses propres pouvoirs**.

Le test, infaillible : *qui a fixé ce que cette entité a le droit de faire ?*

Entité	Qui fixe ses compétences ?	Souveraine ?
L'État français	Sa propre Constitution , qu'il révisé lui-même	Oui
La région PACA	La loi	Non
Le Land de Bavière	La Constitution fédérale	Non
L'Union européenne	Les traités que les États ratifient	Non — compétences d'attribution

DÉFINITION — LES TROIS CARACTÈRES, ET BODIN

Caractère	Sens	⚠
Suprême (= absolue chez Bodin)	Déliée de toute subordination : aucune autorité au-dessus	« Absolue » n'est pas « arbitraire » : c'est un terme de rapport, pas de mesure
Indivisible	Elle ne se partage pas : on décide en dernier ressort ou on ne décide pas	Fera la difficulté du fédéralisme : ce sont les compétences qui se répartissent, pas la souveraineté
Perpétuelle	Elle survit à celui qui l'exerce	C'est l'institutionnalisation , et cela annonce la personnalité morale

Jean Bodin (1530-1596), *Les Six Livres de la République*, 1576. Le contexte fait le concept : il s'agissait de « protéger l'indépendance de la Couronne française vis-à-vis du **Saint-Siège et du Saint Empire romain germanique** ». Affirmer que le roi ne relève de personne écartait les deux prétentions d'un coup. (*Repère complémentaire : les traités de Westphalie, 1648, consacrent le système des États souverains.*) ⚠ **Le polycopié signale lui-même la limite** : la définition est **négative** — **souveraineté-indépendance**, définie par rapport à d'autres souverains. D'où les marques, qui en donnent le contenu positif.

LES QUATRE MARQUES DE SOUVERAINETÉ selon Bodin — et leur état aujourd'hui :

Marque	Aujourd'hui
Faire la loi	Largement partagée avec l'Union européenne
Rendre la justice	Concurrencée par la Cour de justice de l'Union et la Cour européenne des droits de l'homme
Battre monnaie	Transférée à la Banque centrale européenne en zone euro
Lever une armée	Conservée , mais engagée dans des alliances

Ce tableau est la matière de la question « la souveraineté est-elle encore absolue ? ».

DÉFINITION — LES DEUX PLANS — LA DISTINCTION LA PLUS DEMANDÉE

	Souveraineté EXTERNE	Souveraineté INTERNE
Autre nom	Souveraineté DE l'État	Souveraineté DANS l'État
Sens	Indépendance	Suprématie
Contre qui	Les autres États	Toutes les autres autorités du territoire
Manifestations	Traités, guerre, siège à l'ONU, reconnaissance	Loi, impôt, justice, police
Question associée	Les limitations sont-elles possibles ?	Qui en est titulaire ? (§ 2.2.5)

Mnémotechnique : DE l'État = face aux autres = externe. DANS l'État = à l'intérieur = interne. La préposition dit tout — et l'inverser fait perdre la question.

DÉFINITION — LIMITATIONS ACCEPTÉES OU SUBIES — ET L'ÉTAT SOUMIS AU DROIT

	Limitation ACCEPTÉE	Limitation SUBIE
Origine	Un traité librement ratifié	La contrainte
Exemple	Union européenne , monnaie unique	Protectorat colonial — Tunisie 1881-1956, Maroc 1912-1956
Réversible	Oui	Non
Compatible avec la souveraineté	Oui	Non

Le raisonnement : accepter une limitation **est un acte de souveraineté** — l'État l'exerce au moment même où il la restreint. **Le critère n'est pas la forme juridique mais la réalité du consentement.** (Un *protectorat* est un régime où un État conserve ses institutions mais abandonne à un autre sa *politique étrangère et sa défense* — et le traité y a été imposé.)

LE PARADOXE : comment l'État peut-il être soumis à un droit qu'il a créé ? Celui qui fait la règle peut la défaire ; s'il peut la défaire, elle ne le lie pas.

	Droit naturel (jusnaturalisme)	Autolimitation
Stratégie	Un droit préexistant, constaté et non créé , fondé sur la raison, s'imposant à l'État partout et toujours	L'État consent à se lier lui-même : <i>patere legem quam fecisti</i>
Illustration	Antigone	L'engagement contractuel
L'État reste-t-il souverain ?	Non pleinement	Oui
Objections du polycopié	Contenu indéterminé ; « la souveraineté n'est plus illimitée »	Aucune garantie ; « l'autolimitation est-elle éternelle, et peut-on dépendre du seul bon vouloir de l'État ? »

(*Antigone*, tragédie de Sophocle : Créon interdit d'ensevelir Polynice ; Antigone désobéit et invoque des **lois non écrites des dieux**, supérieures et antérieures aux édits du roi. Elle oppose un droit que personne n'a fait à un droit positif injuste. **Droit naturel** = droit **constaté** ; **droit positif** = droit **posé**, du latin *positum*.*.)*

La conclusion du polycopié, remarquablement honnête : « les réponses **ne sont pas strictement juridiques** et elles sont **sûrement politiques** ». D'où l'**État de droit** (*Rechtsstaat*) — l'État lui-même soumis au droit, sous le contrôle d'un juge indépendant — qualifié de « **récent, fragile, loin d'être universel** ». **Ce n'est pas un acquis, c'est un équilibre entretenu.**

DÉFINITION — MONOPOLE DE LA CONTRAINTE, LÉGITIMITÉ, LÉGALITÉ

Le monopole de la force organisée. L'État est le seul à pouvoir contraindre : « **il n'y a pas de droit de se faire justice à soi-même** ». Pour faire respecter un contrat, il faut un **jugement**, puis un **huissier**, qui peut requérir la **force publique**. **Même le droit privé est sanctionné par l'État** — sans État pour exécuter, un contrat n'est qu'une promesse.

La légitimité. « Ce pouvoir de contrainte **doit être accepté par les gouvernés** » ; « **sans consentement, le pouvoir politique se confond avec le règne de la force** » ; « si le pouvoir est **pensé** comme légitime, il est accepté ». ⚠ **Retiens le verbe « pensé » : la légitimité n'est pas une qualité du pouvoir, c'est une croyance de ceux qui lui obéissent.** Le polycopié parle d'un côté « **magique** et irrationnel », confondu dans les sociétés anciennes avec le **charisme** — **c'est du Weber**. *Chronologie : naît au Moyen Âge, se développe au XVI^e siècle, s'épanouit au XVIII^e et avec les révolutions anglaise et française de 1789.*

	LÉGALITÉ	LÉGITIMITÉ
Question	Le pouvoir est-il conforme aux règles ?	Est-il reconnu comme juste ?
Nature	Juridique , objective, vérifiable	Politique , subjective, croyance
Se constate	En lisant les textes	En observant l'obéissance

Leur dissociation : le régime de Vichy (1940-1944), qui invoquait la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 tout en étant privé de légitimité. L'**ordonnance du 9 août 1944 sur le rétablissement de la légalité républicaine** a tranché en droit, en réputant **nuls** les actes de l'autorité de fait. **La légitimité l'a emporté et a effacé rétroactivement la légalité apparente.**

2.2.5 Les titulaires de la souveraineté (diapositive 7)

PIÈGE FRÉQUENT — RECONSTRUCTION INTÉGRALE

Sept mots sur la diapositive — « Monarchie · Oligarchie · Démocratie » — et rien dans le polycopié. → intégrale § 2.2.5.

DÉFINITION — LA CLASSIFICATION PAR LE NOMBRE

C'est la déclinaison de la **souveraineté interne** : à l'intérieur de l'État, **qui la détient ?** (« **Titulaire** » = celui à qui une chose appartient en droit, par opposition à celui qui l'exerce en fait.) **Le critère est le NOMBRE.**

Forme	Étymologie	Titulaire	Nombre
Monarchie	<i>monos + arkhê</i>	Un roi, un empereur, un prince	1
Oligarchie	<i>oligos + arkhê</i>	Un petit groupe	quelques-uns
Démocratie	<i>dêmos + kratos</i>	Le peuple tout entier	tous

Classification grecque (**Platon, Aristote**), reprise par **Bodin en 1576**. Elle est exhaustive : un, quelques-uns, tous.

PIÈGE FRÉQUENT

La nuance de vocabulaire qui vaut un point. Chez **Aristote**, chaque nombre a une forme **droite** et une forme **corrompue** : royauté / **tyrannie** · aristocratie / **oligarchie** · politeia / **démocratie**. « **Aristocratie** » est le pouvoir des meilleurs ; « **oligarchie** » en est la version corrompue. La diapositive emploie « oligarchie » au sens neutre moderne. ⚠ Et « **démocratie** » était péjoratif chez **Aristote** : un mot n'a pas un sens fixe, il a une histoire.

Les trois formes, illustrées :

- **Monarchie.** ⚠ Distinguer **absolue** — le monarque est **titulaire** de la souveraineté (Ancien Régime, Arabie saoudite) — et **constitutionnelle ou parlementaire**, où la **souveraineté appartient au peuple** (Royaume-Uni, Espagne, Belgique, Suède, Japon). Ces derniers relèvent, au sens du cours, de la **démocratie** : classer le Royaume-Uni parmi les monarchies souveraines est une erreur fréquente.
- **Oligarchie.** **Venise** patricienne jusqu'en 1797 · la *gérousia* de **Sparte** · les **régimes censitaires** — la monarchie de Juillet comptait ~250 000 électeurs pour 32 millions d'habitants · les **régimes à parti unique**.
- **Démocratie.** **Directe** (Athènes, *Landsgemeinden* suisses) · **représentative** (la quasi-totalité des démocraties) · **semi-directe** — élection et référendum : **la France**.

DÉFINITION — LE PROLONGEMENT FRANÇAIS : SOUVERAINETÉ NATIONALE ET POPULAIRE

Hors des deux supports, mais c'est ce que « les titulaires de la souveraineté » désigne en droit français — et cela commande la lecture de l'article 3.

	Souveraineté POPULAIRE	Souveraineté NATIONALE
Théoricien	Rousseau, <i>Du contrat social</i> (1762)	Sieyès, <i>Qu'est-ce que le Tiers-État ?</i> (1789)
Titulaire	Le peuple, citoyens vivants	La Nation, entité abstraite
Chaque citoyen détient	Une part	Rien — elle est indivisible
Le vote est	Un droit	Une fonction
Conséquence	Suffrage universel	Peut justifier le suffrage censitaire
Mandat	Impératif — l'élu est révocable	Représentatif — il représente la Nation entière
Démocratie	Directe ou semi-directe	Représentative

Article 3 alinéa 1 : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. »

La phrase est construite mot à mot pour combiner les deux doctrines : « souveraineté nationale » → Sieyès · « appartient au peuple » → Rousseau · « par ses représentants » → représentative · « par la voie du référendum » → directe. ⇒ La France est une démocratie SEMI-DIRECTE, et l'article 3 le prouve textuellement. L'alinéa 2 — « aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice » — est l'indivisibilité transposée en droit positif.

2.2.6 L'État, personne morale (p. 8-9) — absent des diapositives

DÉFINITION — LA NOTION ET SES CINQ CONSÉQUENCES

C'est la **seconde caractéristique juridique de l'État** annoncée par le polycopié lui-même. L'État est « une organisation dotée de la personnalité morale » : une entité abstraite, distincte de la personne de ceux qui parlent en son nom.

La personnalité morale « est conçue pour donner une *existence juridique* et une *capacité juridique* à des groupements d'individus qui poursuivent un but identique ». Elle existe en **droit privé** (sociétés, associations) et en **droit public** : l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics. △ Retiens cette liste : au § 2.3.4, c'est la personnalité morale qui distinguera une collectivité territoriale d'une simple circonscription administrative.

#	Conséquence	Portée
①	L'État survit à ses dirigeants	« Le roi est mort, vive le Roi » : transmission instantanée, pas un instant sans roi
②	Il est engagé par ses décisions quels que soient les hommes au pouvoir	Sans ce principe, aucun traité ni aucune dette publique ne serait possible
③	Les gouvernants sont titulaires de leurs fonctions, non propriétaires	Une fonction publique ne se vend, ne se lègue, ne se loue pas : elle est confiée
④	Les patrimoines sont distincts	« Locataire de l'Élysée » — image juste sur la temporalité, impropre juridiquement , le polycopié le signale
⑤	Il peut posséder, contracter, engager sa responsabilité, être jugé	La quatrième est la plus significative : l'État peut être condamné devant ses propres tribunaux — traduction procédurale de l'État de droit

LE CONTRE-MODÈLE : la conception patrimoniale, « héritée de la féodalité », où « les attributions publiques étaient considérées comme **une propriété susceptible d'être vendue**, selon le système de la **vénalité des offices** » — un conseiller au Parlement **achetait** sa charge et pouvait la revendre. Le polycopié note que des offices subsistent, « comme les **notaires** ». Et « le **Trésor public se confondait avec la cassette du souverain** » — l'impôt et la fortune personnelle du roi étaient un seul argent. **La première parade : l'inaliénabilité du domaine du royaume, posée par l'édit de Moulins de 1566** — dix ans avant Bodin. **On détache d'abord les biens du roi, puis son pouvoir.** La conception moderne s'impose en 1789.

Le polycopié conclut que la théorie est « **difficile à justifier sur le plan théorique** » : une personne morale n'existe pas physiquement, c'est une **fiction**. **Peu importe : elle fonctionne, et c'est ce qui la justifie.**

2.3 — § 3 : Les formes d'organisation (COMMENT) — diapositives 8 à 10

PIÈGE FRÉQUENT — LES TROIS DIAPOSITIVES DE CE PARAGRAPHE SONT VIDES

D8 : « De nombreuses variantes » / « Deux formes se dégagent ». **D9** : les trois principes du fédéralisme et un encadré « Exemples d'États fédéraux » **sans aucun exemple**. **D10** : « Définition · Exemples · Techniques utilisées · La transformation vers l'État régional » — **quatre titres, aucun contenu. Tout vient du polycopié (p. 10-16), complété.**

L'ordre suivi est celui du polycopié — du simple vers le composé — parce que le fédéralisme se définit par opposition aux deux autres. Les diapositives font l'inverse ; les deux ordres sont acceptables, annonce simplement ton plan.

2.3.1 Le critère unique

FORMULE CLÉ — LE NOMBRE D'ORDRES JURIDIQUES

Un « **ordre juridique** » = un ensemble de normes hiérarchisé et complet, ayant une **Constitution** à son sommet et ses propres organes.

Forme	Ordres juridiques	Constitutions	Sujets de droit international
État unitaire	1	1	1
État fédéral	2 superposés	1 fédérale + 1 par fédéré	1 — le seul État fédéral
Confédération	n, sans ordre commun	n, aucune commune	n — chaque membre

Trois conséquences immédiates. ① **La décentralisation ne crée pas un second ordre juridique** : une région n'a pas de Constitution, ses actes sont pris **en application de la loi** — la France reste unitaire, même très décentralisée. ② **La confédération ne crée pas d'État** : l'une des deux formes d'État composé « ne donne pas naissance véritablement à un État nouveau, mais à une **structure interétatique** ». ③ **Le fédéralisme, si** : on passe de n à $n + 1$ États.

Ce qui distingue ces formes, ce n'est ni la taille, ni le degré d'autonomie locale, ni le nombre de niveaux administratifs — c'est le nombre de Constitutions.

2.3.2 L'État unitaire (p. 10)

DÉFINITION — DÉFINITION, SUBORDINATION DES NORMES LOCALES, INDIVISIBILITÉ

« **Unité du pouvoir politique, un seul centre de décisions politiques. Il n'y a qu'un seul État.** » Une seule catégorie de lois, applicable partout.

△ Cela n'interdit pas les normes locales — arrêtés préfectoraux ou municipaux : « **la loi est nationale, les autres règles de droit sont locales** ». Mais elles sont verrouillées trois fois :

Verrou	Contenu
1	Prises en application de la loi — elles exécutent, elles ne créent pas
2	Conformes à la loi — hiérarchie des normes
3	C'est la loi qui détermine les matières où elles peuvent intervenir et organise leur contrôle

Le verrou 3 est décisif : l'autorité locale n'a pas la compétence de sa compétence — elle n'est pas souveraine.

L'INDIVISIBILITÉ. Article 1^{er} de la Constitution de 1958 : « **la France est une République indivisible** ». Elle se décline en quatre unités — mnémotechnique C-L-G-J :

Unité	Contenu
Constitution	Une seule pour tout le territoire
Législation	Les mêmes lois pour tous
Gouvernement	Un seul exécutif
Juridiction	Les mêmes tribunaux

Contexte : la formule apparaît **dès 1792**, « afin de lutter contre les ennemis de la Révolution, **accusés de fédéralisme** » — d'où la charge que le mot garde en France. △ Mais elle n'est **pas propre à la République** : la Constitution du **3 septembre 1791** disait déjà « **le Royaume est un et indivisible** ».

L'exception à l'unité de législation : le droit local d'Alsace-Moselle, maintenu par la loi du **1^{er} juin 1924**, qui reprend des éléments du droit allemand appliqué pendant l'annexion **1871-1918** — Concordat de 1801 toujours en vigueur, régime local d'assurance-maladie, jours fériés supplémentaires. △ **Il ne remet pas en cause le caractère unitaire : il subsiste parce que la loi nationale l'a maintenu, et elle pourrait l'abroger.**

Exemples d'États unitaires : « la Chine, le Portugal, l'Algérie, le Royaume-Uni, la Pologne », plus la France, le Japon, et l'Italie et l'Espagne sous la réserve du § 2.3.6.

PIÈGE FRÉQUENT

Le Royaume-Uni surprend, et il est instructif. Depuis la *devolution* de **1998**, l'Écosse, le pays de Galles et l'Irlande du Nord ont des assemblées et gouvernements propres. **Cela reste unitaire** parce que ces pouvoirs ont été **délégués par une loi de Westminster**, qui pourrait les reprendre : ils ne tiennent pas d'une Constitution. **Le test du § 2.2.4 tranche.**

2.3.3 Centralisation et déconcentration (p. 10-11)

DÉFINITION — DE LA CENTRALISATION AUX CIRCONSCRIPTIONS

Centralisation = toutes les décisions prises **au centre**. « L'État simple ou unitaire est **presque naturellement centralisé** ».

Étape	Acteur	Effet
Monarchie absolue	Les rois	Nivellement des particularismes locaux
Révolution	La Convention , les Jacobins , « dont le nom est devenu synonyme de centralisateurs »	Uniformisation
Consulat	Napoléon — loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800)	Création des préfets
XIX ^e s.	—	Le chemin de fer en étoile depuis Paris

Les deux formules critiques, à citer : « **Paris et le désert français** » — un géographe, **1947** (*Jean-François Gravier*) — et « **l'apoplexie du centre et la paralysie des extrémités** » — **Lamennais**, XIX^e siècle. (*L'apoplexie est un afflux de sang qui congestionne ; la paralysie, l'absence de commande. Trop au centre, rien à la périphérie.*)

Le polycopié en tire une conclusion pratique : cette centralisation « **n'est guère réalisable en dehors des micro-États** » et « **ne l'a jamais été, même en France** » — le nombre de dossiers est physiquement ingérable. **La déconcentration n'est pas une générosité politique, c'est une nécessité technique.**

Premier aménagement : les circonscriptions administratives — « **simples découpages territoriaux** », **sans personnalité morale**. Même à l'époque napoléonienne : départements, arrondissements, communes, avec préfets, sous-préfets et maires.

PIÈGE FRÉQUENT

LE piège du chapitre. « Département », « commune » et « région » désignent **deux choses différentes** : une **circonscription administrative de l'État** (ressort du préfet, **sans personnalité morale**) et une **collectivité territoriale** (personne morale, conseil élu). **Même nom, même carte, deux réalités juridiques.** Le polycopié appelle cela « une des difficultés de l'organisation administrative française ».

DÉFINITION — LA DÉCONCENTRATION

« Un aménagement territorial du pouvoir de décision à l'intérieur de l'État : les attributions de l'État sont réparties entre des autorités de l'État, nommées par lui, dans des circonscriptions administratives de l'État. »

Quatre mots portent la définition : aménagement (on déplace sans transférer) · à l'intérieur de l'État (même personne morale) · nommées (jamais élues) · circonscriptions (pas des collectivités).

Odilon Barrot : « c'est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche. » Le marteau = la même personne morale · qui frappe = le même pouvoir · le manche raccourci = la décision plus près du terrain. Elle change la distance, pas le titulaire.

LE POUVOIR HIÉRARCHIQUE — ce qui prouve qu'on reste dans l'État :

Porte sur	Prérogative	Le supérieur peut
Les actes	Injonction	Ordonner d'agir dans un sens déterminé
Les actes	Réformation	Modifier ou annuler l'acte et le remplacer
Les personnes	Nomination	Choisir le titulaire
Les personnes	Révocation	Le démettre

△ Il s'exerce **sans texte particulier** — il est **inhérent** à la subordination — et porte **sur la légalité ET sur l'opportunité** : le supérieur peut réformer un acte parfaitement légal qu'il juge inopportun. **C'est ce dernier point qui le distinguera de la tutelle.**

Les autorités déconcentrées : préfets, sous-préfets, directeurs départementaux et régionaux, **recteurs d'académie**, procureurs généraux et de la République — « **et même les maires** ».

PIÈGE FRÉQUENT

Cette incise est un test. Le maire a deux casquettes :

Casquette	Il agit pour...	Compétences	Contrôle
Agent de l'État — autorité déconcentrée	L'État, sous l'autorité du préfet et du procureur	État civil, publication des lois, élections, police judiciaire	Hiérarchique
Exécutif de la commune — collectivité décentralisée	La commune	Urbanisme, écoles, voirie, budget	De légalité

Même homme, même bureau, deux qualités juridiques et deux régimes de contrôle.

2.3.4 La décentralisation (p. 11-12)

DÉFINITION — DÉFINITION EN QUATRE ÉLÉMENTS, ET SES DEUX LIMITES

« La reconnaissance de collectivités, ou d'entités administratives, *distinctes de l'État pris en tant que personne morale, dotées elles aussi de la personnalité morale*, agissant selon un *principe d'autonomie*, qui est différent du contrôle hiérarchique. »

#	Élément	Conséquence
1	Entités distinctes de l'État	Ce ne sont pas des démembrements de l'État
2	Personnalité morale	Patrimoine, budget, capacité d'ester en justice — c'est le pivot
3	Principe d'autonomie	Elles décident elles-mêmes, dans leur domaine
4	Contrôle différent du hiérarchique	Tutelle, puis contrôle de légalité

LES DEUX LIMITES — ce qui empêche que ce soit du fédéralisme :

- Elles administrent, elles ne légifèrent pas : « ces entités ne sont là que pour créer et gérer des services publics, faire œuvre d'administration, et non édicter des lois ».
- Elles n'ont pas la compétence de leurs compétences — article 72 alinéa 3 : elles s'administrent librement « dans les conditions prévues par la loi ». La liberté est réelle, mais encadrée par une norme qu'elles n'ont pas faite.

Formule du polycopié : « autonomie et non indépendance ».

LE CONTRÔLE : de la tutelle au contrôle de légalité — loi du 2 mars 1982 (loi Defferre).

	Avant 1982 — tutelle	Après 1982 — contrôle de légalité
Moment	<i>A priori</i> : l'acte devait être approuvé	<i>A posteriori</i> : exécutoire dès transmission
Étendue	Légalité ET opportunité	Légalité seule
Qui annule	Le préfet lui-même	Le juge administratif — le préfet ne peut que le saisir (déféré préfectoral)

Le contrôle est passé d'une autorité administrative à un juge.

SYNTHÈSE — POUVOIR HIÉRARCHIQUE ET TUTELLE — LE TABLEAU QUI TRANCHE

	Pouvoir hiérarchique	Contrôle de tutelle / de légalité
S'exerce sur	Un subordonné, même personne morale	Une autre personne morale
Existe	De plein droit, sans texte	Seulement si un texte le prévoit
Porte sur	Légalité ET opportunité	Légalité seule
Le supérieur peut	Ordonner, réformer, annuler, révoquer	Seulement saisir le juge
Adage	—	« Pas de tutelle sans texte, pas de tutelle au-delà des textes »

EXEMPLE CHIFFRÉ — LES TROIS ACTES, ET LE DÉBAT

Acte	Texte	Contenu
I	Loi du 2 mars 1982 et suivantes	Fin de la tutelle <i>a priori</i> ; l'exécutif départemental et régional passe du préfet à un président élu ; transferts de compétences ; fonction publique territoriale
II	Révision constitutionnelle du 28 mars 2003	« L'organisation de la République est décentralisée » (art. 1 ^{er}) ; autonomie financière ; expérimentation ; référendum local
III ?	Réforme de 2010	Contesté : « présentée par les uns comme un acte III de la décentralisation, par les autres comme l'acte I d'une re-centralisation »

La dernière ligne enseigne une méthode : la qualification d'une réforme est un enjeu politique, pas seulement technique. Et le polycopié prévient que « la réalité est parfois différente de ces **modèles théoriques** » — ce qui annonce la thèse du § 2.3.6.

Le débat, que le polycopié donne en deux phrases :

Contre	Pour
Les notables locaux — le pouvoir se personnalise	La proximité : décider là où l'on connaît le terrain
La corruption — proximité entre décideurs et intérêts	La responsabilité : l'élu local est identifiable et sanctionnable
Le gaspillage — doublons, dépenses de prestige	L' adaptation aux besoins locaux
Les disparités entre collectivités riches et pauvres	La démocratie : plus de niveaux élus
L'argument central : la centralisation garantit « l' anonymat du pouvoir » et donc l' égalité de traitement	L'argument central : l'efficacité

△ « **L'anonymat du pouvoir** » signifie que la décision est prise **par un bureau, selon une règle générale, par quelqu'un qui ne te connaît pas** — donc **sans favoritisme**. L'**impersonnalité** est ici une **garantie d'égalité** : c'est le raisonnement de Weber sur la bureaucratie légale-rationnelle. **Le débat oppose l'égalité à l'efficacité.**

2.3.5 Déconcentration / décentralisation — le tableau le plus rentable du chapitre

SYNTHÈSE — À APPRENDRE LIGNE PAR LIGNE

	DÉCONCENTRATION	DÉCENTRALISATION
Personnes morales	Une seule : l'État	Deux : l'État et la collectivité
Autorités	Nommées par l'État	Élues par les habitants
Exemples	Préfet, sous-préfet, recteur, procureur, maire agent de l'État	Conseil municipal, départemental, régional
Cadre	Circonscription administrative (pas de personnalité morale)	Collectivité territoriale (personne morale)
Contrôle	Hiérarchique — injonction, réformation, nomination, révocation	De légalité — déféré au juge administratif
Étendue du contrôle	Légalité ET opportunité	Légalité seule
Budget	Celui de l'État	Budget propre
Formule	« Le même marteau, le manche raccourci »	« Autonomie et non indépendance »
Ce qui change	La distance	Le titulaire

La déconcentration déplace le pouvoir sans changer de mains ; la décentralisation change de mains sans créer un nouvel État.

LE TEST EN DEUX QUESTIONS, pour qualifier n'importe quelle situation : Q1 — L'autorité locale est-elle une personne morale distincte de l'État ? Non → **déconcentration**. Oui → Q2. **Q2 — Peut-elle édicter des lois et fixer elle-même ses compétences ?** Non → **décentralisation**. Oui → **fédéralisme**.

Situation	Q1	Q2	Qualification
Le préfet prend un arrêté	Non	—	Déconcentration
Le conseil régional vote un budget	Oui	Non	Décentralisation
Le Landtag de Bavière vote une loi	Oui	Oui	Fédéralisme

2.3.6 L'État régional — « la transformation » de la diapositive 10

DÉFINITION — DÉFINITION ET THÈSE DU CONTINUUM

Une situation intermédiaire entre État unitaire et État fédéral — « on parle souvent de l'État régional ou même d'État autonome à propos de l'Italie ou de l'Espagne ».

	Unitaire décentralisé (France)	État régional (Italie, Espagne)
Où le partage des compétences est fixé	Dans la LOI, que l'État modifie seul	Dans la CONSTITUTION — protégée contre la loi ordinaire
Auto-organisation	Non	Oui, partiellement (statuts d'autonomie)
Pouvoir normatif	Réglementaire	Certaines régions votent de véritables lois régionales

Le premier point est le décisif : une compétence inscrite dans la Constitution ne peut plus être reprise par une simple loi.

LA THÈSE DU POLYCOPIÉ : « il existe plus de différences de degré entre toutes ces formes d'États que des différences de nature ».

autonomie locale croissante ----->

CENTRA- LISATION	DÉCONCEN- TRATION	DÉCENTRA- LISATION	ÉTAT RÉGIONAL	FÉDÉRA- LISME	CONFÉDÉ- RATION
Monaco	France (préfets)	France (régions)	Italie Espagne	Allemagne États-Unis	CEI Commonwealth

<----- UN SEUL ORDRE JURIDIQUE ----->|<- 2 ordres ->|<- n ordres ->

^

la seule rupture DE NATURE :
on passe de 1 à 2 Constitutions

⚠ La nuance a une limite : entre État régional et État fédéral subsiste une rupture de nature — le passage de un à deux ordres juridiques.

Formulation juste : différence de degré dans les faits, de nature en droit.

Le cas français. Le polycopié : « l'autonomie donnée à certaines parties du territoire français outre-mer éloigne la France du strict modèle unitaire ». La Nouvelle-Calédonie dispose d'un Congrès adoptant des « lois du pays » contrôlées par le Conseil constitutionnel, et d'une citoyenneté calédonienne distincte pour certains scrutins — deux dérogations aux piliers du modèle unitaire. La qualification tient ; l'homogénéité, non.

2.3.7 L'État composé (1) : la Confédération (p. 12-13) — absente des diapositives

DÉFINITION — DÉFINITION ET FONCTIONNEMENT

« L'État composé est un *État composé d'États*, ou encore un État divisible en parties internes méritant elles-mêmes le nom d'États. » Deux formes, « mais l'une d'elles ne donne pas naissance véritablement à un État nouveau, mais à une structure interétatique ».

La confédération est une association d'États par un TRAITÉ international.

Les cinq traits de fonctionnement :

#	Trait	Raison
①	Organe central de compétences énumérées dans le traité	Il ne peut faire que ce qui y figure
②	Composé de représentants nommés par les États	Ce sont des diplomates , pas des parlementaires : ils représentent des gouvernements, non des peuples
③	Décisions en principe à l'unanimité	Un État souverain ne peut pas se voir imposer ce qu'il n'a pas accepté — d'où lenteur et fragilité
④	Pas d'effet direct : ratification requise	La décision n'atteint pas le citoyen : il n'existe pas d'ordre juridique confédéral
⑤	Les États conservent souveraineté et existence internationale	La coopération porte surtout sur le diplomatique et le militaire

LE DROIT DE RETRAIT — le critère qui a coûté une guerre. « Dans une Confédération, un membre peut en principe se retirer, à la différence de l'État fédéral. » **Raison juridique : on dénonce un traité ; on ne se retire pas d'une Constitution. Ce fut « l'enjeu majeur de la guerre de Sécession » (1861-1865).** Les États du Sud se nommaient « **États confédérés** » — le nom affirmait leur thèse : l'Union serait une association d'États souverains dont on peut sortir. **La guerre a tranché un débat de qualification juridique par les armes.**

PIÈGE FRÉQUENT

⚠ **Vocabulaire contre-intuitif** : les « **Confédérés** » sont les **Sudistes sécessionnistes**, les « **fédéralistes** » les **Nordistes partisans du pouvoir central**. L'inverser se voit. (Nuance : une Constitution fédérale peut exceptionnellement prévoir la sécession — celle de l'URSS le faisait, et cela a servi de cadre juridique en 1991. **L'exception confirme le critère : c'est bien la Constitution qui décide.**)

EXEMPLE CHIFFRÉ — LES EXEMPLES, ET LE DESTIN DES CONFÉDÉRATIONS

Confédération	Période	Devenue
États-Unis	Articles de Confédération	État fédéral
Confédération helvétique	Avant 1848	État fédéral — « mais qui a gardé cette dénomination désormais trompeuse »
Confédération germanique	1815-1866, englobant l'Autriche	Puis Confédération de l'Allemagne du Nord jusqu'en 1871, avant l'État fédéral
Commonwealth	Depuis la décolonisation britannique	« Les liens sont très distendus »
C.E.I.	Depuis 1991, sauf les États baltes	Confédération de dislocation

PIÈGE FRÉQUENT

Deux rectifications. ① Le polycopié date la confédération américaine « de 1778 à 1787 ». Chronologie retenue : **Articles de Confédération adoptés en 1777, en vigueur en 1781**, remplacés par la **Constitution rédigée en 1787 et appliquée en 1789** — 1787 est la date de la Convention de Philadelphie, non la fin de la confédération. ② Le polycopié écrit « **Confédération des États indépendants** » : le nom officiel est **Communauté des États indépendants**.

Et la remarque sur la Suisse est excellente : le nom officiel du pays est « Confédération suisse », son code **CH** vient de *Confœderatio Helvetica* — **or c'est un État fédéral depuis 1848. On qualifie un État par ses institutions, jamais par son nom.**

Le destin : une forme de transition, jamais un état stable. « Les confédérations **ne sont pas faites pour durer** » ; « **la fédération est une confédération qui a réussi** ». Deux évolutions : **d'agrégation** (États-Unis, Suisse, Allemagne) ou **de dislocation** (CEI, Commonwealth). **Raison** : unanimité, ratification, absence d'effet direct rendent l'ensemble lent et facile à bloquer — **le statu quo est structurellement instable.**

2.3.8 L'État composé (2) : l'État fédéral (p. 13-14)

DÉFINITION — DÉFINITION EN TROIS AFFIRMATIONS

« L'État fédéral est une union d'États au sein de laquelle un nouvel État se superpose à ces États. Des États souverains acceptent d'abandonner des compétences pour former un nouvel État : il y a donc création d'un État supplémentaire. » « Ce fédéralisme naît par une Constitution, à la différence de la Confédération qui naît d'un Traité. » « Cet État fédéral est le seul qui subsiste au niveau international. »

Les quatre conséquences du mot « Constitution » :

	Traité (confédération)	Constitution (fédération)
Nature de l'acte	Droit international entre souverains	Droit interne d'un ordre juridique nouveau
Qui l'adopte	Les gouvernements , par ratification	Le pouvoir constituant — souvent le peuple
Applicabilité	Indirecte : ratification puis transposition	DIRECTE : elle s'applique immédiatement aux citoyens
Sortie	Oui — on dénonce un traité	Non
Révision	Unanimité en principe	Majorité qualifiée des États fédérés

△ Le troisième point est le plus souvent oublié : dans une fédération, le droit fédéral atteint **DIRECTEMENT** le citoyen. C'est ce qui prouve l'existence d'un second ordre juridique, et non une simple coopération.

LA CONSTRUCTION À DEUX ÉTAGES. Les États membres « ont gardé les apparences (et la réalité) d'un État avec une **Constitution, un Parlement, des tribunaux** ». Au-dessus, le nouvel État « **englobe les États fédérés mais ne les absorbe pas** » — « une synthèse de l'État unitaire et de la Confédération ». Devise citée : ***E pluribus unum***, « unité dans la diversité ».

PIÈGE FRÉQUENT

Les noms des entités fédérées — et le piège de traduction. **Provinces** au Canada, **cantons** en Suisse, **Länder** en Allemagne et en Autriche, **Régions** en Belgique, mais **États** en Australie, en Inde et aux États-Unis. △ « **Aux États-Unis, le mot *State* est réservé aux États fédérés** » ; la fédération se dit « les États-Unis » au pluriel, ou *the federal government*. Précise chaque fois de quel étage tu parles.

EXEMPLE CHIFFRÉ — LES EXEMPLES D'ÉTATS FÉDÉRAUX — L'ENCADRÉ VIDE DE LA DIAPOSITIVE 9, REMPLI

État fédéral	Entités fédérées	Nombre	Seconde chambre
États-Unis	<i>States</i>	50	Sénat — 2 par État
Allemagne	<i>Länder</i>	16	Bundesrat — pondéré
Suisse	Cantons	26	Conseil des États
Autriche	<i>Länder</i>	9	<i>Bundesrat</i>
Belgique	Régions (3) et Communautés (3)	3 + 3	Sénat
Canada	Provinces	10	Sénat — nommé
Australie	<i>States</i>	6	Sénat
Inde	<i>States</i>	28	<i>Rajya Sabha</i>
Brésil	<i>Estados</i>	26 + district fédéral	Sénat fédéral
Mexique · Argentine · Russie · Émirats arabes unis · Malaisie · Nigeria			

Les trois exemples du polycopié — États-Unis, Allemagne, Suisse — sont les plus sûrs : ce sont ceux qu'il développe.

PIÈGE FRÉQUENT

Le cas belge, atypique et souvent cité. C'est le seul **fédéralisme par DISSOCIATION** de la liste : la Belgique était unitaire et s'est fédéralisée à partir de 1970. La plupart des fédérations naissent par **AGRÉGATION**. Et elle superpose deux types d'entités — trois **Régions** définies par le territoire, trois **Communautés** définies par la langue : **un habitant** relève des deux.

2.3.9 Les trois principes du fédéralisme (diapositive 9 ; p. 14-16)

FORMULE CLÉ — S-A-P — EMPILER, PARTAGER, ASSOCIER

Attribués à **Georges Scelle (1878-1961)**. Δ Rappel de la divergence : **trois** sur la diapositive, **deux** dans le polycopié, qui traite la superposition dans sa **définition** sans la nommer principe. **Je retiens les trois.**

	Principe	Ce qu'il affirme	Question
1	Superposition	Deux ordres juridiques se superposent sur le même territoire et la même population	Comment est-ce construit ?
2	Autonomie	Chaque niveau a un domaine propre où il décide seul	Que peut faire chacun ?
3	Participation	Les fédérés participent aux décisions fédérales	Comment se protègent-ils ?

DÉFINITION — ① SUPERPOSITION

La matière chez le polycopié : « un nouvel État **se superpose** » · « **construction à deux étages** » · « englobe mais n'absorbe pas » · « la Constitution fédérale crée **un nouvel ordre juridique et politique** ».

Trois conséquences. ① **Tout citoyen relève des deux ordres à la fois** — un Bavarois est soumis au droit fédéral **et** au droit du Land, sans choisir. ② **Deux séries d'institutions parallèles** — deux exécutifs, deux parlements, deux ordres de juridictions. ③ **Il faut une règle de conflit : le droit fédéral prime** — d'où la nécessité du juge constitutionnel.

L'illustration du polycopié : « il est plus facile de **divorcer à Las Vegas (Nevada)** qu'ailleurs, **la peine capitale ne s'applique pas de la même manière**, l'avortement est admis ou aboli dans certains États ». **Deux Américains peuvent être soumis à des règles opposées : même étage fédéral, étages fédérés différents.**

DÉFINITION — ② AUTONOMIE

« Doivent se retrouver aux deux niveaux les trois éléments de l'État : le territoire, la population, et une *Constitution*. » [△]

Note le mot : « une *Constitution* » et non « la souveraineté ». Ce n'est pas une inadvertance : la souveraineté étant indivisible, on ne peut pas dire que les fédérés en détiennent une part.

Élément	Niveau fédéré	Niveau fédéral
Territoire	Celui de chaque État	La somme des territoires fédérés
Population	Citoyen fédéré	Citoyen fédéral — « chaque individu se dédouble »
Pouvoir organisé	Constitution de l'État fédéré	Constitution fédérale

LE PARTAGE DES COMPÉTENCES. Compétence générale (de droit commun, résiduelle) = s'applique par défaut, son titulaire est compétent pour tout ce qui ne lui a pas été retiré ; interprétation large. Compétence d'attribution (d'exception) = résulte d'une liste ; interprétation stricte. Principe standard : ce qui n'est pas expressément fédéral est fédéré.

Modèle	Compétence générale	Exemples
Standard	Aux États fédérés	États-Unis, Suisse
Inversé	À l'État fédéral ; les provinces ont le résidu	Canada — « d'où la permanence du problème québécois »
À trois listes	Partage détaillé + domaine concurrent	Allemagne, articles 70 et suivants : compétence exclusive de la Fédération, compétence des Länder, et compétence concurrente où « les Länder peuvent légiférer mais la Fédération a le droit de légiférer s'il apparaît un besoin de législation fédérale », par subsidiarité

DÉFINITION

Subsidiarité — employée sans être définie par le polycopié : une compétence s'exerce au niveau le plus bas possible et ne remonte que si le niveau supérieur peut mieux atteindre l'objectif. *Subsidium* = « le secours » : le supérieur intervient en renfort. C'est aussi un principe fondamental du droit de l'Union européenne (article 5 du traité sur l'Union).

COMPÉTENCES EXTERNES ET INTERNES. « Les relations avec l'étranger sont confiées à l'État fédéral puisque c'est lui qui dispose seul de la souveraineté internationale » — six domaines : diplomatie • défense • économie • monnaie • citoyenneté • nationalité. [△] Compare avec les marques de Bodin : battre monnaie, lever une armée. Ce sont les mêmes attributs — logique, ce sont eux qui font l'État au sens international. Exceptions citées : le Québec a signé directement une « entente » avec la France et dispose à Paris d'une délégation à statut diplomatique ; du temps de l'URSS, l'Ukraine siégeait à l'ONU.

AUTO-ORGANISATION. Chaque État fédéré a « une Constitution, un parlement (Congrès de l'État aux États-Unis) et un exécutif ». Le gouverneur est « l'équivalent local, et lui aussi élu, du président des États-Unis » ; le ministre-président d'un Land, l'équivalent du chancelier. Organisation juridictionnelle distincte, et « chaque État possède son drapeau et un hymne » — exactement les symboles extérieurs dont le § 2.0 disait que l'État a besoin.

PIÈGE FRÉQUENT

LA PHRASE LA PLUS IMPORTANTE DU PARAGRAPHE : « L'État fédéré est donc a priori très différent de la collectivité décentralisée, pour laquelle l'autonomie n'est qu'administrative. »

	Collectivité décentralisée	État fédéré
Norme qui la régit	La loi nationale	Sa propre Constitution
Pouvoir	Réglementaire — elle administre	Législatif — il légifère
Compétence de sa compétence	Non	Oui, dans son domaine
Organes	Assemblée élue et exécutif	Parlement, exécutif, juridictions
Autonomie	Administrative	Politique et constitutionnelle
Protection	Aucune contre la loi	Constitutionnelle, garantie par un juge

Et le photocopié referme la boucle : « chacun de ces États fédérés est lui-même un État unitaire avec ses collectivités décentralisées ». Le schéma se répète en cascade.

LA GARANTIE : le juge constitutionnel. « La protection du partage des compétences se fait par la voie **juridictionnelle** » — **Cour suprême** américaine, **Cour constitutionnelle** allemande. **Sans juge, le plus fort l'emporterait.** △ Et le photocopié observe que ces juridictions « **contribuent en pratique à renforcer le centralisme juridique, et donc politique** » : **en tranchant, le juge unifie.** Le gardien du fédéralisme en est aussi, à long terme, un facteur d'érosion.

DÉFINITION — ③ PARTICIPATION

« Les États fédérés sont associés à l'organisation de l'État fédéral ainsi qu'à la révision de la Constitution fédérale, ce qui est logique puisque l'État fédéral résulte au départ d'un accord volontaire. »

△ **Sa raison d'être : l'autonomie seule ne protège pas.** Si l'État fédéral pouvait réviser seul la Constitution, l'autonomie ne vaudrait rien. **La participation est la garantie de l'autonomie**, non un principe indépendant.

PREMIÈRE FORME — la seconde chambre. « Il existe **dans tout État fédéral une seconde chambre** où siègent des représentants des États-membres, afin que ceux-ci soient représentés **au même titre que la population**, qui l'est dans la première chambre. »

Pays	Chambre du peuple	Chambre des États
États-Unis	Chambre des représentants	Sénat
Allemagne	Bundestag	Bundesrat

Le Sénat américain « participe à l'œuvre législative et budgétaire » mais aussi à « certaines attributions de l'exécutif » : **ratification des traités, confirmation des nominations fédérales**, dont les membres de la Cour suprême. *L'article 50 de la Loi fondamentale allemande* △ (le polycopié écrit « Loi Fédérale » ; le texte s'appelle **Loi fondamentale**, *Grundgesetz, du 23 mai 1949) prévoit que le **Bundesrat est composé de membres des gouvernements des Länder : une seconde chambre faite d'exécutifs régionaux**, construction unique.*

Représentation égalitaire ou pondérée ?

Modèle	Principe	Exemple
Égalitaire	Même nombre de sièges par État	États-Unis — 2 par État : la Californie (39 M) et le Wyoming (< 600 000) pèsent autant. C'est le cœur du compromis fédéral : la première chambre corrige pour les grands États, la seconde pour les petits
Intermédiaire	2 par canton, sauf six entités qui n'en élisent qu'un (anciens demi-cantons)	Suisse — article 150 de la Constitution de 1999
Pondérée	Nombre variable selon la population	Allemagne — 3 à 6 voix par Land

PARTICIPATION À L'EXÉCUTIF. Le président américain « **n'est pas élu au suffrage universel direct**, mais avec un mécanisme de **décompte des mandats électoraux par État** ». Chaque État désigne des **grands électeurs** en nombre égal à sa représentation au Congrès, et le vainqueur d'un État en remporte en général la totalité. △ **Un candidat peut donc être élu sans avoir le plus de voix au niveau national — ce n'est pas un dysfonctionnement : le président est élu par les États.**

SECONDE FORME — la révision de la Constitution fédérale. « Celle-ci suppose l'approbation des États-membres et **c'est la garantie majeure.** » Aux États-Unis : **deux tiers des deux chambres du Congrès**, puis ratification par **les trois quarts des législatures**, soit **38 sur 50** ($0,75 \times 50 = 37,5$, arrondi au supérieur). (27 amendements depuis 1789, dont 10 dès 1791.)

« *Il y a donc des difficultés sérieuses pour réviser la Constitution mais ces contraintes sont volontaires, afin de protéger l'équilibre entre la Fédération et les États fédérés.* »

La rigidité constitutionnelle n'est pas un défaut de conception : c'est le prix consenti pour que les fédérés acceptent l'union.

2.3.10 Le tableau général des formes d'État

SYNTHÈSE — LES SIX FORMES SUR UNE SEULE GRILLE

	Unitaire centralisé	Unitaire déconcentré	Unitaire décentralisé	État régional	État fédéral	Confédération
Nombre d'États	1	1	1	1	1 fédéral + n fédérés	n, aucun nouveau
Ordres juridiques	1	1	1	1	2 superposés	n, sans ordre commun
Acte fondateur	—	—	—	Constitution	Constitution	Traité
Personnes morales locales	Non	Non	Oui	Oui	Oui	—
Autorités locales	—	Nommées	Élues	Élues	Élues	—
Pouvoir local	—	Décision administrative déléguée	Administratif	+ législatif limité	Législatif et constitutionnel	Souverain
Contrôle	—	Hiérarchique	De légalité (juge)	Constitutionnel	Juge constitutionnel	Aucun
Effet direct du niveau supérieur	—	—	—	—	Oui	Non
Retrait	—	—	—	—	Non	Oui
Sujet de droit international	L'État	L'État	L'État	L'État	L'État fédéral seul	Chaque membre
Exemples	Monaco	France (préfets)	France (régions)	Italie, Espagne	États-Unis, Allemagne, Suisse	CEI, Commonwealth

POINT D'EXAMEN — LES TROIS QUESTIONS QUI QUALIFIENT N'IMPORTE QUEL ÉTAT

Q1 — Combien de Constitutions sur ce territoire ? Une → **unitaire ou régional**, va en Q2. Plusieurs superposées → **fédéral**, va en Q3. Plusieurs sans texte commun supérieur, mais un traité → **confédération**. **Q2 — Les autorités locales sont-elles élues et personnes morales ?** Non, nommées et sans personnalité morale → **déconcentration**. Oui, mais pouvoir **administratif** fixé par la loi → **décentralisation**. Oui, compétences **garanties par la Constitution** et pouvoir législatif → **État régional**. **Q3 — Les fédérés participent-ils aux décisions fédérales et à la révision ?** Oui → **fédéralisme abouti**. Non → **fédéralisme de façade**. C'est la question qui distingue un **fédéralisme réel** d'un **fédéralisme nominal**.

2.3.11 L'Union européenne : ni confédération, ni fédération

DÉFINITION — LA CHRONOLOGIE ET LA QUALIFICATION			
Année	Traité	Apport	
1951	Paris	CECA	
1957	Rome	CEE et Euratom	
1992	Maastricht, signé le 7 février	Crée l'Union européenne et la monnaie unique	
1997 · 2001 · 2007	Amsterdam · Nice · Lisbonne	Architecture actuelle	

Le photocopié : ces constructions « sont **proches de la Confédération**. Mais elles présentent des **originalités multiples** ».

Critère	Confédération	Union européenne	Fédération
Acte fondateur	Traité	Traité ✓	Constitution
Membres souverains	Oui	Oui ✓	Non
Sujets de droit international	Les membres	Les membres ✓	L'État fédéral seul
Retrait possible	Oui	Oui — art. 50 TUE ✓	Non
Effet direct	Non	OUI ✕	Oui
Primauté	Non	OUI ✕	Oui
Parlement élu au suffrage direct	Non	Oui ✕	Oui
Monnaie commune	Non	Oui ✕	Oui
Citoyenneté commune	Non	Oui ✕	Oui
Décisions à la majorité	Rare	Fréquent ✕	Oui
Armée commune	Parfois	Non ✓	Oui

Cinq traits confédéraux, six traits fédéraux : elle n'entre dans aucune case.

DÉFINITION

Les deux principes que le photocopié décrit sans les nommer. **Effet direct** : certaines normes de l'Union créent directement des droits pour les particuliers, invocables devant le juge national sans reprise par l'État. **Primauté** : en cas de conflit, la norme de l'Union l'emporte sur la norme nationale, y compris législative. △ Tous deux ont été dégagés par la Cour de justice dans les années 1960 — ils ne figuraient pas dans les traités d'origine. C'est le juge qui a transformé la nature de la construction européenne. (Instruments : le **règlement** est directement applicable ; la **directive** fixe un résultat et doit être **transposée**.)

La limite que le photocopié signale : « seule la Constitution échappe (provisoirement ?) à cette primauté, et sous réserve, en France, des articles 88-1 et suivants ». En droit interne français, la Constitution reste au sommet ; pour la Cour de justice, le droit de l'Union prime sur tout. Ce désaccord n'est pas résolu — reprends le point d'interrogation.

Formulation attendue : « L'Union résiste aux catégories classiques. Elle naît d'un traité, ses membres restent souverains et peuvent s'en retirer : traits confédéraux. Mais son droit a l'effet direct et la primauté, son parlement est élu au suffrage direct, elle a une monnaie et une citoyenneté propres : traits fédéraux. On la qualifie d'organisation sui generis, c'est-à-dire d'espèce unique — ce qui est moins une définition qu'un constat d'échec des catégories existantes. »

Et le photocopié fournit l'ouverture : « souvent la Confédération est une étape vers le fédéralisme » ; « la fédération est une confédération qui a réussi ». Appliquée à l'Europe, la phrase devient une question ouverte.

2.4 — La Section III : annoncée et absente

PIÈGE FRÉQUENT — LE SEUL ✖ DU CHAPITRE

L'introduction du polycopié annonce : « La République française... a été longtemps le **prototype de l'État unitaire (Section III)** ». **La table des matières n'en comporte que deux, et le document s'arrête page 16.** Je ne reconstitue pas un contenu que je n'ai pas.

Demande : vérifie s'il existe des pages supplémentaires, ou une suite distribuée par l'enseignante. **Transmets-les, je les intégrerai.**

En attendant, tu n'es pas démuni — le plan pour « La France est-elle encore un État unitaire ? » est déjà dans ce document : **I. La qualification unitaire tient** — un seul ordre juridique (§ 2.3.1) ; article 1^{er}, « République indivisible » et les quatre unités C-L-G-J (§ 2.3.2) ; article 72 alinéa 3, pas de compétence de leurs compétences (§ 2.3.4). **II. Mais l'État est profondément transformé** — décentralisation en trois actes (§ 2.3.4) ; déconcentration dense (§ 2.3.3) ; droit local d'Alsace-Moselle (§ 2.3.2) ; autonomies outre-mer qui « éloignent la France du strict modèle unitaire » (§ 2.3.6) ; souveraineté partagée avec l'Union (§ 2.3.11 et § 2.2.4). **Conclusion :** le **critère juridique** est intact, l'**homogénéité** ne l'est plus — **différences de degré dans les faits, de nature en droit.**

3. Points de vigilance

3.1 — Les confusions classiques

Vingt-quatre couples de notions voisines. Pour chacun, **le critère qui tranche**.

Notion A	Notion B	Le critère qui les sépare
état (minuscule)	État (majuscule)	Une manière d'être contre le pouvoir politique institutionnalisé . La majuscule n'est pas un ornement
État au sens large	État au sens étroit	Les trois éléments réunis contre le seul pouvoir central (opposé aux collectivités, ou à la société civile)
Population	Nation	Un fait démographique contre un fait sociologique : habiter contre se sentir uni et distinct
Nation	État	Une réalité sociologique contre une réalité juridique . Les Kurdes sont une nation sans État
Nationalité	Citoyenneté	Le lien juridique à l'État contre le droit de participer à la vie politique . L'article 88-3 les dissocie pour les municipales
Citoyen	Administré	Le premier participe à la formation de la volonté de l'État ; le second y est seulement soumis et protégé
Étranger	Apatride	L'étranger a une nationalité, ailleurs ; l'apatride n'en a aucune
Conception allemande de la nation	Conception française	Éléments objectifs seuls contre éléments objectifs + volonté . « À côté de », non « à la place de »
Souveraineté externe	Souveraineté interne	Souveraineté DE l'État (indépendance, face aux autres États) contre DANS l'État (suprématie, à l'intérieur)
Souveraineté	Compétence	La souveraineté fixe les compétences ; une compétence est reçue . C'est la « compétence de sa compétence »
Souverain	Autonome	Le souverain détermine lui-même l'étendue de ses pouvoirs ; l'autonome agit librement dans un cadre qu'un autre a fixé
Absolu (Bodin)	Arbitraire	« Absolu » = délié de toute subordination . Ce n'est pas « sans limite morale »
Légalité	Légitimité	Conformité aux règles (vérifiable) contre acceptation par les gouvernés (croyance). Vichy a séparé les deux
Droit naturel	Droit positif	Un droit constaté , préexistant contre un droit posé par une autorité
Droit naturel	Autolimitation	La limite vient d'au-dessus de l'État contre de l'État lui-même
Personne physique	Personne morale	Un être humain contre un groupement doté d'une existence juridique propre
Titulaire d'une fonction	Propriétaire	On est investi d'une fonction publique ; on ne la possède pas. Contre-modèle : la vénalité des offices
Circonscription administrative	Collectivité territoriale	Pas de personnalité morale contre personnalité morale . Même nom, même carte, deux natures
Déconcentration	Décentralisation	Une seule personne morale contre deux . Autorités nommées contre élues
Pouvoir hiérarchique	Contrôle de tutelle	Existe de plein droit , porte sur la légalité et l'opportunité , permet de réformer — contre : texte requis, légalité seule, saisine du juge
État unitaire décentralisé	État régional	Compétences fixées par la LOI contre fixées par la CONSTITUTION , avec auto-organisation partielle
Collectivité décentralisée	État fédéré	Elle administre ; il légifère . Autonomie administrative contre constitutionnelle

Notion A	Notion B	Le critère qui les sépare
Confédération	Fédération	Traité contre Constitution . Retrait possible contre impossible. Pas d'effet direct contre effet direct
Confédérés (guerre de Sécession)	Fédéralistes	Les Sudistes sécessionnistes contre les Nordistes partisans du pouvoir central . Le vocabulaire est contre-intuitif

3.2 — Les erreurs que commet la majorité des étudiants

1. **Confondre l'État et le gouvernement.** L'État est permanent et abstrait ; le gouvernement est une équipe temporaire. C'est toute la portée de la personnalité morale.
2. **Confondre l'État et la nation.** Les deux cercles se recoupent souvent, ne coïncident presque jamais. Un État multinational et une nation sans État sont des cas courants, pas des curiosités.
3. **Écrire que la souveraineté est « le pouvoir absolu » sans expliquer « absolu ».** Chez Bodin, le mot signifie **délié de toute subordination** — un rapport, non une mesure.
4. **Oublier l'un des deux plans de la souveraineté.** Une copie qui ne traite que l'indépendance externe, ou que la suprématie interne, traite la moitié de la question.
5. **Croire que toute limitation de souveraineté la détruit.** La limitation **librement acceptée** est un **exercice** de la souveraineté. Seule la limitation subie la nie — c'est la différence entre l'Union européenne et un protectorat.
6. **Confondre légalité et légitimité.** La première se vérifie dans les textes, la seconde se constate dans l'obéissance. Vichy est l'exemple canonique de leur dissociation.
7. **Présenter les deux théories de l'origine comme une alternative à trancher.** Elles ne répondent pas à la même question : l'une décrit un fait, l'autre fonde une justification.
8. **Attribuer à Weber la formule « la guerre fait l'État ».** Elle est de **Charles Tilly**. Weber fournit la **définition** — monopole de la violence physique légitime.
9. **Dire « la décentralisation, c'est du fédéralisme à petite échelle ».** Faux : il y manque le second ordre juridique. Une collectivité administre, un État fédéré légifère.
10. **Croire que la déconcentration donne du pouvoir aux élus locaux.** Les autorités déconcentrées sont **nommées** par l'État. Le préfet n'est élu par personne.
11. **Oublier que le maire a deux casquettes.** Agent de l'État **et** exécutif de la commune. L'incise « et même les maires » du polycopié est un test.
12. **Confondre la commune-circonscription et la commune-collectivité.** Même nom, même territoire, deux personnes juridiques différentes.
13. **Dire que le préfet peut annuler un acte municipal.** Plus depuis la **loi du 2 mars 1982** : il ne peut que le **déferer au juge administratif**.
14. **Inverser traité et Constitution.** La **confédération naît d'un traité**, la **fédération d'une Constitution**. C'est le critère le plus rentable du chapitre : ne jamais l'inverser.
15. **Croire que la Suisse est une confédération parce qu'elle s'appelle ainsi.** C'est un **État fédéral depuis 1848** ; le polycopié qualifie lui-même la dénomination de « trompeuse ».
16. **Inverser Confédérés et fédéralistes** dans la guerre de Sécession.
17. **Oublier le principe de superposition** parce que le polycopié n'en compte que deux. La diapositive en donne trois : **superposition, autonomie, participation**.
18. **Confondre les deux chambres d'un État fédéral.** La première représente **le peuple**, la seconde **les États fédérés**. Bundestag / Bundesrat, Chambre des représentants / Sénat.
19. **Croire que le président américain est élu au suffrage universel direct.** Il est élu par un **collège électoral décompté par État** — c'est le principe de participation à l'œuvre.
20. **Présenter l'Union européenne comme une fédération** — ou comme une simple confédération. Elle a l'effet direct et la primauté (traits fédéraux) mais naît d'un traité et autorise le retrait (traits confédéraux). **Organisation sui generis**.
21. **Oublier que seul l'État fédéral est sujet de droit international.** Un Land ne siège pas à l'ONU.
22. **Citer une date sans la vérifier.** Le polycopié en contient plusieurs qui sont fausses ou approximatives (§ 3.4) : les recopier sans contrôle est le meilleur moyen de perdre un point facile.
23. **Réciter les trois éléments constitutifs sans dire qu'ils sont cumulatifs.** C'est l'absence d'un seul qui fait qu'il n'y a pas d'État — et c'est presque toujours la souveraineté qui manque.
24. **Traiter la ZEE comme un espace de souveraineté.** L'État y a des **droits souverains** sur les ressources, pas la souveraineté. La distinction est exigible.

3.3 — Ce qui sépare une copie moyenne d'une excellente copie

La copie moyenne	La copie excellente
Énumère les trois éléments constitutifs	Explique pourquoi ces trois-là — sur quoi, sur qui, avec quelle autorité — et montre qu'ils sont cumulatifs , par un contre-exemple (la commune, l'ONU)
Dit que l'État est souverain	Donne le critère opératoire : la « compétence de sa compétence » de Jellinek , et l'applique à un cas (la région, le Land, l'Union)
Cite Bodin	Donne l' année (1576) , le titre exact (<i>Les Six Livres de la République</i>) et surtout le contexte : écarter le Pape et l'Empereur. Et signale que la définition est négative
Récite les trois caractères de la souveraineté	Réconcilie les deux supports : « suprême — ou absolue au sens de Bodin — indivisible, perpétuelle », et explique chaque mot
Oppose conception allemande et française de la nation	Précise que la conception française ajoute le subjectif sans supprimer l'objectif, cite Renan et le « plébiscite de tous les jours », et situe les deux auteurs après 1870
Dit que la nation et l'État ne coïncident pas	Donne les deux cas de figure avec leurs exemples : nation écartelée (Kurdes, Corées) et État multinational (Belgique, Canada)
Parle de décentralisation	Distingue déconcentration et décentralisation sur les cinq critères, et donne la formule d' Odilon Barrot
Dit que le préfet contrôle les communes	Précise qu'il ne peut plus annuler depuis 1982 : il défère au juge administratif. Et distingue légalité et opportunité
Oppose État unitaire et État fédéral	Introduit la confédération et l' État régional , et montre que le critère unique est le nombre d'ordres juridiques
Cite les trois principes du fédéralisme	Explique à quoi sert chacun : superposition construit, autonomie partage, participation garantit l'autonomie
Décrit la seconde chambre	Oppose représentation égalitaire (Sénat américain) et pondérée (Bundesrat), et explique que le Bundesrat est composé de membres des gouvernements des Länder
Dit que réviser une Constitution fédérale est difficile	Chiffre : deux tiers du Congrès et 38 États sur 50 ; 27 amendements depuis 1789 — et rappelle que « ces contraintes sont volontaires »
Reprend les exemples du polycopié	Vérifie les dates , signale la Tchécoslovaquie (1993 et non 1991) et la Communauté — non Confédération — des États indépendants
Conclut que l'Union européenne est « entre les deux »	Établit le tableau des critères , compte les traits de chaque côté, conclut <i>sui generis</i> , et ouvre sur « la fédération est une confédération qui a réussi »
S'arrête à la description	Termine par une tension : souveraineté absolue en théorie et partagée en fait ; indivisibilité affirmée et autonomies multipliées

3.4 — Les anomalies des supports : onze points à connaître

Recouper deux supports et vérifier chaque donnée a fait apparaître onze points fautifs, imprécis ou divergents. **Les connaître te protège** : si l'un d'eux tombe à l'examen, tu sauras que ce n'est pas toi qui te trompes.

Source	Ce que le support affiche	Ce qu'il faut retenir	Nature
Polycopié, p. 5	« la Tchécoslovaquie jusqu'en 1991 »	La Tchécoslovaquie s'est séparée le 1^{er} janvier 1993 . 1991 est la date de l'URSS	Erreur de date
Polycopié, p. 12	« la C.E.I. ou Confédération des États indépendants »	Le nom officiel est Communauté des États indépendants	Erreur de dénomination
Polycopié, p. 12	« la Confédération des États-Unis de 1778 à 1787 »	Articles de Confédération : adoptés 1777 , en vigueur 1781 , remplacés par la Constitution de 1787 , appliquée en 1789	Dates approximatives
Polycopié, p. 3	« séparées par 16 00 km »	Lire 1 600 km — une espace a sauté	Coquille
Polycopié, p. 4	« l'étendue minimale de la souveraineté maritime... 200 milles »	Dans la ZEE, l'État n'a pas la souveraineté mais des droits souverains sur les ressources ; la liberté de navigation subsiste	Imprécision juridique

Source	Ce que le support affiche	Ce qu'il faut retenir	Nature
Polycopié, p. 4	« 188 milles marins, c'est-à-dire 348 173 m »	$188 \times 1\,852 = 348\,176\text{ m}$	Écart de calcul (3 m, sans portée)
Polycopié, p. 3	« Monaco est le plus petit État de l'ONU avec 2,5 km² »	Le fond est exact ; la superficie usuelle est plutôt de l'ordre de 2 km² et varie avec les extensions sur la mer	Donnée à arrondir
Polycopié, p. 7	Rousseau, « Lettre écrites de la montagne »	Lettres écrites de la montagne (1764), au pluriel	Coquille de titre
Polycopié, p. 7	Bodin, « De la République »	Les Six Livres de la République , 1576	Titre abrégé
Polycopié, p. 16	« l'article 50 de la Loi Fédérale allemande »	La Loi fondamentale (<i>Grundgesetz</i>), 23 mai 1949	Erreur de dénomination
Diapositive 9 / polycopié p. 14	Trois principes du fédéralisme / deux principes « systématisés par Georges Scelle »	Retenir les trois de la diapositive ; le polycopié traite la superposition dans sa définition sans la nommer principe	Divergence entre supports

À quoi s'ajoutent deux mises à jour rendues nécessaires par la date du polycopié (2021) :

- le **Haut-Karabagh** a cessé d'exister comme entité de fait au **1^{er} janvier 2024** ;
- le **Royaume-Uni** a quitté l'Union européenne le **31 janvier 2020** — ce qui rend d'autant plus parlant l'article 50 du traité sur l'Union (§ 2.3.11).

PIÈGE FRÉQUENT — COMMENT TRAITER UNE ERREUR DU SUPPORT EN EXAMEN

Ne recopie jamais une donnée fausse « parce qu'elle est dans le cours ». Mais ne la corrige pas non plus en silence.

La formulation qui rapporte des points : « La Tchécoslovaquie est souvent citée comme exemple d'État multinational disparu. Sa séparation date du 1^{er} janvier 1993 — et non de 1991, année de la dissolution de l'URSS, à laquelle on la confond parfois. »

Tu montres trois choses en une phrase : que tu connais l'exemple, que tu connais la date exacte, et que tu sais d'où vient la confusion. **C'est exactement le profil attendu d'un juriste.**

4. Système d'ancrage mémoriel

4.1 — Fiche de synthèse

SYNTHÈSE — CHAPITRE 1 « L'ÉTAT » — L'ESSENTIEL SUR DEUX PAGES

LE PLAN, DONNÉ PAR LA DIAPOSITIVE 1. Trois questions ⇒ **trois paragraphes**. **QUAND** = l'origine · **QUOI** = les éléments constitutifs · **COMMENT** = les formes d'organisation.

LE MOT. Du latin *stare*, « se tenir debout ». **Trois sens** : ① une manière d'être (minuscule) ; ② un statut juridique de groupe — Tiers-État, États généraux (minuscule) ; ③ **le pouvoir politique institutionnalisé (majuscule)**. L'État est **l'institutionnalisation du pouvoir politique** : le pouvoir passe d'une **personne** à une **fonction**. Formule : « le roi est mort, vive le Roi » — contre-modèle : « L'État, c'est moi ». **Forme historique et contingente** : née à Rome, effondrée après les invasions, ressuscitée aux XVI^e-XVII^e siècles. **51 États à l'ONU en 1945, 193 aujourd'hui** (Soudan du Sud, 2011).

① **L'ORIGINE — QUAND. Contractualisme (Rousseau, *Du contrat social*, 1762).** Accord de volonté, aliénation **totale et égale** à la communauté. « Chacun s'unissant à tous, n'obéissant pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. » △ **Objections du support : le contrat est abstrait, et il implique l'unanimité. Évolution naturelle (Weber).** L'État résulte d'un **long processus de compétition, de centralisation et de différenciation des fonctions sociales**, sous la pression de la guerre. **Définition de Weber** : communauté humaine qui, sur un territoire déterminé, revendique avec succès le **monopole de la violence physique légitime**. △ **Objections du support : nie les regroupements volontaires, met la guerre en avant. La synthèse** : la première répond à une question de **droit** (à quelle condition obéir est-il juste ?), la seconde à une question de **fait** (comment l'État est-il apparu ?). **Elles peuvent être vraies toutes les deux.**

② **LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS — QUOI. Trois, cumulatifs.**

TERRITOIRE — élément matériel. Espace où s'exerce la compétence de l'État. **Trois dimensions** : terrestre (surface, sol, sous-sol) ; maritime (**12 milles** de souveraineté pleine, **200 milles** de **droits souverains** sur les ressources, haute mer libre au-delà) ; aérien (hors espace extra-atmosphérique). **Indifférents** : continuité (archipels, outre-mer), enclavement (Saint-Marin, Vatican), taille (Monaco / Russie). **Intangibilité** : principe fréquent, **écarté en France — article 53 alinéa 3** : cession et adjonction possibles avec le **consentement des populations**.

POPULATION — élément personnel. Groupe humain sédentaire rattaché par la **nationalité**. **Nation** = liens matériels et spirituels + sentiment d'être **différent** des autres. **Conception allemande** : objective, déterministe (géographie, langue, religion, idéologie, race) → III^e Reich, génocides, purification ethnique. **Conception française** (Fustel de Coulanges, **Renan**) : objective + **subjective**, « **vouloir-vivre collectif** ». **État-nation** = idéal rarement réalisé. **Nation avant l'État** : Italie, Allemagne. **État avant la nation** : France, États africains décolonisés. **Principe des nationalités** (1789, combattu en 1815, renaît en 1848, appliqué en 1919) → **droit des peuples à disposer d'eux-mêmes** : **Charte de l'ONU, art. 1^{er} § 2** ; **Préambule de 1958, al. 2**. **Non-coïncidences** : Kurdes, Corées, Allemagne 1945-1990 / Belgique, Canada, URSS, Tchécoslovaquie. **Nationalité ≠ citoyenneté** : art. 3 les lie, **art. 88-3 (1992)** les dissocie pour les **municipales**. **Étranger = administré, non citoyen**. **Apatride = aucune nationalité** ; conventions de New York **1954** (statut) et **1961** (réduction) ; **OFPPA** en France.

SOUVERAINETÉ — élément formel et abstrait. Autorité politique exclusive. Critère décisif : la « compétence de sa compétence » (Jellinek) — fixer soi-même l'étendue de ses pouvoirs. **Trois caractères** : **suprême** (ou **absolue** chez Bodin : déliée de toute subordination) · **indivisible** · **perpétuelle**. **Bodin, *Les Six Livres de la République*, 1576**, pour écarter le Pape et l'Empereur ; définition **négative** (souveraineté-indépendance). **Marques de souveraineté** : faire la loi · rendre la justice · **battre monnaie** · lever une armée. **Deux plans** : **externe = DE l'État (indépendance)** ; **interne = DANS l'État (suprématie)**. **Limitations acceptées** (Union européenne) ≠ **subies** (protectorat). **L'État soumis au droit ?** Deux réponses : **droit naturel** (Antigone) et **autolimitation** (*patere legem quam fecisti*) → **État de droit**, « récent, fragile, loin d'être universel ». **Monopole de la contrainte organisée** : nul ne se fait justice à soi-même. **Légitimité** = croyance ; **légalité** = conformité aux textes. **Vichy** les a dissociées ; **ordonnance du 9 août 1944**. **Titulaires** : **monarchie** (un) · **oligarchie** (quelques-uns ; *aristocratie* chez Aristote) · **démocratie** (tous). **Souveraineté nationale** (Sieyès) / **populaire** (Rousseau) ; **article 3** : « **La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum** » → **démocratie semi-directe**.

L'ÉTAT PERSONNE MORALE. Entité abstraite distincte de ceux qui parlent en son nom. **Cinq conséquences** : survit aux dirigeants · engagé durablement par ses décisions · les gouvernants sont **titulaires**, non propriétaires · patrimoines séparés (« locataire de l'Élysée ») · peut posséder, contracter, être responsable et **jugé**. **Contre-modèle** : conception **patrimoniale** féodale, **vénalité des offices** ; **édit de Moulins, 1566** (inaliénabilité du domaine).

③ **LES FORMES D'ORGANISATION — COMMENT. Le critère unique : le nombre d'ordres juridiques, donc de Constitutions.**

ÉTAT UNITAIRE. Un seul centre de décision, **une seule catégorie de lois**. Normes locales **subordonnées** : prises en application de la loi, conformes à elle, dans les matières que la loi détermine. **Indivisible** — **art. 1^{er} de 1958** ; quatre unités : **Constitution, Législation, Gouvernement, Juridiction (C-L-G-J)**. Exception : **droit local d'Alsace-Moselle** (loi du 1^{er} juin 1924). **Déconcentration** : aménagement à l'intérieur de l'État, autorités **nommées**, **circonscriptions administratives**, **pouvoir hiérarchique** (injonction, réformation, nomination, révocation ; légalité et opportunité). **Odilon Barrot** : « **le même marteau, mais on en a raccourci le manche** ». **Préfets** (loi du **28 pluviôse an VIII / 17 février 1800**), recteurs, procureurs, **et le maire agent de l'État**. **Décentralisation** : entités **distinctes**, dotées de la **personnalité morale**, autonomie **administrative**. Elles **administrent, ne légifèrent pas ; pas de compétence de leurs compétences** — **art. 72 al. 3, « dans les conditions prévues par la loi »**. « **Autonomie et non indépendance**. » Contrôle : **tutelle** → **contrôle de légalité, loi du 2 mars 1982** ; le préfet **défère au juge**. **Actes I (1982), II (28 mars 2003), III contesté (2010)**. **État régional** (Italie, Espagne) : compétences fixées par la **Constitution**, auto-organisation partielle. Le polycopié : **différences de degré plutôt que de nature**.

CONFÉDÉRATION. Association d'États par un **TRAITÉ**. Organe central de compétences **énumérées**, représentants **nommés**, décisions à l'**unanimité**, **pas d'effet direct** (ratification requise), **retrait possible**. Exemples : États-Unis avant 1789, Suisse avant 1848, Confédération germanique 1815-1866, **Commonwealth, CEI**. « **La fédération est une confédération qui a réussi** » — ou confédération **de dislocation**.

ÉTAT FÉDÉRAL. Union d'États par une **CONSTITUTION**, création d'un **État supplémentaire**, seul sujet de droit international. « **Englobe mais n'absorbe pas** » ; « *E pluribus unum* ». **Trois principes (S-A-P) : SUPERPOSITION** — deux ordres juridiques, deux séries d'institutions, primauté du droit fédéral. **AUTONOMIE** — dédoublement des trois éléments (deux territoires, citoyen fédéral **et** fédéré, deux Constitutions) ; partage des compétences : **compétence générale aux fédérés, compétence d'attribution au fédéral** (États-Unis, Suisse) ; **inverse au Canada** ; **trois listes en Allemagne** avec compétences **concurrentes** et **subsidiarité**. **Externe au fédéral** : diplomatie, défense, économie, monnaie, citoyenneté, nationalité. Garantie par le **juge constitutionnel** — qui « renforce en pratique le centralisme ». **PARTICIPATION** — **seconde chambre** représentant les États (Sénat / Bundesrat), **égalitaire** (2 par État aux États-Unis) ou **pondérée** (Allemagne) ; participation à l'**exécutif** (collège électoral américain) ; **révision de la Constitution** : deux tiers du Congrès et **38 États sur 50**. « **Ces contraintes sont volontaires**. »

UNION EUROPÉENNE. Traité, souveraineté maintenue, retrait possible (**art. 50 TUE**) = confédéral. **Effet direct, primauté, parlement élu, monnaie, citoyenneté** = fédéral. ⇒ **organisation sui generis**.

4.2 — Cartes de révision

Cent une cartes couvrant l'intégralité du chapitre. **Utilisation** : cache la réponse, formule la tienne à voix haute, puis compare. Une carte n'est acquise que si tu produis la réponse complète, pas si tu la reconnais.

Le cadre général

Quelles sont les trois questions auxquelles ce chapitre répond, et à quels paragraphes correspondent-elles ?

QUAND → § 1, l'origine de l'État. **QUOI** → § 2, les éléments constitutifs. **COMMENT** → § 3, les formes d'organisation. La diapositive 1 l'indique expressément : « réponse à trois questions ⇒ 3 paragraphes ». C'est le plan attendu en copie.

Pourquoi le droit constitutionnel commence-t-il par l'étude de l'État ?

Parce que « pour qu'il y ait droit constitutionnel, il faut qu'il y ait un pouvoir politique organisé ». L'État est le cadre à l'intérieur duquel naissent et se développent les règles constitutionnelles — il est l'institutionnalisation du pouvoir politique.

Qu'est-ce que l'institutionnalisation du pouvoir politique ?

Le passage d'un pouvoir **attaché à une personne** à un pouvoir **attaché à une fonction**. Avant : on obéit à un homme, et tout est à refaire à sa mort. Après : on obéit à une fonction qu'une entité **abstraite et permanente** organise. **Formule** : « Le roi est mort, vive le Roi. » **Contre-modèle** : « L'État, c'est moi. »

D'où vient le mot « État » et quels sont ses trois sens ?

Du latin *stare*, « se tenir debout » — ce qui tient, ce qui demeure. ① Une manière d'être (« l'état de mes finances »). ② Une manière d'être + un statut juridique de groupe (« Tiers-État », « États généraux »). ③ Le pouvoir politique institutionnalisé — avec majuscule, c'est le sens du cours.

Que signifie « l'État est une forme historique et contingente » ? Quelle conséquence en tire le polycopié ?

Historique = apparu à un moment donné. **Contingent** = qui aurait pu ne pas être — le contraire de nécessaire. **Conséquence** : puisqu'il est apparu, **il peut disparaître**. Le polycopié : « l'histoire montre que **des sociétés ont pu vivre sans État** », et la théorie marxiste le vouait au déperissement dans une société sans classes.

Citez les chiffres de l'ONU du polycopié et ce qu'ils montrent.

51 États en 1945, 193 aujourd'hui, dernier entrant le **Soudan du Sud en 2011**. Le nombre a presque **quadruplé en 80 ans** : l'État n'est pas une forme en déclin. △ Ces 193 ne sont pas tous les États : le **Vatican** et la **Palestine** sont observateurs, le **Kosovo** et **Taïwan** contestés.

§ 1 — L'origine de l'État

Quel problème les deux théories de l'origine cherchent-elles à résoudre ?

Pourquoi des millions d'individus obéissent-ils à une autorité, alors qu'ils sont infiniment plus nombreux que ceux qui commandent ? Deux réponses possibles et elles épuisent le champ : **parce qu'ils l'ont voulu** (contrat) ou **parce que l'histoire les y a conduits** (évolution). L'enjeu n'est pas historique mais politique : **fonder ou refuser un droit de désobéir**.

Qu'est-ce que l'état de nature ?

La **situation hypothétique des hommes avant toute autorité politique**. Ce n'est **pas** une époque historique : c'est une **expérience de pensée** — que serait la vie humaine sans État ? Elle est le point de départ de toute théorie contractualiste.

Exposez la théorie contractualiste selon la diapositive 3.

Auteur : J.-J. Rousseau. Fondée sur un **accord de volonté pour protéger les intérêts de chacun ; association des individus par un pacte** pour constituer un État. **Citation** : « chacun s'unissant à tous, n'obéissant pourtant qu'à lui-même et **reste aussi libre qu'auparavant** ». **Problème signalé** : le contrat est abstrait et implique l'unanimité.

Décomposez la phrase de Rousseau citée par la diapositive.

« **chacun s'unissant à tous** » → l'aliénation est **totale et égale**, donc personne n'est désavantagé. « **n'obéissant pourtant qu'à lui-même** » → j'ai participé à la formation de la volonté collective, donc la loi que je subis est **ma loi**. « **reste aussi libre qu'auparavant** » → la liberté a **changé de nature** : liberté naturelle sans garantie → **liberté civile garantie**. **Formule** : obéir à la loi qu'on s'est prescrite, c'est encore être libre.

Développez les deux objections faites au contractualisme.

① « **Le contrat est abstrait** » — aucun acte n'a jamais été signé. On invoque un **consentement tacite**, mais le nouveau-né n'a rien choisi et partir coûte cher : **un consentement dont on ne peut pas s'exonérer en est-il un ?** ② « **Implique l'unanimité** » — un contrat n'oblige que ceux qui l'ont conclu, or aucune société n'a jamais été unanime. Difficulté logique : pourquoi consentirait-on par avance à être lié par une décision majoritaire qu'on désapprouvera ?

Situez Rousseau et citez deux notions qui lui sont propres.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), *Du contrat social*, 1762. ① **La volonté générale** — ni la somme des volontés particulières ni celle de la majorité, mais la volonté du corps politique visant l'intérêt commun. Reprise **textuellement** à l' : « La loi est l'expression de la volonté générale. » ② **L'indivisibilité et l'inaliénabilité de la souveraineté** : « elle peut tout ou elle n'est rien » (*Lettres écrites de la montagne*, 1764).

Comparez Hobbes, Locke et Rousseau — et dites ce que la comparaison enseigne.

Hobbes, *Léviathan* (1651) : état de nature = guerre de tous contre tous → **souverain absolu**, pas de droit de résistance. **Locke, *Second traité* (1690)** : droits naturels mal garantis → **pouvoir limité**, droit de résistance. **Rousseau, *Du contrat social* (1762)** : → **volonté générale**, peuple souverain. **La leçon** : à partir du même dispositif, on obtient la monarchie absolue, la monarchie libérale ou la démocratie. Tout dépend de ce qu'on suppose à l'état de nature.

Exposez la théorie de l'évolution naturelle selon la diapositive 4.

Auteur : Max Weber. Fondée sur un **constat**, l'évolution de la société. Des **types de sociétés humaines** se sont transformés **pour répondre aux menaces (guerres)** et permettre la paix intérieure. L'État est le résultat d'un **long processus de compétition, de centralisation et de différenciation des fonctions sociales**. **Critique signalée** : nie les regroupements volontaires, met la guerre en avant.

Détaillez le mécanisme par lequel la guerre produit l'État.

Faire la guerre exige : des **ressources** → impôt régulier → administration fiscale ; des **hommes** → recensement et conscription ; des **ordres exécutés** → hiérarchie et écriture ; une **paix intérieure** → désarmer les rivaux, monopoliser la force. **Chacune de ces exigences est un pas vers l'État**. Et les groupes qui ne les adoptent pas sont éliminés : il n'y a pas choix, il y a **sélection**.

Donnez la définition wébérienne de l'État et décomposez-la.

L'État est la **communauté humaine** qui, **dans les limites d'un territoire déterminé**, revendique avec succès le **monopole de la violence physique légitime**. « **Communauté humaine** » → la population. « **Territoire déterminé** » → le territoire. « **Monopole** » → nul ne se fait justice à soi-même. « **Violence physique** » → contrainte matérielle. « **Légitime** » → acceptée. « **Avec succès** » → une prétention qui réussit, et qui peut échouer.

Quels sont les trois types de domination légitime chez Weber ?

Traditionnelle — « il en a toujours été ainsi » ; fragile quand la tradition cesse d'être crue. **Charismatique** — la qualité extraordinaire d'un homme ; **ne survit pas à sa mort**. **Légale-rationnelle** — la règle régulièrement établie ; on obéit à la **fonction**, pas à l'homme. **C'est le type de l'État moderne, et c'est l'institutionnalisation.**

Comment les deux théories de l'origine se concilient-elles ?

Elles ne répondent pas à la même question. L'évolution naturelle répond à une question de **fait** : comment l'État est-il apparu ? Le contractualisme répond à une question de **droit** : à quelle condition l'obéissance est-elle justifiée ? **Elles peuvent donc être vraies toutes les deux : l'État peut être né de la guerre et n'être légitime que par le consentement.**

§ 2 — Les éléments constitutifs

Quels sont les trois éléments constitutifs de l'État, et pourquoi ceux-là ?

Territoire (élément **matériel**) — sur quoi le pouvoir s'exerce. **Population** (élément **personnel**) — sur qui il s'exerce. **Pouvoir politique organisé et souverain** (élément **formel et abstrait**) — avec quelle autorité. **Ils sont cumulatifs : l'absence d'un seul écarte la qualification d'État.**

Pourquoi une commune n'est-elle pas un État, alors qu'elle a un territoire et une population ?

Parce qu'il lui manque le **troisième élément** : elle **n'est pas souveraine**. Elle **administre** sans pouvoir déterminer elle-même l'étendue de ses compétences — la loi le fait pour elle. **Elle n'a pas la compétence de sa compétence.**

Distinguez l'État au sens large et au sens étroit, avec trois emplois du sens étroit.

Sens large = les trois éléments réunis (« l'État français compte 68 millions d'habitants »). **Sens étroit** = le seul pouvoir politique central. Trois emplois : **l'État central** opposé aux collectivités ; **le gouvernement** en diplomatie ; **la puissance publique** opposée à la **société civile**.

Définissez le territoire et distinguez compétence et propriété.

La partie de l'espace géographique qui relève de l'État, sur laquelle l'autorité politique exerce son pouvoir, délimitée par des frontières. △ L'État **n'est pas propriétaire** de son territoire : il y exerce une **compétence**, un pouvoir de commandement. **La propriété du sol est aux particuliers ; la souveraineté sur le sol est à l'État.**

Le territoire doit-il être d'un seul tenant ? Illustrez.

Non. Il peut comporter des « **solutions de continuité** » — c'est-à-dire des **interruptions** (le mot signifie rupture, non continuité). **Exemples** : archipels, France et son outre-mer, États-Unis avec l'Alaska et Hawaï. △ La discontinuité peut être facteur d'éclatement : les deux Pakistan, séparés d'environ 1 600 km, jusqu'à la naissance du **Bangladesh en 1971**.

Quelles sont les trois dimensions juridiques du territoire ?

Terrestre : surface, **sol** et **sous-sol**. **Maritime** : **mer territoriale de 12 milles** (souveraineté pleine) et **zone économique exclusive jusqu'à 200 milles** (**droits souverains** sur les ressources, non souveraineté) ; au-delà, **haute mer** libre. **Aérien** : l'atmosphère au-dessus du territoire terrestre et maritime, **à l'exclusion de l'espace extra-atmosphérique**.

Le territoire français est-il intangible ? Citez le texte.

Non. Beaucoup de constitutions posent l'intangibilité ; **la France non**. **Article 53 alinéa 3 de la Constitution de 1958** : nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable **sans le consentement des populations intéressées**. **La règle n'interdit pas : elle conditionne.** Applications : Algérie, Comores et Mayotte, Nouvelle-Calédonie.

Définissez la population, puis la nation.

Population : un groupe humain, d'individus sédentaires, rattachés à un État — par la nationalité. **Nation** : un groupement humain dans lequel les individus se sentent unis par des liens matériels et spirituels, et se perçoivent comme différents des autres groupements nationaux. Le troisième élément est le plus lourd : la nation se définit aussi par ce qu'elle exclut.

Opposez la conception allemande et la conception française de la nation.

Allemande — objective et déterministe : géographie, langue, religion, idéologie, race. Apogée sous le III^e Reich (1933) ; génocides ; purification ethnique en Yougoslavie (1991). **Française** — objective + subjective : Fustel de Coulanges, Renan, « vouloir-vivre collectif » ; souvenirs communs, symboles, intérêts, parenté spirituelle, lien entre les générations. Δ La conception française ajoute le subjectif, elle ne remplace pas l'objectif.

Qui est Renan, et pourquoi le contexte de son texte importe-t-il ?

Ernest Renan (1823-1892), conférence *Qu'est-ce qu'une nation ?*, Sorbonne, 11 mars 1882. La nation y est « un plébiscite de tous les jours ». Le contexte est décisif : il écrit après 1870 et l'annexion de l'Alsace-Lorraine. Si la nation se définit par la langue, l'Alsace est allemande ; si elle se définit par la volonté, elle est française. La théorie est une arme dans un conflit territorial.

Qu'est-ce que l'État-nation ? La nation précède-t-elle l'État ?

État-nation : un État dont la population coïncide avec une nation unique — idéal-type, rarement réalisé. **Trois cas** : la nation précède l'État (**Italie, Allemagne**) ; l'État précède et forge la nation (**France**) ; l'État doit créer une nationalité à partir de frontières imposées par le colonisateur (**États africains décolonisés**).

Qu'est-ce que le principe des nationalités, et quelles sont ses quatre dates ?

Toute nation a droit à devenir un État. 1789 et Napoléon : naissance et propagation. 1815, traité de Vienne : combattu par la Sainte-Alliance. 1848 : renaissance. 1919, traité de Versailles : appliqué — « la carte de l'Europe est refaite sur cette base ».

Sous quelle forme moderne le principe des nationalités survit-il ? Citez les deux textes.

Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ou droit à l'autodétermination, moteur de la décolonisation. Charte de l'ONU, article 1^{er}, paragraphe 2. Préambule de la Constitution française de 1958, alinéa 2. Il peut entraîner une modification du territoire national — d'où le lien avec l'article 53 alinéa 3.

Donnez les deux cas de non-coïncidence entre nation et État, avec leurs exemples.

① Une nation écartelée entre plusieurs États : Allemagne 1945-1990, les deux Corées, la nation kurde (Turquie, Irak, Iran, Syrie), les minorités hongroises (Roumanie, Slovaquie), la nation basque (Espagne et France). ② Un État regroupant plusieurs nations (bi ou multinational) : Empire austro-hongrois jusqu'en 1918, Tchécoslovaquie (séparée en 1993), URSS (dissoute en 1991), et « de façon moins radicale » le Canada et la Belgique.

Distinguez nationalité et citoyenneté, et citez l'exception constitutionnelle.

Nationalité = le lien juridique qui rattache un individu à un État. **Citoyenneté** = le droit de participer à la vie politique. **Principe** : l'article 3 de la Constitution les lie. **Exception** : l'article 88-3, inséré en 1992, les dissocie pour les élections municipales, par la citoyenneté de l'Union européenne. Le polycopié le qualifie de « dérogation à l'article 3 ».

Quel est le statut des étrangers dans la population d'un État ?

Ce sont des administrés et non des citoyens : soumis au pouvoir de l'État et protégés par lui, sans participer à la formation de sa volonté. Ils conservent des droits : saisir une juridiction — « ne serait-ce que si on leur refuse la qualité de réfugié » — et se faire soigner.

Qu'est-ce qu'un apatride, et que signifie le « refus des apatrides » de la diapositive 5 ?

Un **apatride** est une personne qu'**aucun État ne reconnaît comme son ressortissant** : aucune nationalité, donc **pas de passeport, pas de protection diplomatique, aucun État tenu de l'accueillir**. Le « **refus** » est celui **du droit international**, qui cherche à faire disparaître cette situation : **convention de New York de 1954** (statut protecteur) et de **1961** (réduction des cas). En France, l'**OFPPA** reconnaît ce statut.

Définissez la souveraineté et dites ce qui la distingue de tout autre pouvoir.

L'**autorité politique exclusive** que l'État exerce sur la population de son territoire. **Ce qui la distingue** : tous les autres pouvoirs — de l'employeur, des parents, d'une Église, d'un maire — **tiennent leur compétence d'un titre extérieur** (contrat, loi, adhésion). **La souveraineté ne tient la sienne de personne.**

Énoncez le critère de Jellinek et donnez le test qui en découle.

La « **compétence de sa compétence** » : le pouvoir de **fixer soi-même l'étendue de ses propres pouvoirs**. Le **test** : *qui a fixé ce que cette entité a le droit de faire ?* Si la réponse est « elle-même » → **souveraine**. Si c'est « une autre entité » → **non souveraine**. Application : la région française → la loi ; le Land → la Constitution fédérale ; l'Union européenne → les traités. **Aucune n'est souveraine.**

Donnez les trois caractères de la souveraineté en réconciliant les deux supports.

Suprême — ou **absolue** au sens de Bodin : **déliée de toute subordination**. △ « Absolue » n'est pas « arbitraire ». **Indivisible** — elle ne se partage pas ; on ne peut pas être souverain à moitié. **Perpétuelle** — elle survit à celui qui l'exerce. La diapositive dit *suprême, indivisible, perpétuel* ; le polycopié, citant Bodin, *absolue, perpétuelle, indivisible*. **C'est le même trio.**

Qui a dégagé la notion de souveraineté, quand, dans quel ouvrage et pourquoi ?

Jean Bodin (1530-1596), Les Six Livres de la République, 1576. Le contexte fait le concept : il s'agissait de **protéger l'indépendance de la Couronne française vis-à-vis du Saint-Siège et du Saint Empire romain germanique**. Affirmer que le roi ne relève de personne écartait les deux prétentions d'un seul coup. △ La définition est **négative** : **souveraineté-indépendance**, définie par rapport à d'autres souverains.

Citez les quatre marques de souveraineté selon Bodin, et dites où en est chacune aujourd'hui.

Faire la loi (partagée avec l'Union) · **rendre la justice** (concurrencée par les cours européennes) · **battre monnaie** (transférée à la BCE en zone euro) · **lever une armée** (conservée, mais engagée dans des alliances). **Ce tableau répond à la question « la souveraineté est-elle encore absolue ? ».**

Distinguez souveraineté externe et interne, avec le moyen de ne jamais les confondre.

Externe = souveraineté DE l'État : indépendance face aux autres États. Manifestations : traités, guerre, siège à l'ONU, reconnaissance. **Interne = souveraineté DANS l'État : suprématie** sur toutes les autres autorités du territoire. Manifestations : loi, impôt, justice, police. **Mnémotechnique** : **DE = face aux autres (externe) ; DANS = à l'intérieur (interne)**.

Une limitation de souveraineté la détruit-elle ? Distinguez deux cas.

Non, si elle est librement acceptée. L'Union européenne, la monnaie unique : accepter une limitation **est un acte de souveraineté** — l'État l'exerce au moment même où il la restreint. **Oui, si elle est subie.** Le **protectorat colonial** (Tunisie 1881-1956, Maroc 1912-1956) : un État conserve ses institutions mais **abandonne sous contrainte sa diplomatie et sa défense**. **Le critère n'est pas la forme juridique mais la réalité du consentement.**

Comment l'État peut-il être soumis à un droit qu'il a lui-même créé ? Exposez les deux doctrines.

Le paradoxe : celui qui fait la règle peut la défaire, donc elle ne le lie pas. ① **Le droit naturel** — un droit **préexistant, constaté et non créé**, fondé sur la raison, qui s'impose à l'État partout et toujours. **Illustration** : **Antigone**. **Objections** : contenu indéterminé, et la souveraineté n'est plus illimitée. ② **L'autolimitation** — l'État **consent à se lier lui-même** : *patere legem quam fecisti*. **Objections** : aucune garantie, et la limite est révocable par celui qui l'a posée.

Racontez le mythe d'Antigone et dites ce qu'il illustre.

Dans la tragédie de **Sophocle**, Créon interdit d'ensevelir Polynice sous peine de mort. **Antigone désobéit** et invoque des **lois non écrites des dieux**, supérieures et antérieures aux édits du roi. **Ce qu'il illustre** : l'opposition entre **lois justes et lois injustes**, et le fait que le **droit naturel peut justifier la désobéissance**. C'est l'opposition **droit naturel / droit positif**.

Qu'est-ce que l'État de droit, et quel avertissement le polycopié y attache-t-il ?

Un État dans lequel **la puissance publique elle-même est soumise au droit**, sous le contrôle d'un juge indépendant. Il suppose une **hiérarchie des normes** respectée, une **justice indépendante** et des **droits fondamentaux garantis**. **L'avertissement** : c'est une évolution « **récente, fragile, qui est loin d'être universelle** ». **Ce n'est pas un acquis, c'est un équilibre entretenu**.

Que signifie le « monopole de la force organisée » ? Donnez-en la conséquence sur le droit privé.

L'État est **le seul à pouvoir contraindre** : il n'y a pas de droit de se faire justice à soi-même. **Conséquence** : pour faire respecter un contrat, il faut un **jugement**, puis un **huissier**, qui peut requérir la **force publique**. **Même le droit privé est sanctionné par l'État** — sans État pour exécuter, un contrat n'est qu'une promesse.

Distinguez légalité et légitimité, et illustrez leur dissociation.

Légalité = **conformité aux règles en vigueur** ; juridique, objective, **vérifiable**. **Légitimité** = **acceptation par les gouvernés** ; politique et sociologique, **affaire de croyance**. « Si le pouvoir est **pensé** comme légitime, il est accepté. » **Dissociation** : le **régime de Vichy, 1940-1944** — légal en apparence, dénié de toute légitimité. L'**ordonnance du 9 août 1944** a rétabli la légalité républicaine.

Quels sont les trois titulaires possibles de la souveraineté, et selon quel critère ?

Le critère est le NOMBRE. **Monarchie** (*monos + arkhê*) — **un seul**. **Oligarchie** (*oligos + arkhê*) — **quelques-uns**. **Démocratie** (*dêmos + kratos*) — **tous**. Classification grecque, systématisée par **Aristote**, reprise par **Bodin en 1576**. Elle est exhaustive : un, quelques-uns, tous.

Pourquoi « oligarchie » n'est-il pas tout à fait le mot de la doctrine classique ?

Chez **Aristote**, chaque nombre a une forme **droite** et une forme **corrompue** : royauté/tyrannie, **aristocratie/oligarchie**, politeia/démocratie. « **Aristocratie** » est le **pouvoir des meilleurs** ; « **oligarchie** » en est la **version corrompue**. La diapositive emploie « oligarchie » au sens neutre moderne. ⚠ **Noter aussi que « démocratie » était péjoratif chez Aristote : un mot n'a pas de sens fixe, il a une histoire.**

Le Royaume-Uni est une monarchie : qui y détient la souveraineté ?

Le peuple. Il faut distinguer **monarchie absolue** — le monarque est **titulaire** de la souveraineté — et **monarchie constitutionnelle ou parlementaire** — le roi est chef de l'État, mais **la souveraineté appartient au peuple**. **Le Royaume-Uni, l'Espagne, la Belgique, la Suède, le Japon relèvent donc, au sens du cours, de la démocratie.**

Opposez souveraineté nationale et souveraineté populaire.

Populaire (Rousseau) : titulaire = **le peuple**, chaque citoyen en détient **une part**, le vote est un **droit** → **suffrage universel, mandat impératif**, démocratie directe. **Nationale (Sieyès)** : titulaire = **la Nation**, entité abstraite ; le citoyen n'en détient **aucune part**, le vote est une **fonction** → justifie le **suffrage censitaire, mandat représentatif**, démocratie représentative.

Citez l'article 3 de la Constitution et montrez qu'il combine les deux doctrines.

« **La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.** » « souveraineté **nationale** » → Sieyès · « appartient **au peuple** » → Rousseau · « par ses **représentants** » → démocratie représentative · « par la voie du **référendum** » → démocratie directe. **La France est donc une démocratie semi-directe.** L'alinéa 2 — « aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice » — traduit l'**indivisibilité**.

Qu'est-ce qu'une personne morale ? Donnez des exemples en droit privé et en droit public.

Une **entité abstraite dotée d'une existence et d'une capacité juridiques**, distincte des individus qui la composent, constituée pour un but commun. **Droit privé** : sociétés, associations, syndicats. **Droit public** : l'État, les **collectivités territoriales**, les **établissements publics**.

Citez les cinq conséquences de la personnalité morale de l'État.

① Il **survit à ses dirigeants** — « le roi est mort, vive le Roi ». ② Il est **engagé par ses décisions quels que soient les hommes au pouvoir**. ③ Les gouvernants sont **titulaires** de leurs fonctions, **non propriétaires**. ④ Le **patrimoine de l'État est distinct de celui des gouvernants** — « locataire de l'Élysée », expression que le polycopié juge d'ailleurs impropre. ⑤ Il peut **posséder, contracter, engager sa responsabilité et être jugé**.

Qu'est-ce que la conception patrimoniale de l'État, et comment a-t-elle été combattue ?

Héritée de la **féodalité** : les **attributions publiques étaient une propriété susceptible d'être vendue** — c'est la **vénalité des offices**. Le **Trésor public se confondait avec la cassette du souverain**. Combattue par la règle de l'**inaliénabilité du domaine du royaume**, posée par l'**édit de Moulins en 1566**, puis abolie en 1789. △ **1566, dix ans avant Bodin** : on détache d'abord les biens du roi, puis son pouvoir.

§ 3 — Les formes d'organisation

Quel est le critère unique qui distingue les formes d'État ?

Le **nombre d'ordres juridiques superposés, donc le nombre de Constitutions**. État unitaire : 1. État fédéral : 2 superposés. **Confédération** : autant que d'États, sans ordre commun. Ce n'est ni la taille, ni le degré d'autonomie locale, ni le nombre de niveaux administratifs.

Définissez l'État unitaire et dites ce qu'il n'interdit pas.

Unité du pouvoir politique, un seul centre de décision, une seule catégorie de lois applicables sur tout le territoire. **Il n'interdit pas les normes locales** — arrêtés préfectoraux ou municipaux : « **la loi est nationale, les autres règles de droit sont locales** ». Mais elles sont **prises en application de la loi, conformes à elle, dans les matières que la loi détermine** — et la loi organise leur contrôle.

Que signifie l'indivisibilité de l'État unitaire ? Citez le texte et les quatre unités.

Article 1^{er} de la Constitution de 1958 : « **la France est une République indivisible** ». **Quatre unités (C-L-G-J)** : unité de **Constitution**, de **Législation**, de **Gouvernement**, de **Juridiction**. △ Formule présente **dès 1792** pour combattre les « fédéralistes », mais **non propre à la République** : la Constitution du **3 septembre 1791** disait déjà « le Royaume est un et indivisible ».

Quelle exception à l'unité de législation le polycopié signale-t-il, et pourquoi ne remet-elle pas en cause le caractère unitaire ?

Le **droit local d'Alsace-Moselle**, maintenu par la **loi du 1^{er} juin 1924**, qui reprend des éléments du droit allemand appliqué pendant l'annexion **1871-1918** (Concordat, régime local d'assurance-maladie, jours fériés). **Il ne remet rien en cause** parce qu'il subsiste **parce que la loi nationale l'a maintenu** — et elle pourrait l'abroger. **C'est toujours la loi qui décide.**

Retracez la centralisation française en quatre étapes.

Monarchie absolue : nivellement des particularismes locaux. **La Convention et les Jacobins**, « dont le nom est devenu synonyme de centralisateurs ». **Napoléon** : création des **préfets**, loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800). **XIX^e siècle** : le **chemin de fer en étoile** depuis Paris.

Citez les deux formules critiques de la centralisation.

« **Paris et le désert français** » — un géographe, 1947 (*Jean-François Gravier*). « **L'apoplexie du centre et la paralysie des extrémités** » — Lamennais, XIX^e siècle. **L'image médicale est exacte** : trop de sang au centre, aucune commande aux extrémités.

Distinguez circonscription administrative et collectivité territoriale.

Circonscription administrative : un **simple découpage du territoire de l'État, sans personnalité morale** — le ressort du préfet. **Collectivité territoriale** : une **personne morale de droit public**, avec un organe élu et un budget propre. △ **Même nom, même carte, deux natures** : le département est l'un et l'autre. Le polycopié appelle cela « une des difficultés de l'organisation administrative française ».

Définissez la déconcentration et citez sa formule.

Un **aménagement territorial du pouvoir de décision à l'intérieur de l'État** : les attributions de l'État sont réparties entre des **autorités de l'État, nommées par lui**, dans des **circonscriptions administratives**. **Odilon Barrot** : « **c'est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche** ». Le marteau = la même personne morale ; le manche raccourci = la décision plus près du terrain. **Elle change la distance, pas le titulaire.**

En quoi consiste le pouvoir hiérarchique ? Détaillez ses quatre prérogatives.

Sur les actes : **pouvoir d'injonction** (ordonner d'agir dans un sens) et **pouvoir de réformation** (modifier ou annuler l'acte du subordonné). **Sur les personnes** : **nomination** et **révocation**. △ Il s'exerce **sans texte**, de plein droit, et porte **sur la légalité ET sur l'opportunité**. **C'est ce dernier point qui le distingue de la tutelle.**

Citez les autorités déconcentrées, et expliquez la présence du maire dans cette liste.

Préfets, sous-préfets, directeurs départementaux et régionaux des services de l'État, recteurs d'académie, procureurs généraux et de la République — et « **même les maires** ». Le **maire a deux casquettes** : **agent de l'État** (état civil, publication des lois, élections, police judiciaire), sous autorité hiérarchique ; et **exécutif de la commune** (urbanisme, écoles, voirie, budget), collectivité décentralisée. **Même homme, deux qualités juridiques.**

Définissez la décentralisation en quatre éléments.

① Des entités **distinctes de l'État** ; ② dotées de la **personnalité morale** — patrimoine, budget, capacité d'agir en justice ; ③ agissant selon un **principe d'autonomie** ; ④ soumises à un contrôle **différent du contrôle hiérarchique**. **L'élément ② est le pivot : on change de personne juridique.**

Quelles sont les deux limites de la décentralisation qui l'empêchent d'être du fédéralisme ?

① **Elles administrent, elles ne légifèrent pas** : elles créent et gèrent des services publics, elles n'édicte pas de lois. ② **Elles n'ont pas la compétence de leurs compétences** — **article 72 alinéa 3** : elles s'administrent librement « **dans les conditions prévues par la loi** ». Formule du polycopié : « **autonomie et non indépendance** ».

Qu'a changé la loi du 2 mars 1982 au contrôle des collectivités ?

On est passé de la **tutelle** au **contrôle de légalité**. **Avant** : contrôle **a priori**, portant sur la **légalité et l'opportunité**, le préfet pouvant **annuler lui-même**. **Après** : contrôle **a posteriori**, portant sur la **légalité seule**, le préfet ne pouvant que **déferer l'acte au juge administratif**. Le **contrôle est passé d'une autorité administrative à un juge**.

Citez les trois « actes » de la décentralisation française et la controverse sur le troisième.

Acte I — loi du 2 mars 1982 (loi Defferre) : fin de la tutelle *a priori*, exécutifs locaux élus, transferts de compétences, fonction publique territoriale. **Acte II — révision constitutionnelle du 28 mars 2003** : « l'organisation de la République est décentralisée », autonomie financière, expérimentation, référendum local. **Acte III ? — réforme de 2010** : « présentée par les uns comme un acte III, par les autres comme l'acte I d'une re-centralisation ».

Résumez le débat pour et contre la décentralisation.

Contre : les notables locaux, la corruption, le gaspillage, l'augmentation des disparités entre collectivités riches et pauvres. **Pour** : la proximité, la responsabilité de l'élu identifiable, l'adaptation aux besoins locaux. **L'argument central du camp centralisateur** : la centralisation garantit « l'anonymat du pouvoir » et donc l'égalité de traitement. **Le débat oppose l'égalité à l'efficacité.**

Donnez les cinq différences entre déconcentration et décentralisation.

Personnes morales : une seule (l'État) / deux. **Autorités** : nommées / élues. **Cadre** : circonscription administrative / collectivité territoriale. **Contrôle** : hiérarchique (légalité + opportunité, réformation possible) / de légalité (saisine du juge). **Budget** : celui de l'État / budget propre. **Formule** : la déconcentration déplace le pouvoir sans changer de mains ; la décentralisation change de mains sans créer un nouvel État.

Qu'est-ce qu'un État régional, et qu'est-ce qui le distingue d'un État unitaire décentralisé ?

Une situation intermédiaire entre État unitaire et État fédéral — Italie, Espagne (« État autonome »). **Deux différences** : ① le partage des compétences est fixé dans la Constitution et non dans la loi, donc protégé contre une modification par simple loi ; ② les régions disposent d'un pouvoir d'auto-organisation partielle et parfois de véritables lois régionales.

Que veut dire le polycopié quand il parle de « différences de degré plutôt que de nature » ?

Que les formes d'État s'échelonnent sur un continuum d'autonomie : une région italienne est plus autonome qu'une région française, parfois autant qu'un Land. **Mais la nuance a une limite** : entre État régional et État fédéral subsiste une rupture de nature — le passage de un à deux ordres juridiques. **Formule juste** : différence de degré dans les faits, de nature en droit.

Définissez la confédération et donnez son critère.

Une association d'États par un TRAITÉ international. Le mot « traité » est le critère : il oppose la confédération à la fédération, qui naît d'une Constitution. Les États membres restent souverains et conservent leur existence internationale.

Quels sont les cinq traits du fonctionnement d'une confédération ?

① Un organe central de compétences énumérées dans le traité. ② Composé de représentants nommés par les États — des diplomates, non des parlementaires. ③ Décisions en principe à l'unanimité, pour respecter la souveraineté de chacun. ④ Pas d'effet direct : les décisions exigent une ratification et n'atteignent pas le citoyen. ⑤ Les États conservent souveraineté et existence internationale ; la coopération porte surtout sur le diplomatique et le militaire.

Peut-on se retirer d'une confédération ? Et d'une fédération ? Quel conflit cette question a-t-elle provoqué ?

D'une confédération, oui — on dénonce un traité. D'une fédération, non — on ne se retire pas d'une Constitution. La guerre de Sécession (1861-1865) a tranché ce débat de qualification par les armes : les Sudistes se nommaient « États confédérés » pour affirmer que l'Union était une association d'États dont on peut sortir. **Confédérés = Sudistes sécessionnistes ; fédéralistes = Nordistes partisans du pouvoir central.**

Citez cinq exemples de confédérations et leur devenir.

États-Unis (Articles de Confédération, 1777-1781 à 1789) → **État fédéral**. **Suisse**, avant **1848** → **État fédéral**, mais garde une dénomination « désormais trompeuse ». **Confédération germanique 1815-1866**, puis Confédération de l'Allemagne du Nord jusqu'en **1871** → **État fédéral**. **Commonwealth** — « liens très distendus ». **C.E.I.** depuis 1991 — **Communauté** (et non Confédération) des États indépendants, exemple de **confédération de dislocation**.

Quel est le destin typique d'une confédération ?

Elle ne dure pas. « Les confédérations ne sont pas faites pour durer » ; « **la fédération est une confédération qui a réussi** ». **Deux évolutions possibles** : vers plus d'intégration — confédération **d'agrégation** (États-Unis, Suisse, Allemagne) — ou vers moins — confédération **de dislocation** (CEI, Commonwealth). **Raison de l'instabilité** : unanimité, ratification, absence d'effet direct rendent l'ensemble lent et facile à bloquer.

Définissez l'État fédéral en trois affirmations.

① Une **union d'États au sein de laquelle un nouvel État se superpose** : création d'un **État supplémentaire** (on passe de n à $n + 1$). ② Il **naît par une Constitution**, à la différence de la confédération qui naît d'un traité. ③ **Seul l'État fédéral subsiste au niveau international** : lui seul entretient des relations internationales.

Quelles sont les quatre conséquences du fait que la fédération naisse d'une Constitution et non d'un traité ?

① Acte de **droit interne** et non de droit international. ② Adopté par le **pouvoir constituant** (souvent le peuple), non par les gouvernements. ③ **Applicabilité directe** : le droit fédéral atteint le citoyen sans transposition. ④ **Pas de retrait possible**, et révision à la **majorité qualifiée** et non à l'unanimité. **Le point ③ prouve l'existence d'un second ordre juridique.**

Comment nomme-t-on les entités fédérées selon les pays, et quel piège de traduction faut-il éviter ?

Provinces au Canada, **cantons** en Suisse, **Länder** en Allemagne et en Autriche, **Régions et Communautés** en Belgique, **États** en Australie, en Inde et aux États-Unis. ⚠ **Aux États-Unis, State désigne l'État FÉDÉRÉ** ; la fédération se dit « les États-Unis » au pluriel, ou *the federal government*. **Préciser chaque fois de quel étage on parle.**

Citez cinq États fédéraux avec le nom de leurs entités et de leur seconde chambre.

États-Unis — *States* (50) — **Sénat**. **Allemagne** — *Länder* (16) — **Bundesrat**. **Suisse** — cantons (26) — **Conseil des États**. **Belgique** — Régions (3) et Communautés (3) — **Sénat**. **Canada** — provinces (10) — **Sénat**. (*Aussi : Autriche, Australie, Inde, Brésil, Mexique, Argentine, Russie, Émirats arabes unis, Malaisie, Nigeria.*)

Quelle est la particularité du fédéralisme belge ?

C'est un fédéralisme par DISSOCIATION : la Belgique était un État unitaire et s'est progressivement fédéralisée à partir de **1970**. La plupart des fédérations naissent au contraire par **agrégation**. Seconde particularité : elle superpose **deux types d'entités** — trois **Régions** définies par le territoire, trois **Communautés** définies par la langue. **Un habitant relève des deux.**

Énoncez les trois principes du fédéralisme et la question à laquelle chacun répond.

SUPERPOSITION — deux ordres juridiques sur le même territoire. *Comment est-ce construit ?* **AUTONOMIE** — chaque niveau a un domaine propre. *Que peut faire chacun ?* **PARTICIPATION** — les fédérés participent aux décisions fédérales. *Comment se protègent-ils ?* **Mnémotechnique S-A-P : on empile, on partage, on associe.** Attribués à **Georges Scelle**. ⚠ La diapositive en donne **trois**, le polycopié **deux** — retenir les trois.

Détaillez le principe de superposition et ses trois conséquences.

Deux ordres juridiques complets coexistent sur le même territoire et la même population, chacun avec sa Constitution, ses organes, ses juridictions. ① Tout citoyen relève **des deux à la fois**. ② Il existe **deux séries d'institutions parallèles**. ③ Il faut une **règle de conflit** : le droit fédéral prime — d'où la nécessité d'un **juge constitutionnel**. **Illustration** : divorcer est plus facile au Nevada ; la peine capitale et l'avortement varient d'un État à l'autre.

Détaillez le principe d'autonomie : que se dédouble-t-il ?

Les trois éléments de l'État se retrouvent aux deux niveaux : **Territoire** — deux, le fédéral étant la **somme** des fédérés. **Population** — « chaque individu se dédouble en citoyen fédéral et en citoyen fédéré ». **Pouvoir organisé** — **deux Constitutions**. △ On dit « Constitution » et non « souveraineté », car la **souveraineté est indivisible** : ce sont les **compétences** qui se répartissent.

Comment se répartissent les compétences dans une fédération ? Donnez les trois modèles.

Principe standard : **compétence générale (de droit commun, résiduelle) aux fédérés**, d'interprétation large ; **compétence d'attribution (énumérée) au fédéral**, d'interprétation stricte. **Ce qui n'est pas expressément fédéral est fédéré**. **Modèle standard** : États-Unis, Suisse. **Modèle inversé** : **Canada** — les provinces ont le résidu, « d'où la permanence du problème québécois ». **Modèle à trois listes** : **Allemagne**, avec un domaine **concurrent** où la Fédération peut légiférer en cas de besoin, par subsidiarité.

Qu'est-ce que le principe de subsidiarité ?

Une compétence doit être exercée **au niveau le plus bas possible**, et ne remonter au niveau supérieur que **si celui-ci peut mieux atteindre l'objectif**. *Subsidium* = « la réserve », « le secours » : le niveau supérieur intervient **en renfort**, pas par principe. **C'est aussi un principe fondamental du droit de l'Union européenne** (article 5 du traité sur l'Union).

Comment se répartissent les compétences externes et internes ? Citez les exceptions.

Les compétences externes sont réservées à l'État fédéral, seul titulaire de la souveraineté internationale : **diplomatie, défense, économie, monnaie, citoyenneté, nationalité**. **Exceptions citées** : le **Québec** a signé directement une « **entente** » avec la France et dispose à Paris d'une délégation à statut diplomatique ; du temps de l'URSS, l'**Ukraine** disposait d'un siège à l'ONU.

Quelle est la phrase clé qui distingue l'État fédéré de la collectivité décentralisée ?

« **L'État fédéré est donc a priori très différent de la collectivité décentralisée, pour laquelle l'autonomie n'est qu'administrative.** » Elle administre / il légifère. **Loi / Constitution. Autonomie administrative / autonomie politique et constitutionnelle. Pas de compétence de sa compétence / compétence de sa compétence dans son domaine.** △ Et chaque État fédéré est **lui-même un État unitaire** avec ses propres collectivités décentralisées.

Qui garantit le partage des compétences dans une fédération, et quel paradoxe le polycopié signale-t-il ?

Le juge constitutionnel — **Cour suprême** aux États-Unis, **Cour constitutionnelle** allemande. Sans lui, le partage ne serait pas effectif : le plus fort l'emporterait. **Le paradoxe** : ces juridictions « **contribuent en pratique à renforcer le centralisme juridique, et donc politique** ». En tranchant, le **juge unifie** : le **gardien du fédéralisme** en est aussi un **facteur d'érosion**.

Détaillez le principe de participation : pourquoi existe-t-il ?

Les États fédérés sont **associés à l'organisation de l'État fédéral et à la révision de la Constitution fédérale**, « ce qui est logique puisque l'État fédéral résulte d'un **accord volontaire** ». **Sa raison d'être** : **l'autonomie seule ne protège pas**. Si l'État fédéral pouvait réviser seul la Constitution, l'autonomie ne vaudrait rien. **La participation est la garantie de l'autonomie.**

À quoi sert la seconde chambre dans un État fédéral ? Donnez les deux exemples du pycopié.

La **première chambre représente la population**, la **seconde représente les États fédérés** — « afin que ceux-ci soient représentés **au même titre** que la population ». **États-Unis** : Chambre des représentants / **Sénat**. **Allemagne** : Bundestag (chambre du peuple) / **Bundesrat** (chambre des États), composé de **membres des gouvernements des Länder** — **article 50 de la Loi fondamentale**.

La représentation à la seconde chambre est-elle égalitaire ? Comparez trois cas.

Égalitaire aux États-Unis : **2 sénateurs par État**, quelle que soit sa population — la Californie et le Wyoming pèsent autant. **C'est le cœur du compromis fédéral**. **Suisse** : 2 députés par canton, **sauf six entités qui n'en élisent qu'un** (anciens demi-cantons) — **article 150 de la Constitution de 1999**. **Pondérée en Allemagne** : de 3 à 6 voix par Land selon la population.

Comment les États participent-ils à la désignation de l'exécutif fédéral aux États-Unis ?

Le président **n'est pas élu au suffrage universel direct** : chaque État désigne des **grands électeurs**, en nombre égal à sa représentation au Congrès, et celui qui arrive en tête dans un État en remporte en général la totalité. **Conséquence** : un candidat peut être élu **sans avoir le plus de voix au niveau national**. **Ce n'est pas un dysfonctionnement** : **le président est élu par les États**.

Comment révisé-t-on la Constitution fédérale américaine, et pourquoi est-ce si difficile ?

Majorité des deux tiers des deux chambres du Congrès, puis ratification par **au moins les trois quarts des législatures des États** — soit **38 sur 50** ($0,75 \times 50 = 37,5$, arrondi au supérieur). **Pourquoi** : c'est « **la garantie majeure** » des États fédérés — sans elle, le fédéral pourrait s'attribuer toutes les compétences. « **Ces contraintes sont volontaires**. » (27 amendements depuis 1789, dont 10 dès 1791.)

L'Union européenne est-elle une confédération ou une fédération ?

Ni l'une ni l'autre — **organisation sui generis**. **Traits confédéraux** : naît d'un **traité** ; les membres restent souverains et sujets de droit international ; **retrait possible** (article 50 TUE). **Traits fédéraux** : **effet direct** et **primauté** du droit de l'Union ; Parlement élu au suffrage universel direct ; **monnaie** et **citoyenneté** communes ; décisions à la majorité. Δ Seule la Constitution échappe à la primauté en droit interne français — « **provisoirement** ? »

Définissez l'effet direct et la primauté du droit de l'Union.

Effet direct : certaines normes de l'Union créent **directement** des droits et obligations pour les particuliers, invocables devant le juge national, **sans reprise par l'État**. **Primauté** : en cas de conflit, la norme de l'Union **l'emporte sur la norme nationale**, y compris législative. Δ **Ces deux principes ont été dégagés par la Cour de justice**, ils ne figuraient pas dans les traités d'origine. **Ils distinguent radicalement l'Union d'une confédération**, où la ratification est requise.

Quelle est la chronologie des traités européens ?

1951 Paris (CECA) · **1957** Rome (CEE, Euratom) · **1992** Maastricht, signé le **7 février**, crée l'Union européenne · **1997** Amsterdam · **2001** Nice · **2007** Lisbonne.

Qu'est-ce que la Section III annoncée par le pycopié, et où est-elle ?

L'introduction annonce : « La République française... a été longtemps le **prototype de l'État unitaire (Section III)** ». **Cette section ne figure pas dans les seize pages transmises** : la table des matières n'en comporte que deux, et le document s'arrête à la révision de la Constitution fédérale. **C'est une donnée manquante, signalée comme telle** — **la seule du chapitre**.

Comment traiterais-tu le sujet « La France est-elle encore un État unitaire ? »

I — Oui. Un seul ordre juridique et une seule Constitution ; article 1^{er}, « République indivisible » ; les quatre unités C-L-G-J ; article 72 alinéa 3 — pas de compétence de leurs compétences. **II — Mais profondément transformé.** Décentralisation en trois actes (1982, 2003, 2010) ; déconcentration dense ; droit local d'Alsace-Moselle ; autonomies outre-mer qui « éloignent la France du strict modèle unitaire » ; souveraineté partagée avec l'Union. **Conclusion :** la qualification tient parce que le **critère juridique** est intact ; l'**homogénéité**, non. **Différence de degré dans les faits, de nature en droit.**

4.3 — Moyens mnémotechniques

MÉTHODE — LES DIX ANCRAGES DU CHAPITRE

- ① « **QUAND — QUOI — COMMENT** » — **le plan, donné par la diapositive 1.** Origine · Éléments constitutifs · Formes d'organisation. **Trois questions, trois paragraphes.** C'est la consigne de l'enseignante, pas une proposition.
- ② « **T-P-S** » — **les trois éléments constitutifs.** Territoire (sur **quoi**) · Population (sur **qui**) · Souveraineté (avec **quelle autorité**). Et pour ne pas oublier qu'ils sont cumulatifs : **une commune a T et P, il lui manque S.**
- ③ « **S-I-P** » — **les trois caractères de la souveraineté.** Suprême · Indivisible · Perpétuelle. (*Chez Bodin : absolue, indivisible, perpétuelle — même trio.*)
- ④ « **DE / DANS** » — **les deux plans de la souveraineté.** Souveraineté **DE** l'État = **face aux autres États** = **externe** = indépendance. Souveraineté **DANS** l'État = à l'intérieur = **interne** = suprématie. **La préposition dit tout, et une copie qui inverse perd la question.**
- ⑤ « **LOI - JUSTICE - MONNAIE - ARMÉE** » — **les quatre marques de Bodin.** Pour les retenir dans l'ordre : **on fait la règle, on la fait appliquer, on paie, on défend.** Et pour mesurer l'érosion contemporaine : **la monnaie est partie la première.**
- ⑥ « **C-L-G-J** » — **les quatre unités de l'État unitaire.** Constitution · Législation · Gouvernement · Juridiction.
- ⑦ « **LE MARTEAU ET LE MANCHE** » — **la déconcentration.** « Le même marteau, mais on en a raccourci le manche » (Odilon Barrot). **Le marteau = la même personne morale ; le manche = la distance.** Donc : la déconcentration change la distance, jamais le titulaire.
- ⑧ « **TRAITÉ contre CONSTITUTION** » — **le critère le plus rentable du chapitre.** **Confédération = traité** → on peut en sortir, pas d'effet direct, unanimité. **Fédération = Constitution** → on n'en sort pas, effet direct, majorité qualifiée. **Un seul mot, et toute la distinction.**
- ⑨ « **S-A-P** » — **les trois principes du fédéralisme.** Superposition · Autonomie · Participation. Et leur logique : **on empile · on partage · on associe.** Et leur fonction : **la participation existe pour garantir l'autonomie.**
- ⑩ « **ELLE ADMINISTRE, IL LÉGIFÈRE** » — **la distinction qui tombe le plus souvent.** La collectivité décentralisée **administre** ; l'État fédéré **légifère**. Corollaire : **loi contre Constitution, et pas de compétence de sa compétence contre compétence de sa compétence dans son domaine.**

MÉTHODE — LES QUATRE CHIFFRES ET LES DIX DATES À SAVOIR SANS HÉSITER

Les quatre chiffres :

Chiffre	Ce qu'il désigne
3	Les éléments constitutifs · les caractères de la souveraineté · les principes du fédéralisme · les paragraphes du plan
12 / 200	Milles marins : souveraineté pleine / droits souverains
38 sur 50	États requis pour ratifier un amendement américain
51 → 193	États membres de l'ONU, 1945 → aujourd'hui

Les dix dates :

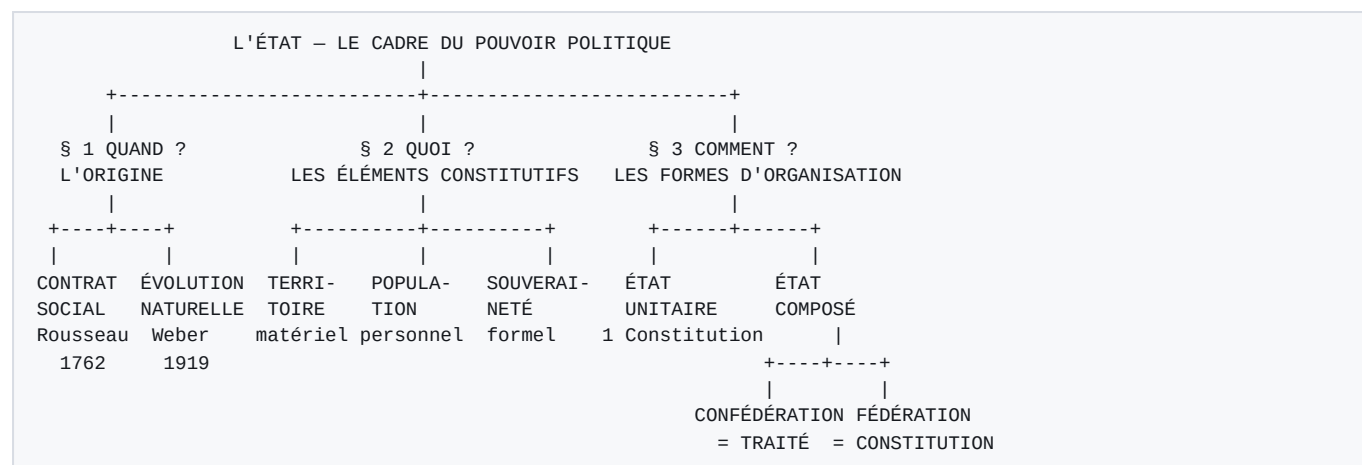
Date	Événement
1566	Édit de Moulins — inaliénabilité du domaine du royaume
1576	Bodin, <i>Les Six Livres de la République</i> — la souveraineté
1762	Rousseau, <i>Du contrat social</i>
1789	Fin de la conception patrimoniale · principe des nationalités
1800	Loi du 28 pluviôse an VIII — création des préfets
1882	Renan, <i>Qu'est-ce qu'une nation ?</i>
1919	Traité de Versailles — la carte de l'Europe refaite sur le principe des nationalités
1958	Constitution de la V ^e République
1982	Loi du 2 mars — acte I de la décentralisation
1992	Maastricht (7 février) · article 88-3 — citoyenneté de l'Union

PIÈGE FRÉQUENT

Cinq articles de la Constitution à citer sans se tromper : Article 1^{er} — « la France est une République **indivisible** ». Article 3 — « la **souveraineté nationale appartient au peuple** qui l'exerce par ses **représentants** et par la voie du **référendum** ». Article 53 alinéa 3 — pas de cession ni d'adjonction de territoire **sans le consentement des populations intéressées**. Article 72 alinéa 3 — les collectivités s'administrent librement « **dans les conditions prévues par la loi** ». Article 88-3 — **dérogation à l'article 3** : citoyenneté de l'Union aux municipales.

4.4 — Schéma récapitulatif

① L'architecture du chapitre



② Le paragraphe 1 — l'origine

CONTRAT SOCIAL (Rousseau, 1762) ----- point de départ : des INDIVIDUS moteur : la VOLONTÉ « chacun s'unissant à tous, n'obéissant pourtant qu'à lui-même » registre : DEVOIR-ÊTRE objections : abstrait, unanimité	ÉVOLUTION NATURELLE (Weber) ----- point de départ : des GROUPES moteur : la GUERRE, la nécessité compétition -> centralisation -> différenciation des fonctions monopole de la violence légitime registre : ÊTRE objections : nie le volontaire, guerre mise en avant
\	/
v	v
L'une répond à une question de DROIT (à quelle condition obéir est-il juste ?), l'autre à une question de FAIT (comment l'État est-il apparu ?). ELLES PEUVENT ÊTRE VRAIES TOUTES LES DEUX.	

③ Le paragraphe 2 — les éléments constitutifs

TERRITOIRE (matériel) terrestre sol, sous-sol maritime 12 milles : pleine souveraineté 200 milles : DROITS souverains aérien (hors espace extra-atm.) art. 53 al. 3 consentement des populations	POPULATION (personnel) nation 2 conceptions : - allemande = objective - française = + volonté (Renan, 1882) État-nation = idéal rarement réalisé nationalité ≠ citoyenneté art. 3 / art. 88-3 apatrides 1954 / 1961	SOUVERAINETÉ (formel et abstrait) « compétence de sa compétence » (Jellinek) 3 caractères : SUPRÊME (= absolue, Bodin) INDIVISIBLE PERPÉTUELLE +-----+-----+ EXTERNE INTERNE = DE = DANS l'État l'État indépendance suprématie
+ L'ÉTAT PERSONNE MORALE : entité abstraite, distincte des dirigeants -> survit aux hommes -> engagé durablement -> patrimoines séparés -> peut posséder, contracter, être jugé contre-modèle : vénalité des offices, édit de Moulins 1566		

④ Le paragraphe 3 — les formes d'organisation

```

art. 1er : « République indivisible » – 4 unités : C-L-G-J
|
+-- CENTRALISATION : tout au centre
|   « apoplexie du centre, paralysie des extrémités »
|
+-- DÉCONCENTRATION : 1 personne morale, autorités NOMMÉES
|   circonscriptions administratives
|   pouvoir HIÉRARCHIQUE : légalité + opportunité, réformation
|   « le même marteau, le manche raccourci »
|
+-- DÉCENTRALISATION : 2 personnes morales, autorités ÉLUES
|   collectivités territoriales – elles ADMINISTRENT
|   art. 72 al. 3 : « dans les conditions prévues par la loi »
|   contrôle de LÉGALITÉ seule, déferé au juge – loi 2 mars 1982
|   « autonomie et non indépendance »
|
+-- ÉTAT RÉGIONAL : compétences fixées par la CONSTITUTION
    auto-organisation partielle – Italie, Espagne

```

CONFÉDÉRATION = TRAITÉ	FÉDÉRATION = CONSTITUTION
n États, aucun État nouveau	1 État supplémentaire
compétences énumérées	2 ordres juridiques superposés
représentants NOMMÉS	seul sujet de droit international
décisions à l'UNANIMITÉ	3 PRINCIPES (S-A-P) :
PAS d'effet direct	SUPERPOSITION : 2 ordres, 2 séries
(ratification requise)	d'institutions, primauté fédérale
RETRAIT possible	AUTONOMIE : 3 éléments dédoublés ;
CEI, Commonwealth	compétence générale aux fédérés,
	d'attribution au fédéral ;
« la fédération est une	garantie par le juge constitutionnel
confédération qui a réussi »	PARTICIPATION : 2e chambre (Sénat,
	Bundesrat) + révision 38/50
UNION EUROPÉENNE = ni l'un ni l'autre -> SUI GENERIS	
traité, retrait (art. 50) = confédéral	
effet direct, primauté, monnaie, citoyenneté = fédéral	

LA « COMPÉTENCE DE SA COMPÉTENCE »

Question unique : QUI FIXE L'ÉTENDUE DES POUVOIRS DE CETTE ENTITÉ ?

```

elle-même -----> SOUVERAINE = ÉTAT
|
un autre -----> NON SOUVERAINE
|
+-- la LOI nationale -----> collectivité décentralisée
+-- la CONSTITUTION fédérale --> État fédéré
+-- les TRAITÉS -----> Union européenne
+-- son SUPÉRIEUR hiérarchique -> autorité déconcentrée (préfet)

```

66 / 97

CE QUE CE CHAPITRE COMMANDE EN FINANCE DE MARCHÉ

SOUVERAINETÉ

pas de tribunal supérieur -> un défaut se négocie, il ne se liquide pas
-> le DROIT APPLICABLE (New York, anglais, local) est une ligne du prospectus qu'on lit avant le coupon

PERSONNALITÉ MORALE

la dette survit à l'alternance -> une élection n'est pas un événement de crédit

« BATTRE MONNAIE » (marque de souveraineté, Bodin 1576)

monnaie souveraine -> défaut impossible en monnaie nationale (Japon)

zone euro -> défaut possible (Grèce 2012)

-> c'est cette différence, et non le seul niveau de dette, qui explique les écarts de taux

FORME DE L'ÉTAT

fédéral -> deux étages d'émetteurs (Treasuries / munis, Bund / Länder)

art. 125 TFUE -> clause de non-renflouement

-> le spread mesure la garantie implicite que le marché croit exister

TERRITOIRE MARITIME

188 milles de ZEE -> concessions offshore = actifs réels

4.5 — Glossaire complet du chapitre

Cent entrées, par ordre alphabétique. Toutes les notions employées dans ce document y figurent, y compris celles que les supports n'ont pas définies. **C'est l'outil de vérification finale : si un mot de cette liste ne t'évoque rien, la notion n'est pas acquise.**

Terme	Définition
Absolue (souveraineté)	Chez Bodin : déliée de toute subordination , qui ne relève d'aucun pouvoir supérieur. △ Ne signifie pas « arbitraire » ou « sans limite morale »
Administré	Personne soumise au pouvoir de l'État et protégée par lui, sans participer à la formation de sa volonté . Statut de l'étranger, par opposition au citoyen
Apatride	Personne qu' aucun État ne reconnaît comme son ressortissant : sans nationalité, donc sans passeport ni protection diplomatique. Conventions de New York 1954 et 1961 ; OFPPA en France
Aristocratie	Chez Aristote , la forme droite du pouvoir de quelques-uns — le gouvernement des <i>aristoi</i> , « les meilleurs ». Sa forme corrompue est l' oligarchie
Arrêté	Règlement pris par un ministre, un préfet ou un maire. Norme locale lorsqu'il émane d'une autorité locale
Autolimitation	Doctrine selon laquelle l'État consent à se lier lui-même par la règle qu'il pose — <i>patere legem quam fecisti</i> . <i>Objection</i> : aucune garantie, et la limite est révocable par celui qui l'a posée
Autonomie (principe d')	Deuxième principe du fédéralisme : chaque niveau, fédéral et fédéré, dispose d'un domaine de compétences propre où il décide seul, avec ses propres territoire, population et Constitution
Centralisation	Système dans lequel toutes les décisions sont prises au centre , par les organes de l'État siégeant à la capitale
Charisme	Chez Weber , qualité extraordinaire attribuée à une personne, qui fonde une domination légitime charismatique . △ Elle ne survit pas à la mort du chef
Circonscription administrative	Découpage du territoire de l'État destiné à organiser son action. Aucune personnalité morale : ce n'est pas un sujet de droit. Ex. : le département comme ressort du préfet
Citoyenneté	Qualité qui confère les droits politiques : voter, être élu, accéder aux fonctions publiques
Collectivité territoriale	Personne morale de droit public dotée d'un territoire, d'organes élus et de compétences administratives propres. Elle administre, elle ne légifère pas
Compétence	Pouvoir juridique d'accomplir un acte déterminé . On la reçoit d'un titre ; seul le souverain la détermine lui-même
Compétence d'attribution (ou d'exception)	Compétence résultant d'une liste expresse : son titulaire ne peut faire que ce qui y figure. Interprétation stricte . C'est celle de l'État fédéral dans le modèle standard
Compétence générale (de droit commun, résiduelle)	Compétence qui s'applique par défaut : son titulaire est compétent pour tout ce qui ne lui a pas été retiré . Interprétation large . C'est celle des États fédérés dans le modèle standard
Compétence de sa compétence (Kompetenz-Kompetenz)	Formule de Jellinek : le pouvoir de fixer soi-même l'étendue de ses propres pouvoirs . C'est le critère de la souveraineté
Confédération	Association d'États par un TRAITÉ international . Les membres restent souverains ; les décisions exigent la ratification ; le retrait est possible
Constitution	Norme suprême de l'ordre juridique interne : elle organise les pouvoirs publics, répartit les compétences et garantit les droits fondamentaux. En France, celle du 4 octobre 1958
Contingent	Qui aurait pu ne pas être , ou être autrement. Contraire de nécessaire . Le polycopié qualifie l'État de « forme historique et contingente »
Contractualisme	Courant de pensée qui explique l'État par un contrat , un accord de volontés. Principaux auteurs : Hobbes, Locke, Rousseau
Contrôle de légalité	Contrôle exercé par le préfet sur les actes des collectivités territoriales. A posteriori , portant sur la légalité seule , il ne permet que de déferer l'acte au juge administratif (depuis la loi du 2 mars 1982)

Terme	Définition
Décentralisation	Reconnaissance d' entités distinctes de l'État, dotées de la personnalité morale , agissant selon un principe d'autonomie et soumises à un contrôle différent du contrôle hiérarchique. « Autonomie et non indépendance »
Déconcentration	Aménagement territorial du pouvoir de décision à l'intérieur de l'État : les attributions de l'État sont réparties entre des autorités de l'État nommées par lui , dans des circonscriptions administratives. « Le même marteau, le manche raccourci »
Décret	Règlement pris par le Président de la République ou le Premier ministre
Démocratie	<i>Dêmos</i> + <i>kratos</i> : le pouvoir appartient au peuple tout entier . Directe (il décide), représentative (il élit), ou semi-directe (les deux — cas de la France)
Déterminisme	Doctrines selon laquelle les phénomènes sont entièrement déterminés par leurs causes . Appliqué à la nation dans la conception allemande : on naît membre d'une nation, on ne le devient pas
Directive (Union européenne)	Norme fixant un résultat à atteindre ; chaque État choisit les moyens et doit la transposer dans son droit avant un délai
Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes	Forme moderne du principe des nationalités : Charte de l'ONU, art. 1^{er} § 2 ; Préambule de la Constitution de 1958, al. 2 . Moteur de la décolonisation
Droit naturel (jusnaturalisme)	Droit préexistant, constaté et non créé , fondé sur la raison, s'imposant à l'État partout et toujours. Illustration : Antigone . <i>Objection</i> : son contenu est indéterminé
Droit positif	Le droit posé par une autorité, à un moment et dans un lieu donnés. Du latin <i>positum</i> , « posé »
Droit privé	Droit des rapports entre particuliers : civil, commercial, du travail
Droit public	Droit de l'organisation de l'État et de ses rapports avec les particuliers : constitutionnel, administratif, finances publiques
Effet direct	Caractère de certaines normes de l'Union européenne qui créent directement des droits et obligations pour les particuliers , invocables devant le juge national sans reprise par l'État
Enclave	Territoire entièrement entouré par un autre État (Saint-Marin, Vatican) ou portion de territoire séparée du reste (Kaliningrad)
Établissement public	Personne morale de droit public chargée d'une mission spécialisée : université, hôpital public, musée national
État (sens ③)	Le pouvoir politique institutionnalisé , exercé sur une population et un territoire de façon souveraine. Avec majuscule
État composé	État « composé d'États » : soit confédération , soit fédération
État de droit (<i>Rechtsstaat</i>)	État dans lequel la puissance publique est elle-même soumise au droit , sous le contrôle d'un juge indépendant. Le polycopié : « récent, fragile, loin d'être universel »
État fédéral	Union d'États par une CONSTITUTION , au sein de laquelle un nouvel État se superpose aux États membres. Seul sujet de droit international
État fédéré	État membre d'une fédération, doté d'une Constitution, d'un parlement et d'un exécutif propres . Il légifère — c'est ce qui le distingue d'une collectivité décentralisée
État-nation	État dont la population coïncide avec une nation unique . Idéal-type, rarement réalisé
État de nature	Situation hypothétique des hommes avant toute autorité politique . Non une époque historique mais une expérience de pensée
État régional (ou autonome)	Forme intermédiaire : les compétences des régions sont fixées dans la Constitution et non dans la loi, avec auto-organisation partielle. Italie, Espagne
État unitaire	État à un seul centre de décision politique et une seule catégorie de lois applicables sur tout le territoire

Terme	Définition
États généraux	Assemblée d'Ancien Régime réunissant les représentants des trois ordres — clergé, noblesse, Tiers-État . Réunis le 5 mai 1789 , pour la première fois depuis 1614
Étranger	Personne présente sur le territoire sans en avoir la nationalité : administré et non citoyen , mais titulaire de droits fondamentaux
Fédéralisme	Mode d'organisation fondé sur la superposition de deux ordres juridiques, l' autonomie de chacun et la participation des fédérés aux décisions fédérales
Frontière	Ligne marquant la limite de la compétence territoriale d'un État
Haute mer	Espace maritime situé au-delà des zones nationales , « ouvert à tous les États, riverains ou non, en vertu du principe de liberté »
Hiérarchie des normes	Organisation pyramidale des normes juridiques, chacune devant respecter les supérieures : Constitution, traités et droit de l'Union, loi, règlement, actes individuels
Inaliénable	Qui ne peut être ni vendu, ni donné, ni cédé . Règle posée pour le domaine du royaume par l' édit de Moulins, 1566
Indivisibilité	Caractère de ce qui ne se partage pas . S'applique à la souveraineté (§ 2.2.4) et à l' État unitaire (art. 1 ^{er} de 1958)
Institutionnalisation du pouvoir	Passage d'un pouvoir attaché à une personne à un pouvoir attaché à une fonction . « Le roi est mort, vive le Roi »
Intangibilité	Caractère de ce à quoi on ne peut pas toucher . Principe posé par beaucoup de constitutions pour le territoire — écarté en France (art. 53 al. 3)

Terme	Définition
Jusnaturalisme	Autre nom de la théorie du droit naturel
Légalité	Conformité aux règles de droit en vigueur. Juridique, objective, vérifiable dans les textes
Légitimité	Acceptation du pouvoir par ceux qui le subissent. Politique et sociologique, affaire de croiance . « Si le pouvoir est pensé comme légitime, il est accepté »
Loi	Norme générale votée par le Parlement , applicable sur tout le territoire national
Loi fondamentale (Grundgesetz)	Constitution de la République fédérale d'Allemagne , du 23 mai 1949 . Son article 50 organise le Bundesrat
Marques de souveraineté	Chez Bodin : faire la loi, rendre la justice, battre monnaie, lever une armée
Mer territoriale	Bande de 12 milles marins depuis la ligne de base, sur laquelle l'État exerce une souveraineté pleine
Mille marin	Unité de distance maritime : 1 852 mètres
Monarchie	<i>Monos</i> + <i>arkhê</i> : le pouvoir appartient à un seul . Absolue (le monarque est titulaire de la souveraineté) ou constitutionnelle (la souveraineté appartient au peuple)
Nation	Groupement humain uni par des liens matériels et spirituels , dont les membres se perçoivent comme différents des autres groupements nationaux
Nationalité	Lien juridique rattachant un individu à un État
Norme juridique	Règle obligatoire édictée par une autorité compétente et sanctionnée par la puissance publique
Oligarchie	<i>Oligos</i> + <i>arkhê</i> : le pouvoir appartient à quelques-uns . Chez Aristote , forme corrompue de l'aristocratie ; en usage moderne, terme neutre
Ordre juridique	Ensemble hiérarchisé et complet de normes , ayant une Constitution à son sommet et ses propres organes de production et d'application
Participation (principe de)	Troisième principe du fédéralisme : les États fédérés sont associés aux décisions fédérales (seconde chambre, exécutif) et à la révision de la Constitution fédérale . C'est la garantie de l'autonomie
Patere legem quam fecisti	« Respecte la règle que tu as faite » — adage fondant la théorie de l'autolimitation
Personnalité morale	Aptitude d'un groupement à être titulaire de droits et d'obligations , distinctement de ses membres. Elle donne une existence et une capacité juridiques
Personne morale de droit public	État, collectivités territoriales, établissements publics
Personne physique	Un être humain , sujet de droit
Peuple	Ensemble des citoyens d'un État. Titulaire de la souveraineté dans la conception populaire (Rousseau)
Pouvoir hiérarchique	Pouvoir du supérieur sur son subordonné à l'intérieur d'une même personne morale : injonction et réformation sur les actes, nomination et révocation sur les personnes. Sans texte, et sur la légalité comme sur l'opportunité
Primauté	Principe selon lequel la norme de l'Union européenne l'emporte sur la norme nationale , y compris législative
Principe des nationalités	Toute nation a droit à devenir un État . Né de la Révolution française, combattu en 1815, renaissant en 1848, appliqué en 1919
Protectorat	Régime dans lequel un État conserve ses institutions mais abandonne sous contrainte sa politique étrangère et sa défense à un autre. Tunisie 1881-1956, Maroc 1912-1956. Limitation subie , non acceptée

Terme	Définition
Puissance publique	L'État au sens étroit, comme appareil de commandement, par opposition à la société civile

Terme	Définition
Ratification	Acte par lequel un État déclare officiellement s'engager par un traité. Son exigence caractérise la confédération ; son absence, l'effet direct
Règlement (droit interne)	Norme générale édictée par le pouvoir exécutif : décret, arrêté
Règlement (Union européenne)	Norme directement applicable dans tous les États membres, sans transposition
Sécession	Séparation d'une partie d'un État pour former un État distinct. Possible dans une confédération, exclue en principe dans une fédération
Société civile	Ensemble des individus, groupements de droit privé et corps intermédiaires — associations, syndicats, entreprises —, par opposition à l'appareil d'État
Solution de continuité	Interruption, rupture. ⚠ Piège de vocabulaire : l'expression signifie le contraire de ce qu'elle semble dire
Souveraineté	Autorité politique exclusive exercée par l'État sur la population de son territoire. Suprême, indivisible, perpétuelle
Souveraineté externe (de l'État)	Indépendance à l'égard des autres États
Souveraineté interne (dans l'État)	Suprématie sur toutes les autres autorités du territoire
Souveraineté nationale	Doctrines de Sieyès : la souveraineté appartient à la Nation , entité abstraite ; le vote est une fonction , ce qui peut justifier un suffrage restreint ; mandat représentatif
Souveraineté populaire	Doctrines de Rousseau : la souveraineté appartient au peuple , chaque citoyen en détient une part ; le vote est un droit → suffrage universel ; mandat impératif
Subsidiarité	Une compétence s'exerce au niveau le plus bas possible , et ne remonte que si le niveau supérieur peut mieux atteindre l'objectif. <i>Subsidium</i> = « le secours »
Sui generis	« De son propre genre » — unique en son espèce , qui n'entre dans aucune catégorie établie. Qualification retenue pour l' Union européenne
Superposition (principe de)	Premier principe du fédéralisme : deux ordres juridiques complets coexistent sur le même territoire et la même population
Tiers-État	Sous l'Ancien Régime, l'ordre regroupant tout ce qui n'est ni clergé ni noblesse — environ 97 % de la population
Titulaire	Celui à qui une chose appartient en droit , par opposition à celui qui l' exerce en fait , et à celui qui en serait propriétaire
Traité international	Accord conclu entre États , entrant en vigueur dans l'ordre interne après ratification . Acte fondateur de la confédération
Tutelle	Contrôle exercé par l'État sur les collectivités décentralisées. Avant 1982 : a priori , sur la légalité et l'opportunité . Adage : « pas de tutelle sans texte, pas de tutelle au-delà des textes »
Vénalité des offices	Système d'Ancien Régime dans lequel les charges publiques s'achetaient, se transmettaient et se léguaient comme des biens. Contre-modèle de la personnalité morale
Volonté générale	Chez Rousseau , la volonté du corps politique visant l'intérêt commun — ni la somme des volontés particulières, ni celle de la majorité. Reprise à l' article 6 de la Déclaration de 1789
Zone économique exclusive (ZEE)	Espace maritime s'étendant jusqu'à 200 milles de la ligne de base, sur lequel l'État dispose de droits souverains d'exploration et d'exploitation des ressources — et non de la souveraineté

5. Entraînement progressif

OBJECTIFS — COMMENT UTILISER CETTE PARTIE

Quatre niveaux, dans l'ordre, sans en sauter. Le niveau 1 vérifie que tu sais **restituer**, le 2 que tu sais **qualifier**, le 3 que tu sais **raisonner**, le 4 que tu sais **composer** dans les conditions de l'examen.

Une adaptation au droit. Dans les matières quantitatives, le niveau 2 est un calcul. En droit, l'équivalent est la **qualification juridique** : rattacher une situation concrète à la catégorie qui lui correspond. **C'est l'opération centrale du raisonnement juridique, et c'est elle que le niveau 2 entraîne.**

Règle absolue : traite chaque exercice par écrit, entièrement, avant de lire la correction. En droit plus qu'ailleurs, lire une correction sans avoir rédigé ne produit qu'une illusion de compétence — parce que la difficulté n'est pas de savoir, c'est de formuler.

Niveau 1 — Restitution

Vingt-cinq questions. Réponds sans rien regarder, puis compare.

- Q1.** Quelles sont les trois questions auxquelles le chapitre répond, et quel plan imposent-elles ?
- Q2.** Qu'est-ce que l'institutionnalisation du pouvoir politique ? Donnez la formule qui la résume et le contre-exemple qui l'éclaire.
- Q3.** Donnez l'étymologie du mot « État » et ses trois sens.
- Q4.** Exposez la théorie contractualiste : auteur, mécanisme, citation, objections.
- Q5.** Exposez la théorie de l'évolution naturelle : auteur, mécanisme, critique.
- Q6.** Donnez la définition wébérienne de l'État et décomposez-la.
- Q7.** Comment les deux théories de l'origine se concilient-elles ?
- Q8.** Citez les trois éléments constitutifs de l'État et dites pourquoi ce sont ceux-là.
- Q9.** Quelles sont les trois dimensions juridiques du territoire ? Précisez la nature du pouvoir de l'État sur chacune.
- Q10.** Le territoire français est-il intangible ? Citez le texte et expliquez la règle.
- Q11.** Définissez la nation et opposez les deux conceptions.
- Q12.** Donnez les deux cas de non-coïncidence entre nation et État, avec trois exemples chacun.
- Q13.** Distinguez nationalité et citoyenneté. Citez le principe et l'exception constitutionnelle.
- Q14.** Qu'est-ce qu'un apatride ? Que signifie le « refus des apatrides » ?
- Q15.** Définissez la souveraineté et donnez le critère qui permet de la reconnaître.
- Q16.** Donnez les trois caractères de la souveraineté et définissez chacun.
- Q17.** Qui a dégagé la notion de souveraineté, quand, dans quel ouvrage, et pour quelle raison ?
- Q18.** Distinguez souveraineté externe et interne. Donnez le moyen de ne jamais les confondre.
- Q19.** Une limitation de souveraineté la détruit-elle ? Distinguez deux cas et donnez le critère.
- Q20.** Comment l'État peut-il être soumis au droit qu'il a créé ? Exposez les deux doctrines et leurs objections.
- Q21.** Distinguez légalité et légitimité. Illustrez par un exemple historique daté.
- Q22.** Citez les cinq conséquences de la personnalité morale de l'État.
- Q23.** Quel est le critère unique qui distingue les formes d'État ?
- Q24.** Donnez les cinq différences entre déconcentration et décentralisation.
- Q25.** Opposez confédération et fédération sur cinq critères.

CORRIGÉ — RÉPONSES ATTENDUES

Q1. QUAND (l'origine) · **QUOI** (les éléments constitutifs) · **COMMENT** (les formes d'organisation). La diapositive 1 en tire « ⇒ 3 paragraphes » : c'est la structure attendue en copie.

Q2. Le passage d'un pouvoir **attaché à une personne** à un pouvoir **attaché à une fonction**. Formule : « **Le roi est mort, vive le Roi** ». Contre-exemple : « **L'État, c'est moi** », qui assimile la personne et le pouvoir — conception pré-moderne.

Q3. Du latin *stare*, « se tenir debout ». ① une manière d'être ; ② une manière d'être + **un statut juridique de groupe** (Tiers-État, États généraux) ; ③ **le pouvoir politique institutionnalisé**, avec majuscule.

Q4. Rousseau, *Du contrat social*, 1762. Les individus **aliènent totalement et également** leurs droits à la **communauté**, dont ils sont membres. « Chacun s'unissant à tous, n'obéissant pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. » **Objections du support** : le contrat est **abstrait** (aucun acte signé) et implique l'**unanimité** (introuvable).

Q5. Weber. L'État résulte d'un **long processus de compétition, de centralisation et de différenciation des fonctions sociales**, sous la pression des guerres. **Critique du support** : il **nie les regroupements volontaires** et **met la guerre en avant**.

Q6. La **communauté humaine** qui, dans les limites d'un **territoire déterminé, revendique avec succès le monopole de la violence physique légitime**. Communauté → la population ; territoire → le territoire ; monopole → nul ne se fait justice à soi-même ; violence physique → la contrainte ; légitime → l'acceptation ; avec succès → une prétention qui peut échouer.

Q7. Elles **ne répondent pas à la même question** : l'une à une question de **fait** (comment l'État est apparu), l'autre à une question de **droit** (à quelle condition l'obéissance est justifiée). Elles **peuvent être vraies toutes les deux**.

Q8. **Territoire** (sur quoi), **population** (sur qui), **pouvoir politique organisé et souverain** (avec quelle autorité). Ils sont **cumulatifs**.

Q9. **Terrestre** : surface, sol, sous-sol — souveraineté pleine. **Maritime** : **12 milles** de mer territoriale, souveraineté pleine ; **200 milles** de ZEE, **droits souverains** sur les ressources ; au-delà, haute mer libre. **Aérien** : l'atmosphère au-dessus, **hors espace extra-atmosphérique**.

Q10. Non. Article 53 alinéa 3 : nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable **sans le consentement des populations intéressées**. La règle **n'interdit pas, elle conditionne**.

Q11. Un **groupement humain uni par des liens matériels et spirituels**, dont les membres **se perçoivent comme différents** des autres. **Allemande** : objective, déterministe (géographie, langue, religion, idéologie, race). **Française** : objective + **subjective**, « vouloir-vivre collectif » (Renan).

Q12. Nation écartelée : Allemagne 1945-1990, Corées, Kurdes (Turquie, Irak, Iran, Syrie), Hongrois, Basques. **État multinational** : Empire austro-hongrois, Tchécoslovaquie (1993), URSS (1991), Canada, Belgique.

Q13. Nationalité = lien juridique à l'État ; **citoyenneté** = droit de participer à la vie politique. **Principe** : article 3 les lie. **Exception** : article 88-3, inséré en 1992, les dissocie pour les **municipales** — citoyenneté de l'Union.

Q14. Une personne **sans aucune nationalité**. Le « refus » est celui du **droit international**, qui cherche à faire disparaître cette situation : conventions de New York de **1954** (statut) et **1961** (réduction des cas).

Q15. L'**autorité politique exclusive** exercée sur la population d'un territoire. Le critère : la « **compétence de sa compétence** » (Jellinek) — fixer soi-même l'étendue de ses pouvoirs.

Q16. **Suprême** (ou absolue : déliée de toute subordination) · **indivisible** (elle ne se partage pas) · **perpétuelle** (elle survit à celui qui l'exerce).

Q17. Jean Bodin, 1576, *Les Six Livres de la République*, pour **protéger l'indépendance de la Couronne française face au Saint-Siège et au Saint Empire**.

Q18. **Externe** = **DE l'État** : indépendance face aux autres États. **Interne** = **DANS l'État** : suprématie sur toutes les autres autorités. La préposition les **distingue**.

Q19. **Non si elle est librement acceptée** — l'accepter est un **acte de souveraineté** (Union européenne). **Oui si elle est subie** (protectorat). Le critère est la **réalité du consentement, non la forme juridique**.

Q20. Droit naturel : un droit préexistant, constaté, supérieur à l'État — Antigone. **Objections** : contenu indéterminé, souveraineté plus illimitée. **Autolimitation** : l'État se lie lui-même, *patere legem quam fecisti*. **Objections** : aucune garantie, limite révocable.

Q21. Légalité = conformité aux textes, vérifiable. **Légitimité** = acceptation par les gouvernés, croyance. **Vichy, 1940-1944**, les a dissociées ; **ordonnance du 9 août 1944** sur le rétablissement de la légalité républicaine.

Q22. Il survit à ses dirigeants · il est engagé durablement par ses décisions · les gouvernants sont **titulaires** et non propriétaires · les patrimoines sont **séparés** · il peut **posséder, contracter, être responsable et être jugé**.

Q23. Le nombre d'ordres juridiques superposés, donc de Constitutions : un pour l'État unitaire, deux pour l'État fédéral, autant que d'États sans ordre commun pour la confédération.

Q24. Une personne morale / **deux** · autorités **nommées / élues** · circonscription administrative / **collectivité territoriale** · pouvoir **hiérarchique** (légalité et opportunité, réformation) / contrôle de **légalité** (saisine du juge) · budget de l'État / **budget propre**.

Q25. Traité / Constitution · les membres restent souverains / **création d'un État supplémentaire** · pas d'effet direct, ratification requise / **effet direct** · unanimité / majorité qualifiée · **retrait possible** / retrait exclu.

Niveau 2 — Application : qualifier des situations

Dix situations. Pour chacune : qualifie, justifie par le critère, cite le texte ou l'auteur quand il y en a un. Utilise systématiquement le test du § 2.3.5 et celui du § 2.2.4.

Cas 1. Le préfet de la Haute-Garonne prend un arrêté interdisant une manifestation dans le département. **De quelle technique d'organisation relève-t-il ? Qui peut annuler cet arrêté ?**

Cas 2. Le conseil régional d'Occitanie vote une délibération créant une aide aux entreprises locales. Le préfet la juge illégale. **Que peut-il faire, et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ?**

Cas 3. Le Landtag de Bavière adopte une loi sur l'organisation des écoles du Land. **Comment qualifier cet acte ? Une région française pourrait-elle faire la même chose ?**

Cas 4. Un État A et un État B signent un traité créant un conseil commun, composé de ministres des deux États, statuant à l'unanimité, dont les décisions doivent être ratifiées par chacun. **Qualifiez.**

Cas 5. Un État C et un État D adoptent, par référendum dans chacun d'eux, une Constitution créant un Parlement élu au suffrage direct dont les lois s'appliquent immédiatement aux citoyens. **Qualifiez. C peut-il se retirer ?**

Cas 6. Un enfant naît en France de parents ressortissants d'un État appliquant strictement le droit du sang, mais qui refuse de lui transmettre sa nationalité. **Quel est son statut ? Quel corps de règles s'applique ?**

Cas 7. Un ressortissant portugais résidant à Marseille depuis dix ans souhaite voter à l'élection présidentielle française et aux élections municipales. **Le peut-il ? Fondez la réponse sur des textes.**

Cas 8. L'État X, membre de l'Union européenne, se voit imposer par une juridiction européenne une décision contraire à sa loi nationale. **Sa souveraineté est-elle atteinte ?**

Cas 9. L'État Y a signé avec l'État Z un traité par lequel Z prend en charge la défense et la diplomatie de Y, après avoir massé des troupes à sa frontière. **Qualifiez le régime et dites si la souveraineté de Y subsiste.**

Cas 10. Le maire de Nice célèbre un mariage le matin, puis signe l'après-midi un permis de construire. **Agit-il deux fois en la même qualité ? Quel contrôle s'applique à chaque acte ?**

CORRIGÉ — CORRIGÉ DU NIVEAU 2

Cas 1 — Déconcentration. Le préfet est une **autorité de l'État, nommée par lui**, agissant dans une **circonscription administrative**. Il n'y a **qu'une seule personne morale**. **Qui peut annuler** : son **supérieur hiérarchique** — le ministre de l'Intérieur — par le **pouvoir de réformation, sur la légalité comme sur l'opportunité** ; et le **juge administratif**, sur la seule légalité, s'il est saisi.

Cas 2 — Décentralisation. La région est une **collectivité territoriale**, personne morale distincte, à organe **élu**. **Ce que le préfet peut faire** : **déferer** la délibération au **tribunal administratif** (déféré préfectoral). **Ce qu'il ne peut pas faire** : **l'annuler lui-même**, ni la réformer, ni s'y opposer pour des raisons d'**opportunité**. Depuis la **loi du 2 mars 1982**, le contrôle est **a posteriori** et porte sur la **légalité seule**.

Cas 3 — Fédéralisme. Le Land est un **État fédéré** : il dispose d'une Constitution, d'un parlement et d'un exécutif propres, et **légifère** dans son domaine constitutionnel. **Une région française ne le pourrait pas** : elle **administre** sans légiférer, et l'**article 72 alinéa 3** la cantonne « dans les conditions prévues par la loi ». **Elle n'a pas la compétence de ses compétences**.

Cas 4 — Confédération. Trois indices concordants : **acte fondateur = un traité** ; organe composé de **représentants nommés par les États** ; décisions à **l'unanimité** et soumises à **ratification**, donc **sans effet direct**. **Aucun État nouveau n'est créé**.

Cas 5 — Fédération. Trois indices : **acte fondateur = une Constitution**, adoptée par le **peuple** ; parlement élu au **suffrage direct** ; **effet direct** des lois sur les citoyens. **C peut-il se retirer ? Non, en principe**. On ne se retire pas d'une Constitution — c'est l'enjeu qu'a tranché la **guerre de Sécession**. (Nuance : une Constitution fédérale peut exceptionnellement prévoir un droit de sécession, comme le faisait celle de l'URSS.)

Cas 6 — Apatridie. L'enfant n'a **aucune nationalité** : ni celle de ses parents, ni celle de son lieu de naissance si la loi française ne la lui attribue pas. **Règles applicables** : les conventions de New York de **1954** (statut protecteur) et de **1961**, qui **oblige les États à accorder leur nationalité à l'enfant né sur leur territoire qui serait autrement apatride**. En France, la reconnaissance du statut relève de l'OFPPA. C'est très exactement le « **refus des apatrides** » de la diapositive 5.

Cas 7 — Réponse en deux temps. Présidentielle : non. L'article 3 de la Constitution lie **nationalité et citoyenneté** ; les élections nationales sont réservées aux nationaux français. **Municipales : oui.** L'**article 88-3**, inséré en **1992**, **déroge à l'article 3** et ouvre le droit de vote aux **élections municipales** aux ressortissants de l'Union résidant en France, au titre de la **citoyenneté de l'Union européenne**. (Il vote également aux élections européennes.)

Cas 8 — Non, sa souveraineté n'est pas atteinte. Il s'agit d'une **limitation librement acceptée** : l'État X a **ratifié les traités** instituant cette juridiction. **Accepter une limitation est un exercice de la souveraineté**, non sa négation — et le retrait demeure juridiquement possible (**article 50 du traité sur l'Union**). **Ce qu'il faut ajouter pour être complet** : cette acceptation emporte la **primauté** du droit de l'Union sur la loi nationale, mais **la Constitution demeure au sommet en droit interne français** — « provisoirement ? », écrit le polycopié.

Cas 9 — Protectorat, et la souveraineté de Y ne subsiste pas réellement. La forme est celle d'un traité, donc d'une limitation apparemment acceptée. **Mais le consentement a été obtenu sous contrainte militaire**. Or le critère du § 2.2.4 n'est pas la forme juridique mais **la réalité du consentement**. Y a perdu ses **compétences externes** — diplomatie et défense —, c'est-à-dire précisément ce qui fait la **souveraineté internationale**. **Il n'est plus souverain, quelle que soit l'apparence du traité**.

Cas 10 — Non, il agit deux fois en des qualités différentes. Le matin, mariage : le maire agit comme **officier d'état civil**, donc comme **agent de l'État** — **autorité déconcentrée**. Contrôle : **hiérarchique**, sous l'autorité du procureur de la République. **L'après-midi, permis de construire** : il agit comme **exécutif de la commune**, collectivité **décentralisée**, dans l'exercice d'une compétence d'urbanisme. Contrôle : **contrôle de légalité** du préfet, avec **déféré** au juge administratif. **C'est la dualité de fonctions du maire, signalée par le polycopié dans l'incise « et même les maires »**.

Niveau 3 — Maîtrise

Six questions de réflexion. Elles n'appellent pas une restitution mais un raisonnement construit. Rédige dix à quinze lignes pour chacune.

3.1 « La souveraineté est indivisible. » Comment concilier cette affirmation avec l'existence d'États fédéraux, où deux niveaux d'États coexistent ?

3.2 Les deux théories de l'origine de l'État sont-elles contradictoires ? Peut-on en tirer une conclusion politique différente ?

3.3 La décentralisation conduit-elle nécessairement au fédéralisme ?

3.4 L'appartenance à l'Union européenne est-elle compatible avec la souveraineté ?

3.5 Un État peut-il être lié par le droit ? Quelle réponse le chapitre permet-il d'apporter ?

3.6 Le Royaume-Uni, avec ses parlements écossais et gallois, est-il encore un État unitaire ? Et la France, avec la Nouvelle-Calédonie ?

3.1 — L'indivisibilité et le fédéralisme.

La contradiction n'est qu'apparente, et sa résolution tient en une distinction : **la souveraineté ne se divise pas, les compétences se répartissent.**

Dans une fédération, il n'existe **qu'une seule souveraineté**, celle de l'État fédéral : lui seul est sujet de droit international, lui seul entretient des relations extérieures, lui seul dispose des compétences diplomatiques, militaires et monétaires. Les États fédérés n'ont **pas** de souveraineté externe. Ce qu'ils possèdent est une **autonomie constitutionnelle** : un pouvoir d'auto-organisation et un pouvoir législatif dans un domaine que la Constitution fédérale leur réserve.

C'est pourquoi le polycopié écrit, en traitant du principe d'autonomie, que les trois éléments qui se dédoublent sont le territoire, la population et « une Constitution » — et non « la souveraineté ». La substitution du mot n'est pas fortuite : elle évite précisément de dire que la souveraineté se partagerait.

Il reste une difficulté, et il faut la signaler : la Constitution fédérale ne peut être révisée sans l'accord d'une majorité qualifiée des États fédérés. Ceux-ci disposent donc d'un **droit de veto sur la norme suprême**, ce qui ressemble fort à une part de souveraineté. **La doctrine parle alors de souveraineté "partagée dans son exercice" plutôt que divisée dans son principe.**

3.2 — Contradictaires ?

Non, parce qu'elles ne se situent pas sur le même plan. La théorie de l'évolution naturelle est **descriptive** : elle explique comment l'État s'est effectivement formé, par la compétition, la guerre et la spécialisation. La théorie contractualiste est **normative** : elle indique à quelle condition l'obéissance à l'État est justifiée. **L'État peut donc être né de la force et n'être légitime que par le consentement.**

La conclusion politique, en revanche, diffère radicalement. Si l'État repose sur un contrat, alors le pouvoir qui viole les termes du contrat perd son titre à obéissance : **un droit de résistance existe.** Si l'État est le produit d'un processus historique, cette question ne se pose pas — on ne résiste pas à une évolution, on la constate.

C'est pourquoi le contractualisme est la théorie des révolutions : la Déclaration d'indépendance américaine de 1776 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en sont des applications directes. **Et c'est pourquoi Weber, en plaçant la légitimité au cœur de sa définition, réintroduit par la sociologie la question que le contractualisme posait par la philosophie** : un pouvoir non cru légitime ne dure pas.

3.3 — Décentralisation et fédéralisme.

Non, il n'y a pas de continuité automatique entre les deux, parce qu'une rupture de nature les sépare. La décentralisation, même très poussée, laisse subsister **un seul ordre juridique** : les collectivités administrent, en application d'une loi qu'elles n'ont pas faite, et ne disposent pas de la compétence de leurs compétences (article 72 alinéa 3). Le fédéralisme suppose **un second ordre juridique constitutionnel.**

Mais la réponse doit être nuancée dans deux directions.

D'une part, des étapes intermédiaires existent. L'État régional — Italie, Espagne — inscrit le partage des compétences dans la **Constitution** et non dans la loi : la collectivité y gagne une protection contre le législateur ordinaire. Le polycopié écrit que « la situation est alors très proche de celle de l'État fédéral » et qu'il y a « plus de différences de degré que de nature ».

D'autre part, l'histoire donne un exemple de passage effectif : la Belgique, État unitaire devenu fédéral par réformes successives à partir de 1970. **Le fédéralisme par dissociation existe donc.**

Conclusion : la décentralisation ne conduit pas mécaniquement au fédéralisme, mais elle peut en être le chemin lorsqu'une volonté politique franchit le pas décisif — inscrire dans la Constitution un second ordre juridique. **Le passage n'est pas quantitatif, il est décisionnel.**

3.4 — Union européenne et souveraineté.

Oui, et le chapitre fournit le critère : la distinction entre limitation acceptée et limitation subie. L'appartenance à l'Union résulte de **traités librement ratifiés** ; accepter une limitation est un **exercice** de la souveraineté, non sa négation. Le polycopié l'écrit expressément en opposant l'Union au **protectorat** colonial.

Trois arguments confortent cette réponse. La **réversibilité** : l'article 50 du traité sur l'Union organise le retrait, et le Royaume-Uni l'a mis en œuvre. Le **maintien de la personnalité internationale** : chaque État membre siège à l'ONU et conclut ses propres traités. La **primauté de la Constitution en droit interne** : le polycopié rappelle que « seule la Constitution échappe à cette primauté ».

Mais la réponse ne peut pas s'arrêter là, et c'est ce qui distingue une bonne copie. Trois des quatre **marques de souveraineté** de Bodin sont entamées : faire la loi (largement partagé), rendre la justice (concurrencé par les cours européennes), **battre monnaie (transférée à la Banque centrale européenne)**. Seule la quatrième — lever une armée — demeure intacte.

Conclusion : la souveraineté est **juridiquement intacte** — l'État conserve la compétence de sa compétence, puisqu'il peut sortir — mais **matériellement redistribuée**. **C'est la différence entre le titre et l'exercice**. Et le polycopié termine lui-même sur un point d'interrogation : « provisoirement ? »

3.5 — L'État peut-il être lié par le droit ?

Le paradoxe doit d'abord être posé clairement : celui qui fait la règle peut la défaire ; s'il peut la défaire, elle ne le lie pas. Une conception absolue de la souveraineté conduit donc à répondre non.

Deux doctrines tentent d'en sortir, et aucune n'y parvient complètement. Le **droit naturel** place au-dessus de l'État un droit qu'il n'a pas fait — mais son contenu est indéterminé, et il supprime l'une des données du problème en niant le caractère illimité de la souveraineté. L'**autolimitation** maintient la souveraineté mais ne fournit aucune garantie : une limite qu'on peut lever soi-même n'en est pas une.

La réponse du polycopié est remarquablement honnête, et il faut la reprendre : « les réponses ne sont pas strictement juridiques et elles sont sûrement **politiques** ». Ce qui lie effectivement l'État, ce n'est pas une règle logique mais un **rapport de forces institutionnel** : l'existence d'un juge indépendant capable de censurer la loi, d'une opinion attachée à ses droits, d'une presse libre. **C'est ce faisceau qu'on appelle l'État de droit** — et le polycopié le dit « récent, fragile, loin d'être universel ».

Formulation de conclusion : l'État n'est pas lié par le droit comme un débiteur l'est par son créancier ; il l'est parce qu'il a institué des organes capables de lui opposer sa propre règle. **La soumission de l'État au droit n'est pas une déduction logique, c'est une construction politique — donc réversible.**

3.6 — Royaume-Uni et France.

Le Royaume-Uni demeure un État unitaire, et le critère le démontre. La dévolution de 1998 a transféré de larges compétences à l'Écosse, au pays de Galles et à l'Irlande du Nord, mais **ces pouvoirs procèdent d'une loi de Westminster**, non d'une Constitution. Westminster **pourrait les reprendre**. Les assemblées dévolues n'ont donc pas la compétence de leurs compétences : **il n'existe qu'un seul ordre juridique**.

La France demeure elle aussi un État unitaire, pour la même raison : une seule Constitution, une seule catégorie de lois, quatre unités affirmées par l'article 1^{er}.

Mais son cas est plus complexe que celui du Royaume-Uni, et il faut le dire. La Nouvelle-Calédonie dispose d'un statut constitutionnel propre, d'un Congrès adoptant des « **lois du pays** » soumises au contrôle du Conseil constitutionnel, et d'une **citoyenneté calédonienne** distincte pour certains scrutins. **Ce sont deux dérogations aux piliers du modèle unitaire :** l'unité de législation et le lien nationalité-citoyenneté.

Conclusion commune : dans les deux cas, la qualification unitaire tient parce que le critère juridique — un seul ordre constitutionnel — est intact. **Mais elle ne décrit plus qu'une structure, non une homogénéité.** C'est exactement la thèse du polycopié : des **différences de degré** dans les faits, des **différences de nature** en droit.

Niveau 4 — Simulation d'examen

MÉTHODE — AVANT LE SUJET : COMMENT SE RÉDIGE UNE RÉPONSE EN DROIT

Tu n'as jamais composé en droit. Cette méthode vaut pour toutes tes copies de cette matière — apprends-la maintenant, elle te servira trois ans.

① **LA RÈGLE D'OR : ANNONCER, DÉFINIR, JUSTIFIER, ILLUSTRER, CONCLURE.** Chaque développement, même de cinq lignes, suit ce cycle :

- **Annoncer** ce qu'on va établir ;
- **Définir** les termes employés — **en droit, une notion non définie est une notion non traitée** ;
- **Justifier** par un texte, un auteur, un critère ;
- **Illustrer** par un exemple concret ;
- **Conclure** en revenant à la question posée.

② **TOUJOURS DÉFINIR, MÊME CE QUI PARAÎT ÉVIDENT.** Un correcteur de droit attribue des points aux **définitions**. Écrire « la souveraineté est l'autorité politique exclusive exercée sur la population d'un territoire » rapporte ; écrire « l'État est souverain » ne rapporte rien.

③ **CITER LES TEXTES AVEC LEUR NUMÉRO.** « L'article 72 alinéa 3 de la Constitution » vaut davantage que « la Constitution prévoit que ». Apprends par cœur les cinq articles du § 4.3.

④ **LE PLAN EN DEUX PARTIES, DEUX SOUS-PARTIES.** C'est la structure standard en droit français : **I. A. B. — II. A. B.** Chaque partie a un titre **apparent et rédigé**, qui annonce une idée et non un thème. « I. Un État unitaire dans son principe » vaut mieux que « I. L'État unitaire ».

⑤ **L'INTRODUCTION EN CINQ TEMPS**, dans cet ordre : **accroche** (une citation, un chiffre, un fait) → **définition des termes du sujet** → **délimitation** (ce qu'on traite, ce qu'on écarte, et pourquoi) → **problématique** (une question, pas un thème) → **annonce du plan**.

⑥ **CE QUI FAIT PERDRE DES POINTS SANS QU'ON S'EN APERÇOIVE** : ne pas définir ; ne citer aucun texte ; juxtaposer des connaissances sans répondre à la question posée ; oublier la conclusion ; écrire « l'Etat » sans majuscule ou sans accent.

PIÈGE FRÉQUENT

Une spécificité que le sujet de ce chapitre impose : la diapositive 1 annonce « ⇒ 3 paragraphes ». Si le sujet d'examen porte sur l'État en général, c'est ce découpage en trois qu'il faut suivre — origine, éléments, formes. Pour un sujet plus restreint, reviens au plan standard en deux parties.

MÉTHODE — CONDITIONS DE PASSATION

Aucun des deux supports n'indique le format ni la durée de l'épreuve. La simulation retient le format le plus courant pour un premier semestre d'institutions politiques en L1 : **2 heures, sur 20 points, sans document**. Elle combine les trois types d'exercice qu'on rencontre dans cette matière : questions de cours, qualification de situations, et question de réflexion rédigée.

Ajuste ces paramètres dès que les modalités réelles seront annoncées — et dis-le-moi, je referai la simulation au bon format.

Chronomètre lancé. **Répartition du temps conseillée** : 45 min pour la partie A, 25 min pour la partie B, 45 min pour la partie C, **5 min de relecture** — et la relecture n'est pas optionnelle : c'est là qu'on rattrape les définitions oubliées.

Sujet

PARTIE A — Questions de cours (8 points)

A.1 (2 pts) Définissez la souveraineté. Énoncez ses trois caractères et exposez la distinction entre souveraineté externe et souveraineté interne.

A.2 (2 pts) Distinguez la déconcentration et la décentralisation. Vous préciserez la nature du contrôle exercé dans chaque cas et l'évolution intervenue en 1982.

A.3 (2 pts) Qu'est-ce que la personnalité morale de l'État ? Exposez-en trois conséquences et indiquez à quelle conception historique elle s'oppose.

A.4 (2 pts) Distinguez la confédération et l'État fédéral. Vous dégagerez le critère décisif et en tirerez trois conséquences.

PARTIE B — Qualification de situations (5 points)

Qualifiez chacune des cinq situations suivantes. **Une qualification sans justification ne vaut aucun point.**

B.1 (1 pt) Un territoire dispose d'une population, d'un gouvernement effectif et de frontières stables, mais aucun État au monde ne le reconnaît et il ne siège dans aucune organisation internationale.

B.2 (1 pt) Une assemblée régionale adopte un texte qu'elle intitule « loi régionale ». Ses compétences sont énumérées dans la Constitution de l'État, et l'État ne peut pas les modifier par une loi ordinaire.

B.3 (1 pt) Un recteur d'académie est nommé par décret et prend des décisions d'affectation dans son académie. Son ministre lui ordonne de revenir sur l'une d'elles, qu'il juge inopportune bien que parfaitement légale.

B.4 (1 pt) Cinq États adoptent, chacun par référendum, un texte créant une chambre haute où chacun dispose de deux sièges, et une chambre basse élue à la proportionnelle de la population. Les décisions de ces chambres s'appliquent directement aux citoyens.

B.5 (1 pt) Un gouvernement issu d'un coup d'État invoque, pour justifier son pouvoir, une loi constitutionnelle régulièrement votée par l'ancien Parlement quelques jours avant sa dissolution. La population, dans sa grande majorité, lui dénie toute autorité.

PARTIE C — Question de réflexion (7 points)

Traitez la question suivante en une réponse rédigée et structurée, introduction et conclusion comprises :

« *La souveraineté de l'État est-elle encore absolue ?* »

CORRIGÉ — PARTIE A (8 POINTS)

A.1 — La souveraineté (2 pts)

Définition (0,5 pt) : la souveraineté est l'**autorité politique exclusive** que l'État exerce sur la population de son territoire. Elle se reconnaît à un critère, dégagé par le juriste allemand **Jellinek** : la « **compétence de sa compétence** », c'est-à-dire le pouvoir de **fixer soi-même l'étendue de ses propres pouvoirs**. C'est ce qui la distingue de tout autre pouvoir : celui de l'employeur, des parents ou du maire tient sa compétence d'un titre extérieur — contrat, loi, adhésion — tandis que la souveraineté ne la tient de personne.

Les trois caractères (0,75 pt), dégagés par **Jean Bodin** en 1576 dans *Les Six Livres de la République* : — **suprême**, ou **absolue** au sens de Bodin, c'est-à-dire **déliée de toute subordination** : aucune autorité au-dessus. Le mot ne signifie pas « arbitraire » ; — **indivisible** : elle ne se partage pas ; un pouvoir décide en dernier ressort ou ne décide pas ; — **perpétuelle** : elle survit à celui qui l'exerce, ce qui la relie à l'institutionnalisation du pouvoir.

Les deux plans (0,75 pt). La souveraineté « s'exerce au dehors et au dedans du territoire ». — La **souveraineté externe, ou souveraineté DE l'État**, est l'**indépendance** : aucun autre État ne commande. Elle se manifeste par la conclusion de traités, la représentation internationale, la reconnaissance des autres États. — La **souveraineté interne, ou souveraineté DANS l'État**, est la **suprématie** : aucune autre autorité du territoire ne résiste. Elle se manifeste par la loi, l'impôt, la justice et la police.

Conclusion : cette double dimension explique que la question de la souveraineté se pose toujours deux fois — vers l'extérieur, celle de l'indépendance ; vers l'intérieur, celle du titulaire.

A.2 — Déconcentration et décentralisation (2 pts)

Ces deux techniques aménagent l'État unitaire sans en modifier la nature : dans les deux cas, il n'existe **qu'un seul ordre juridique**. Elles diffèrent cependant radicalement.

La déconcentration (0,5 pt) est un **aménagement territorial du pouvoir de décision à l'intérieur de l'État** : les attributions de l'État sont réparties entre des **autorités de l'État, nommées par lui**, dans des **circonscriptions administratives** dépourvues de personnalité morale. Odilon Barrot en a donné la formule exacte : « **c'est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche** ». **Il n'existe qu'une seule personne morale**. Exemples : le préfet, le recteur d'académie, le procureur de la République, et le maire lorsqu'il agit comme agent de l'État.

La décentralisation (0,5 pt) est la **reconnaissance d'entités distinctes de l'État, dotées de la personnalité morale**, agissant selon un **principe d'autonomie**. Ces collectivités territoriales ont un patrimoine, un budget et des organes **élus**. Mais elles **administrent sans légiférer et n'ont pas la compétence de leurs compétences** : l'article 72 alinéa 3 de la Constitution précise qu'elles s'administrent librement « dans les conditions prévues par la loi ». **Autonomie, donc, et non indépendance**.

La nature du contrôle (0,5 pt) est le second critère de distinction. — Dans la déconcentration s'exerce un **pouvoir hiérarchique**, qui existe **de plein droit, sans texte**, porte **sur les actes** (injonction, réformation) et **sur les personnes** (nomination, révocation), et s'étend **à la légalité comme à l'opportunité**. — Dans la décentralisation s'exerce une **tutelle**, devenue **contrôle de légalité**, qui n'existe **que si un texte le prévoit** et ne porte **que sur la légalité**.

L'évolution de 1982 (0,5 pt). La **loi du 2 mars 1982** a transformé ce second contrôle : d'un contrôle **a priori**, portant sur la légalité et l'opportunité, et permettant au préfet d'**annuler lui-même**, on est passé à un contrôle **a posteriori**, portant sur la **seule légalité**, dans lequel le préfet ne peut plus que **déférer l'acte au juge administratif**. **Le contrôle est passé d'une autorité administrative à un juge**.

En une phrase : la déconcentration déplace le pouvoir sans changer de mains ; la décentralisation change de mains sans créer un nouvel État.

A.3 — La personnalité morale de l'État (2 pts)

Définition (0,5 pt) : la personnalité morale est l'**aptitude reconnue à un groupement d'être titulaire de droits et d'obligations**, distinctement des individus qui le composent. Elle donne une **existence juridique** — le groupement existe en droit — et une **capacité juridique** — il peut agir. L'État est ainsi une **entité abstraite, distincte de la personne de ceux qui parlent en son nom**. La notion existe en droit privé (sociétés, associations) et en droit public, au profit de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics.

Trois conséquences (0,75 pt, soit 0,25 par conséquence correctement exposée) : — **La continuité de l'État**. Il survit à ses dirigeants, ce qu'exprime la formule d'Ancien Régime « **le roi est mort, vive le Roi** » : le roi personne physique meurt, la fonction ne connaît aucune interruption. — **La permanence des engagements**. L'État est engagé par ses décisions **quels que soient les hommes au pouvoir** : un traité signé ou une dette contractée lie l'État après l'alternance. Sans ce principe, aucun

engagement international ne serait possible. — **La séparation des patrimoines et des fonctions.** Les gouvernants sont **titulaires** de leurs fonctions et non **propriétaires** ; le patrimoine de l'État est distinct du leur. (On peut ajouter : l'État peut posséder, contracter, engager sa responsabilité et être jugé devant ses propres tribunaux, ce qui est la traduction procédurale de l'État de droit.)

La conception à laquelle elle s'oppose (0,75 pt) : la **conception patrimoniale de l'État**, héritée de la **féodalité**, dans laquelle les attributions publiques étaient une **propriété susceptible d'être vendue** — c'est le système de la **vénalité des offices** — et où le **Trésor public se confondait avec la cassette du souverain**. Une première parade y fut apportée par l'**édit de Moulins de 1566**, qui posa l'**inaliénabilité du domaine du royaume** ; la conception moderne s'impose en **1789**.

Remarque de conclusion : la personnalité morale est une **fiction juridique** — une personne morale n'existe pas physiquement. **Mais elle fonctionne, et c'est ce qui la justifie** : sans elle, chaque changement d'homme serait un changement d'État.

A.4 — Confédération et État fédéral (2 pts)

Les deux notions sont les deux formes de l'État composé, mais l'une seulement donne naissance à un État nouveau.

La confédération (0,5 pt) est une **association d'États par un traité international**. Elle peut créer un organe central, aux compétences **énumérées** dans le traité, composé de **représentants nommés par les États**, statuant en principe à l'**unanimité**. Les États membres **conservent leur souveraineté et leur existence internationale**.

L'État fédéral (0,5 pt) est une **union d'États au sein de laquelle un nouvel État se superpose** aux États membres : il y a **création d'un État supplémentaire**. Il **naît par une Constitution**, et il est le **seul à subsister au niveau international**.

Le critère décisif (0,5 pt) : la **confédération naît d'un TRAITÉ**, la **fédération d'une CONSTITUTION**. C'est de ce seul mot que tout le reste découle.

Trois conséquences (0,5 pt) : — **L'effet direct**. Les décisions confédérales ne sont pas directement applicables : elles exigent une **ratification** par chaque État et n'atteignent pas le citoyen. Le droit fédéral, lui, s'applique **directement**, ce qui prouve l'existence d'un second ordre juridique. — **Le retrait**. On peut **dénoncer un traité**, donc quitter une confédération ; on ne se retire pas d'une Constitution. **La guerre de Sécession a tranché ce débat de qualification par les armes**, les Sudistes se nommant « États confédérés » pour affirmer précisément la thèse contraire. — **La personnalité internationale**. Dans une confédération, chaque membre demeure sujet de droit international ; dans une fédération, **seul l'État fédéral l'est**.

Ouverture : la confédération est rarement stable. « **La fédération est une confédération qui a réussi** » ; à l'inverse, la Communauté des États indépendants illustre la **confédération de dislocation**.

CORRIGÉ — PARTIE B (5 POINTS)

B.1 (1 pt) — Une entité réunissant les trois éléments constitutifs mais non reconnue.

Les trois éléments sont présents : un **territoire** délimité par des frontières stables, une **population**, et un **pouvoir politique organisé** effectif. Juridiquement, les conditions de l'État sont donc réunies. (0,5 pt)

Mais l'absence de reconnaissance la prive d'existence sur la scène internationale : elle ne peut conclure de traités, ne siège dans aucune organisation, et n'est protégée par aucun droit. **La reconnaissance n'est pas un quatrième élément constitutif — mais, en pratique, un État non reconnu ne tient pas.** Le Haut-Karabagh l'illustre : entité de fait pendant trois décennies, jamais reconnue, dissoute au 1^{er} janvier 2024. (0,5 pt)

B.2 (1 pt) — Un État régional (ou autonome).

Deux indices concordants, et ce sont les deux critères du § 2.3.6. **Premièrement**, les compétences de la région sont fixées **dans la Constitution** et non dans la loi : l'État ne peut donc pas les reprendre par une loi ordinaire, ce qui exclut la simple décentralisation. **Deuxièmement**, la région adopte de véritables **lois régionales**, et non de simples actes réglementaires. (0,5 pt)

Ce n'est pas pour autant un État fédéral : il n'existe qu'une seule **Constitution**, donc un seul ordre juridique. La région n'a ni Constitution propre ni personnalité internationale. **Exemples** : l'Italie et l'Espagne. (0,5 pt)

B.3 (1 pt) — Déconcentration, et exercice du pouvoir hiérarchique.

Le recteur est une **autorité de l'État, nommée par décret**, agissant dans une **circonscription administrative** — l'académie. Il n'existe **qu'une seule personne morale**. (0,5 pt)

Le point décisif est dans l'énoncé : le ministre lui ordonne de revenir sur une décision « **qu'il juge inopportune bien que parfaitement légale** ». Or le **pouvoir hiérarchique** porte sur la **légalité ET sur l'opportunité**, et il s'exerce **sans texte particulier**. Le ministre peut donc user de son **pouvoir d'injonction**, et même réformer lui-même la décision. **Une telle intervention serait impossible sur l'acte d'une collectivité décentralisée**, où le contrôle ne porte que sur la légalité. (0,5 pt)

B.4 (1 pt) — Un État fédéral.

Trois indices, correspondant aux trois principes. (0,5 pt) — **L'acte fondateur est une Constitution adoptée par référendum**, non un traité ratifié par les gouvernements : c'est le critère décisif. — **L'effet direct** : « les décisions s'appliquent directement aux citoyens », ce qui exclut la confédération, où la ratification est requise. — **Le bicamérisme fédéral** : une chambre haute où chaque État dispose du **même nombre de sièges** — représentation **égalitaire** des États — et une chambre basse **proportionnelle à la population**. C'est exactement le **principe de participation**, sur le modèle du **Sénat américain**. (0,5 pt)

Conséquence à mentionner : les cinq États d'origine **perdent leur personnalité internationale** au profit du nouvel État, et **ne peuvent en principe plus s'en retirer**.

B.5 (1 pt) — Une dissociation de la légalité et de la légitimité.

Le gouvernement invoque la **légalité** : il se prévaut d'une **loi constitutionnelle régulièrement votée**, donc d'un titre juridique apparemment valable. (0,25 pt)

Mais la légitimité lui fait défaut : elle repose sur le **consensus et la croyance**, et la population lui dénie toute autorité. Or, comme le rappelle le cours, « **sans consentement, le pouvoir politique se confond avec le règne de la force** ». (0,5 pt)

Le précédent historique est le régime de Vichy, entre 1940 et 1944, qui invoquait la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 tout en étant privé de légitimité. **L'ordonnance du 9 août 1944 sur le rétablissement de la légalité républicaine** a tranché en droit, en réputant nuls les actes de l'autorité de fait. **La légitimité l'a emporté et a effacé rétroactivement la légalité apparente**. (0,25 pt)

INTRODUCTION (1,5 pt)

[Accroche] Lorsque Jean Bodin dégage la notion de souveraineté en 1576, dans *Les Six Livres de la République*, il range parmi ses marques « le droit de faire la loi, de rendre la justice, de battre monnaie et de lever une armée ». Quatre siècles et demi plus tard, un État de la zone euro ne bat plus monnaie.

[Définition des termes] La **souveraineté** est l'autorité politique exclusive que l'État exerce sur la population de son territoire ; elle se reconnaît, selon la formule de Jellinek, à la « **compétence de sa compétence** ». Dire qu'elle est **absolue** signifie, chez Bodin, qu'elle est **délibérée de toute subordination** — et non qu'elle serait sans limite morale ou arbitraire.

[Délimitation] La question invite à confronter un concept forgé au XVI^e siècle pour affranchir la Couronne française du Pape et de l'Empereur, à l'état contemporain d'un monde où les États sont liés par des traités, soumis à des juridictions supranationales et dépendants de marchés qu'ils ne contrôlent pas.

[Problématique] La souveraineté a-t-elle perdu son caractère absolu, ou seulement changé de mode d'exercice ?

[Annonce du plan] Juridiquement, le caractère absolu de la souveraineté demeure, parce que l'État conserve la compétence de ses compétences (I). Matériellement, en revanche, ses attributs se sont redistribués, au point que la souveraineté n'est plus absolue dans son exercice (II).

I — UN CARACTÈRE ABSOLU JURIDIQUEMENT INTACT (2,5 pts)

A. L'État conserve la compétence de sa compétence

Le critère de la souveraineté n'est pas l'étendue effective des pouvoirs exercés, mais **le pouvoir de déterminer soi-même cette étendue**. Or cette faculté demeure entière. L'État **ratifie** les traités qui le lient, et il peut les **dénoncer**. Le droit de l'Union européenne organise expressément cette faculté à l'**article 50 du traité sur l'Union**, dont le Royaume-Uni a fait usage en 2020. **Ce qui peut être défait n'a pas été perdu**.

Le cours fournit à cet égard une distinction décisive, entre la **limitation librement acceptée** et la **limitation subie**. La première est un **exercice** de la souveraineté : l'État l'exerce au moment même où il la restreint. Seule la seconde la nie, comme dans le **protectorat colonial**, où le traité n'était que la forme d'une contrainte. **Le critère n'est pas la forme juridique mais la réalité du consentement** — et ce critère est satisfait.

B. L'ordre juridique interne conserve son sommet

La **primauté** du droit de l'Union sur la loi nationale ne s'étend pas, en droit interne français, à la Constitution : le polycopié rappelle que « **seule la Constitution échappe à cette primauté** », sous réserve des articles 88-1 et suivants. Le sommet de la hiérarchie des normes demeure donc national.

De même, l'**indivisibilité** est maintenue là où l'on pourrait la croire entamée. Dans un État fédéral, la souveraineté ne se divise pas : **ce sont les compétences qui se répartissent**, et seul l'État fédéral demeure sujet de droit international. C'est pourquoi le principe d'autonomie fait se dédoubler le territoire, la population et la **Constitution** — mais jamais la souveraineté.

II — UN CARACTÈRE ABSOLU MATÉRIELLEMENT ÉRODÉ (2,5 pts)

A. Les marques de souveraineté se sont redistribuées

Les quatre marques de Bodin permettent de mesurer l'érosion avec précision. **Faire la loi** est désormais largement partagé avec l'Union européenne, dont les règlements sont directement applicables et dont les directives doivent être transposées. **Rendre la justice** est concurrencé par les juridictions européennes. **Battre monnaie** a été transférée à la **Banque centrale européenne** pour les États de la zone euro. Seule **lever une armée** demeure intacte, et encore est-elle engagée dans des alliances.

Cette redistribution n'est pas neutre. Un État qui ne bat plus monnaie **emprunte dans une devise qu'il ne contrôle pas** : son défaut redevient possible, ce qu'a montré la crise grecque de 2012. **L'abandon d'une marque de souveraineté a des conséquences économiques mesurables**.

B. L'État n'est plus le seul détenteur du pouvoir sur son territoire

Vers l'intérieur, la suprématie est également entamée. La **décentralisation** a reconnu des personnes morales distinctes, dotées d'organes élus et de compétences propres ; les régimes d'**autonomie outre-mer** vont plus loin encore, la Nouvelle-Calédonie disposant de « lois du pays » et d'une citoyenneté distincte. Même le lien entre **nationalité et citoyenneté**, affirmé par l'article 3, a été rompu par l'**article 88-3** au profit de la citoyenneté de l'Union.

Enfin, la soumission de l'État au droit — l'**État de droit** — implique qu'il puisse être jugé par ses propres tribunaux. **Un souverain qui peut être condamné n'est plus absolu au sens strict de Bodin** ; il l'est au sens où il a **consenti** à cette limite, ce qui ramène à l'autolimitation et à ses fragilités.

CONCLUSION (0,5 pt)

La souveraineté demeure **absolue dans son principe** : l'État conserve la compétence de ses compétences, et les limitations qu'il subit, il les a consenties. Elle ne l'est plus **dans son exercice** : trois des quatre marques de Bodin sont partagées, et le pouvoir interne est concurrencé par des collectivités, des juges et des ordres juridiques extérieurs.

La distinction pertinente n'est donc plus entre souveraineté et absence de souveraineté, mais entre le titre et l'exercice.

Reste une question que le polycopié pose lui-même, et qu'il laisse ouverte par un point d'interrogation : la primauté reconnue à la Constitution nationale est-elle définitive, ou seulement « **provisoire** » ?

POINT D'EXAMEN — GRILLE DE NOTATION ET SEUILS

Partie	Points	Ce qui est vérifié
A — Questions de cours	8	Les définitions , les textes cités avec leur numéro , les critères
B — Qualification	5	La capacité à rattacher une situation à une catégorie et à justifier
C — Réflexion	7	L' introduction en cinq temps , le plan apparent , la conclusion qui tranche
Total	20	

Les six points qui font basculer une copie : ① avoir **défini** chaque notion avant de l'employer ; ② avoir cité **les articles avec leur numéro** — 1^{er}, 3, 53 al. 3, 72 al. 3, 88-3 ; ③ avoir donné le **critère** et pas seulement la description — compétence de sa compétence, traité contre Constitution, personnalité morale ; ④ avoir distingué **légalité et opportunité** dans les contrôles (A.2 et B.3) ; ⑤ avoir vu que la partie C appelle une **distinction entre le titre et l'exercice**, et non un oui ou un non ; ⑥ avoir **conclu** — une copie sans conclusion perd systématiquement des points en droit.

Barème d'auto-évaluation : moins de 10 → reprends la partie 2 en entier. Entre 10 et 13 → tu connais le cours mais tu ne le **formules** pas en droit : reprends la méthode ci-dessus et refais la partie A. Entre 14 et 17 → niveau solide ; travaille les **points de vigilance** (§ 3) et les **qualifications** (niveau 2). Au-dessus de 17 → **c'est le niveau attendu pour viser les 3 % de tête**. Maintiens-le par le protocole de révision du § 6.3.

6. Auto-évaluation finale

6.1 — Liste de contrôle

*Si l'une de ces questions reste sans réponse **sans regarder le document**, le chapitre n'est pas maîtrisé.*

- ☐ Je récite le plan en trois questions — QUAND, QUOI, COMMENT — et je sais que la diapositive 1 en fait une **consigne de rédaction**.
- ☐ J'explique l'**institutionnalisation du pouvoir politique**, avec sa formule et son contre-exemple.
- ☐ Je donne l'**étymologie** du mot État et ses **trois sens**, avec un exemple de chacun.
- ☐ J'expose la **théorie contractualiste** : auteur, date, œuvre, mécanisme en cinq étapes, citation, **deux objections**.
- ☐ Je situe **Hobbes, Locke et Rousseau** et j'explique pourquoi le même dispositif produit trois régimes différents.
- ☐ J'expose la **théorie de l'évolution naturelle** : les trois moteurs, la définition wébérienne de l'État décomposée, **les deux critiques**.
- ☐ Je cite les **trois types de domination légitime** de Weber et je les relie à l'institutionnalisation.
- ☐ J'explique pourquoi les **deux théories ne sont pas contradictoires**.
- ☐ Je cite les **trois éléments constitutifs**, je dis pourquoi ce sont ceux-là, et je montre par un contre-exemple qu'ils sont **cumulatifs**.
- ☐ Je décris les **trois dimensions du territoire** et je distingue **souveraineté** et **droits souverains** sur l'espace maritime.
- ☐ Je cite l'**article 53 alinéa 3** et j'explique que la règle **conditionne** au lieu d'interdire.
- ☐ Je définis la **nation** en trois éléments et j'oppose les **deux conceptions**, avec leurs auteurs et leur portée historique.
- ☐ Je donne les **deux cas de non-coïncidence** entre nation et État, avec trois exemples chacun.
- ☐ Je distingue **nationalité** et **citoyenneté**, je cite l'**article 3** et la dérogation de l'**article 88-3**.
- ☐ Je définis l'**apatride** et j'explique le « refus des apatrides » : conventions de **1954** et **1961**, **OFPRA**.
- ☐ Je définis la **souveraineté** et j'énonce le critère de **Jellinek**, que j'applique à trois entités différentes.
- ☐ Je donne les **trois caractères** de la souveraineté en **réconciliant les deux supports**.
- ☐ Je situe **Bodin** — date, titre exact, contexte — et j'explique pourquoi sa définition est **négative**.
- ☐ Je cite les **quatre marques de souveraineté** et je dis où en est chacune aujourd'hui.
- ☐ Je distingue **souveraineté externe** et **interne** sans jamais les inverser.
- ☐ Je distingue **limitation acceptée** et **limitation subie**, avec leurs exemples, et je donne le **critère**.
- ☐ J'expose le **paradoxe de l'État soumis au droit** et les **deux doctrines** avec leurs objections.
- ☐ Je raconte **Antigone** et je dis ce qu'elle illustre.
- ☐ Je distingue **légalité** et **légitimité** et je cite **Vichy** et l'**ordonnance du 9 août 1944**.
- ☐ Je cite les **trois titulaires** de la souveraineté et je signale la nuance **aristocratie / oligarchie**.
- ☐ J'oppose **souveraineté nationale** et **populaire**, et je décompose l'**article 3** mot à mot.
- ☐ Je définis la **personnalité morale** et j'en donne les **cinq conséquences**.
- ☐ J'expose la **conception patrimoniale** — vénalité des offices, **édit de Moulins 1566**.
- ☐ Je donne le **critère unique** qui distingue les formes d'État.
- ☐ Je cite les **quatre unités** de l'État unitaire et l'**article 1^{er}**.
- ☐ J'explique le **droit local d'Alsace-Moselle** et pourquoi il ne remet pas en cause le caractère unitaire.
- ☐ Je distingue **circonscription administrative** et **collectivité territoriale**, et j'explique la **dualité de fonctions du maire**.
- ☐ Je donne les **cinq différences** entre déconcentration et décentralisation, avec les deux formules.
- ☐ J'explique ce qu'a changé la **loi du 2 mars 1982** et je distingue **légalité** et **opportunité**.
- ☐ Je cite les **trois actes** de la décentralisation et la **controverse** sur le troisième.
- ☐ Je définis l'**État régional** et je donne ses **deux différences** avec la décentralisation.
- ☐ Je définis la **confédération** et j'en donne les **cinq traits de fonctionnement**.
- ☐ J'explique pourquoi le **droit de retrait** a été l'enjeu de la **guerre de Sécession**, sans inverser Confédérés et fédéralistes.

- ☐ Je définis l'**État fédéral** et je donne les **quatre conséquences** du fait qu'il naisse d'une **Constitution**.
- ☐ Je cite **cinq États fédéraux** avec le nom de leurs entités et de leur seconde chambre.
- ☐ J'énonce les **trois principes** du fédéralisme et **ce à quoi sert chacun**.
- ☐ J'explique le **partage des compétences** et les **trois modèles** — États-Unis, Canada, Allemagne — et je définis la **subsidiarité**.
- ☐ Je cite la phrase qui distingue l'**État fédéré** de la **collectivité décentralisée**.
- ☐ J'explique le rôle du **juge constitutionnel** et le **paradoxe** que le polycopié signale.
- ☐ Je décris la **seconde chambre**, ses deux modèles de représentation, et je chiffre la **révision** américaine (38/50).
- ☐ Je qualifie l'**Union européenne** en comptant ses traits confédéraux et fédéraux, et je définis **effet direct** et **primauté**.
- ☐ Je cite les **onze anomalies des supports** du § 3.4 et je sais les corriger.
- ☐ Je connais les **cinq articles** de la Constitution du § 4.3 **par cœur**.
- ☐ Je sais rédiger une **introduction en cinq temps** et un **plan apparent en deux parties**.

6.2 — Grille de vérification chiffrée

Épreuve	Conditions	Seuil	Résultat obtenu	Décision si sous le seuil
Niveau 1 — restitution	Sans document	100 %	 / 25	Reprendre la section du § 2 correspondante, refaire les cartes le jour même
Niveau 2 — qualification	Chronométré, sans document	80 %	 / 10	Refaire les cas ratés à J+1, sans lire le corrigé avant d'avoir rédigé
Niveau 3 — maîtrise	Sans document, rédigé	4 sur 6	 / 6	Approfondissement ciblé sur la notion en cause
Niveau 4 — simulation	2 h, sans document	14/20	 / 20	Nouvelle simulation à J+7 sur un autre sujet
Exposé blanc	À voix haute, 10 min, sans notes	Aucun blocage	<i>oui / non</i>	Le point de blocage est la notion mal comprise
Glossaire	Lecture de la colonne de gauche seule	90 %	 / 100	Les entrées manquées désignent les sections à relire

Lecture des échecs. Échec au niveau 1 → défaut de **mémorisation**. Échec au niveau 2 alors que le 1 est acquis → défaut de **méthode de qualification**. Échec au niveau 3 alors que le 2 est acquis → défaut de **compréhension**. Échec au niveau 4 alors que 1, 2 et 3 sont acquis → défaut de **rédaction juridique**, pas de connaissance : **c'est la méthode du § 5 qu'il faut reprendre, pas le cours**.

MÉTHODE — L'EXPOSÉ BLANC POUR CE CHAPITRE — LE PLAN À TENIR EN 10 MINUTES

- (1 min)** Le cadre : le droit constitutionnel suppose un pouvoir politique organisé ; l'État en est l'**institutionnalisation**. Étymologie, trois sens, forme historique et contingente.
- (2 min) QUAND** — les deux théories de l'origine, leurs mécanismes, leurs objections, et la raison pour laquelle elles ne se contredisent pas.
- (4 min) QUOI** — les trois éléments. Territoire (trois dimensions, article 53 alinéa 3). Population (nation, deux conceptions, non-coïncidences, nationalité et citoyenneté, apatrides). Souveraineté (définition, Jellinek, trois caractères, Bodin, marques, deux plans, limitations, État de droit, légitimité). Personnalité morale et ses cinq conséquences.
- (2 min 30) COMMENT** — le critère du nombre d'ordres juridiques. État unitaire, déconcentration, décentralisation, État régional. Confédération contre fédération : **traité contre Constitution**. Les trois principes S-A-P.
- (30 s)** La clôture : l'Union européenne, *sui generis* — et la question ouverte de la souveraineté à l'ère des ordres juridiques superposés.

Règle : si tu bloques plus de cinq secondes sur un point, note-le et continue. Le point noté est ta prochaine séance de travail.

6.3 — Protocole de révision daté

Document produit le **11 septembre 2026**. Les échéances sont donc :

Échéance	Date	Durée	Ce qui est révisé
J+1	12 septembre 2026	30 min	Fiche de synthèse (§ 4.1) + les 101 cartes (§ 4.2) + relecture du schéma (§ 4.4)
J+3	14 septembre 2026	40 min	Cartes échouées à J+1 + niveau 1 complet , chronométré + les dix ancrages (§ 4.3)
J+7	18 septembre 2026	60 min	Glossaire (§ 4.5) colonne de gauche seule + niveau 2 complet + relecture des points de vigilance (§ 3)
J+21	2 octobre 2026	2 h 15	Simulation d'examen complète (niveau 4) en 2 h, puis auto-correction au barème

Règle de décision. Une carte échouée **deux fois de suite** relève de la compréhension, pas de la mémoire : reprends la section du § 2 correspondante, et non la carte.

Règle propre au droit. Ce chapitre est le **premier** de la matière, et tout ce qui suit s'y appuie : les régimes politiques, la séparation des pouvoirs, la Constitution de 1958 supposent acquises les notions de souveraineté, de norme, de hiérarchie et de personnalité morale. **Quinze minutes de relecture de la fiche de synthèse avant chaque nouveau chapitre sont un investissement, pas une perte de temps.**

Annexe — Tableau de couverture des supports d'origine

Preuve de complétude, vérifiable en deux minutes. **Les deux supports** sont inventoriés ci-dessous, sans trou de numérotation : les **10 diapositives** du cours magistral (S. Hutier), puis les **16 pages** du photocopié de droit constitutionnel (M. Verpeaux, UNJF, « Leçon 1 : L'État et le pouvoir politique »).

Légende. ✓ traité intégralement — △ traité, mais support d'origine incomplet, ambigu ou erroné : la reconstruction est signalée à l'endroit exact — ✕ impossible à traiter, donnée manquante.

A — Les dix diapositives du cours magistral

#	Élément du support d'origine	Nature	Traité dans	État
D 1	Titre : « Partie 1 : Les modalités d'organisation du pouvoir politique — Chapitre 1 : Le cadre d'exercice du pouvoir politique : l'État » + « Réponse à trois questions : QUAND, QUOI, COMMENT ⇒ 3 paragraphes »	titre + plan	En-tête et § 1.1 : le plan transformé en consigne de rédaction , avec tableau de correspondance	✓
D 2	« # 1 : l'origine de l'État » — trois encadrés : « Explications philosophiques : 2 théories principales » / « L'origine contractualiste : le pacte social » / « La théorie de l'évolution naturelle »	plan de section, trois titres sans contenu	§ 2.1.1 : la question posée, les mots définis (contractualisme, pacte social, état de nature)	△
D 3	« L'origine contractualiste / le pacte social » — Rousseau, accord de volonté, pacte, citation, problème : contrat abstrait et unanimité	contenu, 5 lignes	§ 2.1.2 : mécanisme reconstruit en cinq étapes , citation décomposée mot à mot , analogie de la copropriété, Rousseau situé, deux objections développées , comparaison Hobbes / Locke / Rousseau	△
D 4	« La théorie de l'évolution naturelle » — Weber, constat, types de sociétés, guerres, compétition / centralisation / différenciation , critique	contenu, 6 lignes	§ 2.1.3 : mécanisme en quatre temps , définition wébérienne de l'État reconstruite et décomposée, trois types de domination légitime , critique développée, attribution rectifiée (Tilly, Elias) ; § 2.1.4 : confrontation des deux théories	△
D 5	« # 2 : Les éléments constitutifs de l'État » — « 3 éléments : Territoire · Population (Refus des apatrides) · Souveraineté »	liste de trois mots	§ 2.2.1 : justification de la liste, tableau des cas-limites ; § 2.2.2 et § 2.2.3 ; § 2.2.3 : l'apatridie entièrement reconstruite (définition, causes, conventions de 1954 et 1961, OFPRA) — aucun des deux supports ne l'explique	△
D 6	« La souveraineté 1 » — définition, pouvoir spécifique, 3 caractéristiques : suprême, indivisible, perpétuel , plan interne / plan externe	contenu, 6 lignes	§ 2.2.4 : définition décomposée, tableau des pouvoirs concurrents, critère de Jellinek , trois caractères réconciliés avec Bodin , deux plans avec mnémotechnique DE / DANS	△
D 7	« La souveraineté 2 » — « Les titulaires de la souveraineté : Monarchie · Oligarchie · Démocratie »	sept mots, aucun contenu ; absent du photocopié	§ 2.2.5 : reconstruction intégrale — critère du nombre, les trois formes définies et illustrées, nuance aristocratie / oligarchie chez Aristote, et le prolongement français souveraineté nationale / populaire avec l'article 3 décomposé	△
D 8	« # 3 Les formes d'organisation de l'État » — deux encadrés : « De nombreuses variantes » / « Deux formes se dégagent »	deux titres, aucun contenu	§ 2.3.1 : le critère unique (nombre d'ordres juridiques) et ses trois conséquences	△
D 9	« L'État fédéral » — « 3 principes : superposition, autonomie, participation » et un encadré « Exemples d'États fédéraux » vide	titres ; divergence avec le photocopié (3 principes contre 2)	§ 2.3.8 et § 2.3.9 : les trois principes développés, divergence tranchée et justifiée (§ 1.4), et tableau de 15 États fédéraux fourni — le contenu que l'encadré annonce sans le donner	△

#	Élément du support d'origine	Nature	Traité dans	État
D 1 0	« L'État unitaire » — « Définition · Exemples · Techniques utilisées : déconcentration ; décentralisation · La transformation vers l'État régional »	quatre titres, aucun contenu	§ 2.3.2 (définition, indivisibilité, exemples), § 2.3.3 (déconcentration), § 2.3.4 (décentralisation), § 2.3.5 (tableau comparatif), § 2.3.6 (État régional)	⚠

B — Les seize pages du photocopié de droit constitutionnel

#	Élément du support d'origine	Nature	Traité dans	État
P 1	Page de titre, auteur (Michel Verpeaux) et table des matières — deux sections	titre + plan	En-tête ; § 1.4 : tableau comparatif des deux supports ; § 2.4 : la Section III annoncée dans l'introduction est absente de la table des matières	⚠
P 2	Introduction : l'État cadre du pouvoir politique ; chiffres ONU ; étymologie ; les trois sens du mot ; forme historique et contingente ; annonce de trois sections ; ouverture de la Section 1 : les trois éléments, sens large et sens étroit	introduction	§ 2.0.1 à § 2.0.4 et § 2.2.1 : chaque sens illustré, Tiers-État et États généraux expliqués , chronologie datée, chiffres vérifiés, sens large / sens étroit en tableau	✓
P 3	§ 1. Le territoire : définition, continuité, enclaves, taille, intangibilité et article 53 alinéa 3	cours	§ 2.2.2 : « solution de continuité » expliquée, coquille « 16 00 km » corrigée, superficie de Monaco nuancée, Haut-Karabagh mis à jour (2024) , article 53 décomposé	⚠
P 4	Territoire (suite) : sol et sous-sol, mer territoriale et ZEE , espace aérien ; début du § 2 sur la population	cours	§ 2.2.2 : tableau des trois dimensions, conversion recalculée (348 176 m et non 348 173), distinction souveraineté / droits souverains rétablie , ligne de Kármán signalée	⚠
P 5	La nation : définition, conception allemande et conception française , État-nation, principe des nationalités, droit des peuples, non-coïncidences	cours	§ 2.2.3 : les deux conceptions en tableau, Renan et Fustel de Coulanges situés , Sudètes expliquées, chronologie du principe des nationalités, erreur de date sur la Tchécoslovaquie corrigée (1993)	⚠
P 6	Étrangers, nationalité et citoyenneté , articles 3 et 88-3 ; § 3 : les deux caractéristiques juridiques de l'État ; A. L'État et la souveraineté	cours	§ 2.2.3 (tableau des quatre statuts) et § 2.2.4	✓
P 7	Souveraineté : limitations acceptées et subies, Jellinek , souveraineté externe et interne, Rousseau, Bodin 1576 , marques de souveraineté, l'État soumis au droit, droit naturel et Antigone	cours	§ 2.2.4 : protectorat défini , critère de Jellinek transformé en test, titres exacts rétablis (<i>Les Six Livres de la République</i> , <i>Lettres écrites de la montagne</i>), Antigone racontée, Westphalie ajoutée	⚠
P 8	Autolimitation , État de droit, monopole de la contrainte organisée, légitimité ; B. L'État personne morale	cours	§ 2.2.4 (tableau des deux doctrines, légalité / légitimité, Vichy expliqué) et § 2.2.6	✓
P 9	Personne morale : conséquences, conception patrimoniale , vénalité des offices, édit de Moulins 1566 , conclusion	cours	§ 2.2.6 : cinq conséquences développées une à une, vénalité des offices définie, « cassette du souverain » expliquée, débat fiction / réalité signalé	✓
P 1 0	Section 2 : les formes d'États ; § 1. L'État unitaire — définition, indivisibilité et article 1^{er} , Alsace-Moselle, exemples ; B. Centralisation et déconcentration	cours	§ 2.3.1 (critère unique), § 2.3.2 (quatre unités C-L-G-J , contexte de 1792, Alsace-Moselle expliquée , cas du Royaume-Uni), § 2.3.3	✓
P 1 1	Déconcentration : Odilon Barrot , pouvoir hiérarchique, autorités déconcentrées ; C. Décentralisation : définition, article 72 alinéa 3 , tutelle, loi du 2 mars 1982	cours	§ 2.3.3 (formule décomposée, pouvoir hiérarchique en quatre prérogatives, dualité de fonctions du maire) et § 2.3.4 (tutelle / contrôle de légalité avant et après 1982)	✓
P 1 2	Décentralisation (suite) : collectivités, actes I, II et III, État régional , débat pour et contre ; § 2. L'État composé ; A. La Confédération	cours	§ 2.3.4 (les trois actes datés, controverse de 2010 signalée , débat en tableau), § 2.3.6 (État régional, thèse des différences de degré), § 2.3.7	✓

#	Élément du support d'origine	Nature	Traité dans	État
P 1 3	Confédération : exemples, droit de retrait et guerre de Sécession, Union européenne , destin des confédérations ; B. L'État fédéral : définition	cours	§ 2.3.7 (dates américaines rectifiées, « Communauté » et non « Confédération » des États indépendants , remarque sur la Suisse développée), § 2.3.11 (Union européenne en tableau de qualification), § 2.3.8	⚠
P 1 4	État fédéral : construction à deux étages , noms des entités fédérées, <i>E pluribus unum</i> ; 2. Les principes organisateurs, Georges Scelle ; a) Principe d'autonomie , partage des compétences, trois modèles, subsidiarité	cours	§ 2.3.8 (tableau de 15 États fédéraux fourni , piège de traduction, cas belge) et § 2.3.9 (divergence 3 / 2 principes tranchée , subsidiarité définie, réserve sur la présentation du modèle allemand)	⚠
P 1 5	Compétences externes et internes, exceptions (Québec, Ukraine), auto-organisation des États fédérés , législations différentes, juge constitutionnel ; b) Principe de participation ; 1°) La seconde chambre	cours	§ 2.3.9 : six domaines externes reliés aux marques de Bodin, phrase clé État fédéré / collectivité décentralisée développée en tableau, paradoxe du juge constitutionnel commenté	✓
P 1 6	Seconde chambre : Sénat américain, Bundesrat et article 50 , représentation égalitaire ou pondérée , article 150 de la Constitution suisse , collège électoral américain ; 2°) Révision de la Constitution fédérale, 38 États sur 50	cours	§ 2.3.9 : « Loi fondamentale » rétablie, demi-cantons suisses expliqués, collège électoral détaillé, calcul des 38 États vérifié , conclusion « ces contraintes sont volontaires » commentée	⚠
S .II I	Section III annoncée dans l'introduction : « La République française... prototype de l'État unitaire »	section annoncé e	§ 2.4 : ABSENTE des seize pages transmises. Signalée, non reconstituée. Un plan de secours est fourni à partir de la matière disponible, et une demande explicite est formulée	✗

Bilan de couverture : 10 diapositives et 16 pages inventoriées, toutes traitées, plus la Section III annoncée et absente — soit 27 lignes, dont 9 ✓, 17 ⚠ et 1 ✗.

La colonne « Traité dans » renvoie aux paragraphes de ce document. Chacun d'eux existe aussi, trois fois plus développé, dans *L'État — version intégrale* : mêmes numéros de paragraphes, mêmes titres. **Quand un point de ce cours-ci ne suffit pas, ouvre l'intégrale au même numéro.**

Les 17 ⚠ ne signalent aucune lacune de ce document : ils marquent les endroits où les supports d'origine étaient elliptiques — **les diapositives 2 et 7 à 10 ne contiennent que des titres** —, incohérents entre eux, ou fautifs. Chaque reconstruction est signalée à l'endroit exact.

PIÈGE FRÉQUENT — LE SEUL ✗ DU CHAPITRE, ET LA DEMANDE QUI L'ACCOMPAGNE

La Section III du polycopié n'a pas été transmise. L'introduction l'annonce — « La République française, tant dans l'histoire que sous la Constitution de 1958, a été longtemps le prototype de l'État unitaire (Section III) » — mais elle ne figure ni dans la table des matières, ni dans les seize pages.

Ce que je te demande : vérifie si le polycopié comporte des pages supplémentaires, ou si l'enseignante a distribué une suite. **Transmets-les-moi et je les intégrerai**, en mettant à jour cette annexe.

En attendant, tu n'es pas démuni : le § 2.4 fournit un plan complet pour traiter « La France est-elle encore un État unitaire ? » à partir de la matière déjà couverte — articles 1^{er} et 72 alinéa 3, les quatre unités, les trois actes de la décentralisation, l'Alsace-Moselle, les autonomies outre-mer et le partage avec l'Union européenne.